BERGER | CONTRACT ÎN PARALEL

R09 original în stânga. R11 actualizat în germană în dreapta.
Deciziile proprietarului din 2026.10.29 sunt integrate; observațiile de control sunt în română.

Versiune pentru verificare și confirmare BERGER. Cele șase alegeri ale proprietarului sunt închise. Persoanele PI/ZT, rolurile externe, datele efective și calendarul cu valori se completează în câmpurile indicate înainte de semnare. Documentul nu dovedește acceptarea ori semnarea de către BERGER. Modificările sunt evidențiate cu verde.

Surse și întindere

Scanul BERGER primit în 2026.10.27 conține 18 pagini din contractul R09 de 29 de pagini. Anexele nu au fost returnate adnotate. R11 integrează notele clare, alegerile explicite ale proprietarului și prețul ulterior pentru Bauwerksbuch din emailul BERGER din 2026.10.27. Numele manuscris incert al persoanei PI/ZT nu este completat prin presupunere.

Comparație financiară

R09 | pozițiile inițiale	R11 | pozițiile actualizate
Berechnung / Ausführungsstatik | 13.000,00 | 2.600,00 | 15.600,00	Berechnung / Ausführungsstatik | 13.000,00 | 2.600,00 | 15.600,00
Konstruktions- und Ausführungspläne | 20.000,00 | 4.000,00 | 24.000,00	Konstruktions- und Ausführungspläne | 20.000,00 | 4.000,00 | 24.000,00
Statische Betreuung | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00	Statische Betreuung | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00
Prüfingenieur | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00	Prüfingenieur | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00
[Poziție nouă în R11]	Bauwerksbuch vollständig gemäß § 6 | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00
GESAMT | 45.000,00 | 9.000,00 | 54.000,00	GESAMT | 47.500,00 | 9.500,00 | 57.000,00

R11: 47.500 EUR net / 57.000 EUR cu TVA. Cele patru poziții inițiale (45.000 EUR net) sunt nemodificate; Bauwerksbuch complet este poziție distinctă de 2.500 EUR net, deja inclusă în noul total. Maximum 8 vizite statice, cu T0 inclus dacă este asistență efectivă. Pachetele suplimentare rămân 1.000 EUR net / 4 vizite numai la comandă expresă. Cu un pachet: 48.500 net / 58.200 brut; cu două: 49.500 net / 59.400 brut.

Alegeri închise de proprietar

1. Bauwerksbuch complet: existent și intervenții noi, la 2.500 EUR net suplimentar.
2. PI/ZT: numele și includerea serviciilor în preț se confirmă de BERGER; nu se presupun.
3. Polierplanung, Einreichplanung și Bauführer rămân separat de AG, fără prestatori desemnați.
4. Verificare planuri de atelier: 5 zile lucrătoare; RFI uzuale: 3 zile.
5. PDF semnat, DWG/DXF editabile și calcule complete; IFC/native existente, fără model BIM nou obligatoriu.
6. Email săptămânal scurt în perioadele active și listă comună simplă.

§ 1 | Vertragsparteien und Vertretung

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 1(1) Auftraggeberin (AG) ist A&C Wohnart Immobilien GmbH, FN 668224h, Handelsgericht Wien, UID ATU83086125; Geschäftsanschrift Schallergasse 35, 1120 Wien; E-Mail office@ac-wohnart.at; Telefon +43 665 67055045. Die tatsächlich unterzeichnende vertretungsberechtigte Person und die aktuellen Firmenbuchdaten sind vor Unterzeichnung in Anlage 6 zu bestätigen. Die aktuelle Vertretungsberechtigung der tatsächlich unterzeichnenden Person ist zu belegen.	**§ 1(1)** Auftraggeberin (AG) ist A&C Wohnart Immobilien GmbH, FN 668224h, Handelsgericht Wien, UID ATU83086125; Geschäftsanschrift Schallergasse 35, 1120 Wien; E-Mail office@ac-wohnart.at; Telefon +43 665 67055045. Die tatsächlich unterzeichnende vertretungsberechtigte Person und die aktuellen Firmenbuchdaten sind vor Unterzeichnung in Anlage 6 zu bestätigen. Die aktuelle Vertretungsberechtigung der tatsächlich unterzeichnenden Person ist zu belegen. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 1(2) Auftragnehmer (AN) ist Bmstr. Dipl.-Ing. (FH) Markus BERGER GmbH, FN 316003k, Handelsgericht Wien, UID ATU64446068; Geschäftsanschrift Schönbrunner Straße 123/2, 1050 Wien; E-Mail office@bmberger.at; Telefon +43 1 7864614. UID und Vertretung sind vor Unterzeichnung aktuell zu bestätigen. Die tatsächlich vertretungsberechtigt unterzeichnende Person wird in Anlage 6 dokumentiert; die aktuelle Vertretungsberechtigung ist zu belegen.	**§ 1(2)** Auftragnehmer (AN) ist Bmstr. Dipl.-Ing. (FH) Markus BERGER GmbH, FN 316003k, Handelsgericht Wien, UID ATU64446068; Geschäftsanschrift Schönbrunner Straße 123/2, 1050 Wien; E-Mail office@bmberger.at; Telefon +43 1 7864614. UID und Vertretung sind vor Unterzeichnung aktuell zu bestätigen. Die tatsächlich vertretungsberechtigt unterzeichnende Person wird in Anlage 6 dokumentiert; die aktuelle Vertretungsberechtigung ist zu belegen. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 1(3) Vertretungsberechtigte Vertragsparteien entscheiden über Umfang, Entgelt und Vertragsänderungen. Fachliche Projektkontakte erhalten nur die in Anlage 6 ausdrücklich festgelegten Vollmachten. Die Bestellung einer Fachperson, ein Beginn der Bearbeitung oder ein Baubeginn wird durch diese Personenangaben nicht vorweggenommen.	**§ 1(3)** Vertretungsberechtigte Vertragsparteien entscheiden über Umfang, Entgelt und Vertragsänderungen. Fachliche Projektkontakte erhalten nur die in Anlage 6 ausdrücklich festgelegten Vollmachten. Die Bestellung einer Fachperson, ein Beginn der Bearbeitung oder ein Baubeginn wird durch diese Personenangaben nicht vorweggenommen. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 1(4) [În R09 nu există acest alineat.]	**§ 1(4)** **Architektonische Ausführungs- und Polierplanung, Einreichplanung, verfahrensführende Planverfassung und Bauführung sind nicht an den AN vergeben. Sie werden durch die von der AG gesondert zu beauftragenden und in Anlage 6 zu ergänzenden Fachpersonen erbracht; ihre Abgrenzung zur statischen Ausführungsplanung des AN ist in Anlage 2 festzuhalten. Bauführer und ausführende Unternehmen werden gesondert benannt. Der geplante bauliche Beginn B0 wird vor Unterzeichnung dokumentiert und vom später festzustellenden tatsächlichen B0 getrennt dokumentiert. Eine noch offene Namens- oder Datumsangabe gilt nicht als Bestellung oder als bereits eingetretener Baubeginn.** **M01** Polierpläne / responsabilul arhitectural / **M02** Bauführer / **M03** Începerea efectivă Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 2 | Projekt und Vertragsgrundlagen

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 2(1) Gegenstand ist das Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien, mit Keller, Erdgeschoss und drei Obergeschossen, statischer Bestandsertüchtigung, zweigeschossigem Dachgeschossausbau, Aufzugszubau und hofseitigen Balkonen. Das Errichtungsjahr 1905 ist anhand der in Anlage 2 bezeichneten Bestandsunterlagen zu bestätigen. Das vereinbarte Paket umfasst Tragwerksplanung, Ausführungsunterlagen, Betreuung, Prüfingenieur und Bauwerksbuch für das gesamte Gebäude.	**§ 2(1)** Gegenstand ist das Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien, mit Keller, Erdgeschoss und drei Obergeschossen, statischer Bestandsertüchtigung, zweigeschossigem Dachgeschossausbau, Aufzugszubau und hofseitigen Balkonen. Das Errichtungsjahr 1905 ist anhand der in Anlage 2 bezeichneten Bestandsunterlagen zu bestätigen. Das vereinbarte Paket umfasst Tragwerksplanung, Ausführungsunterlagen, **statische Betreuung nach § 7,** Prüfingenieur und Bauwerksbuch für das gesamte Gebäude. **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER / **M12** Definirea vizitei fizice / Betreuung Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 2 | Projekt und Vertragsgrundlagen

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 2(2) Grundlagen sind der Baubescheid MA 37 vom 2023.04.21, GZ MA37/1539234-2021-1, die genehmigten Einreichpläne P2041, Planstand 2023.04.20, sowie der gemeinsam festgehaltene Bestand und Architekturstand, insbesondere die bereitgestellten Unterlagen vom 2026.09.08. Maßgebliche Dateien, Indizes, Daten, Bewilligungsstatus und Empfang sind in Anlage 2 aufzunehmen. Spätere Dateiuploads ändern den Vertragsumfang nicht stillschweigend. Der AN dokumentiert für seinen Fachbereich die zeitlich und verfahrensrechtlich anwendbaren Vorschriften anhand Bewilligungs- und Planwechselstand, insbesondere der Übergangsregel des Art. V LGBl. für Wien Nr. 25/2026 für bei Inkrafttreten anhängige Verfahren. Aus einer späteren Gesetzesfassung wird keine automatische rückwirkende Nachrüstung des 2023 bewilligten Vorhabens abgeleitet. Erforderliche fachfremde beziehungsweise behördliche Klärungen werden rechtzeitig mit der AG veranlasst.	**§ 2(2)** Grundlagen sind der Baubescheid MA 37 vom 2023.04.21, GZ MA37/1539234-2021-1, die genehmigten Einreichpläne P2041, Planstand 2023.04.20, sowie der gemeinsam festgehaltene Bestand und Architekturstand, insbesondere die bereitgestellten Unterlagen vom 2026.09.08. Maßgebliche Dateien, Indizes, Daten, Bewilligungsstatus und Empfang sind in Anlage 2 aufzunehmen. Spätere Dateiuploads ändern den Vertragsumfang nicht stillschweigend. Der AN dokumentiert für seinen Fachbereich die zeitlich und verfahrensrechtlich anwendbaren Vorschriften anhand Bewilligungs- und Planwechselstand, insbesondere der Übergangsregel des Art. V LGBl. für Wien Nr. 25/2026 für bei Inkrafttreten anhängige Verfahren. Aus einer späteren Gesetzesfassung wird keine automatische rückwirkende Nachrüstung des 2023 bewilligten Vorhabens abgeleitet. Erforderliche fachfremde beziehungsweise behördliche Klärungen werden rechtzeitig mit der AG veranlasst. **Ob ein Planwechsel bereits vorliegt, beantragt oder erst vorgesehen ist, wird in Anlage 2 mit Datei, Index, Datum und Verfahrensstand ausdrücklich festgehalten; sein Vorliegen wird durch diese Klausel nicht behauptet.** **M04** Planwechsel / Einreichplaner Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 2(3) Spätere wirksam vereinbarte Nachträge gehen im ausdrücklich geänderten Bereich vor. Im Übrigen gelten in dieser Reihenfolge: Hauptvertrag; Anlagen 1, 3, 4 und 6; bestätigte Grundlagenliste in Anlage 2; Angebot des AN in Anlage 5. Das Angebot des AN gilt ergänzend, soweit es dem Hauptvertrag und seinen Anlagen nicht widerspricht. Andere AGB und ÖNORM-Vertragsbedingungen werden nur durch ausdrückliche beiderseitige Vereinbarung einbezogen.	**§ 2(3)** Spätere wirksam vereinbarte Nachträge gehen im ausdrücklich geänderten Bereich vor. Im Übrigen gelten in dieser Reihenfolge: Hauptvertrag; Anlagen 1, 3, 4 und 6; bestätigte Grundlagenliste in Anlage 2; Angebot des AN in Anlage 5. Das Angebot des AN gilt ergänzend, soweit es dem Hauptvertrag und seinen Anlagen nicht widerspricht. Andere AGB und ÖNORM-Vertragsbedingungen werden nur durch ausdrückliche beiderseitige Vereinbarung einbezogen. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 2(4) Die Honorarpositionen und das Gesamthonorar sind in Anlage 4 festgelegt. Leistungsumfang, Festpreis- und Zahlungsregeln, Nutzungsrechte und Sicherheiten richten sich nach diesem Vertrag und seinen Anlagen; die Rangfolge nach Abs. 3 gilt. Die Vertragsannahme erfasst das vollständige Vertragsdokument einschließlich sämtlicher Anlagen. Eine Unterzeichnung allein des Angebots in Anlage 5 ersetzt die Unterzeichnung dieses Vertrages nicht.	**§ 2(4)** Die Honorarpositionen und das Gesamthonorar sind in Anlage 4 festgelegt. Leistungsumfang, Festpreis- und Zahlungsregeln, Nutzungsrechte und Sicherheiten richten sich nach diesem Vertrag und seinen Anlagen; die Rangfolge nach Abs. 3 gilt. Die Vertragsannahme erfasst das vollständige Vertragsdokument einschließlich sämtlicher Anlagen. Eine Unterzeichnung allein des Angebots in Anlage 5 ersetzt die Unterzeichnung dieses Vertrages nicht. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 2(5) Der Leistungs- und Bedingungsumfang richtet sich nach diesem Vertrag und seinen Anlagen. Das Originalangebot vom 2026.08.17 nennt eine Gültigkeit von acht Wochen; diese ursprüngliche Bindungsfrist endet am 2026.10.12 und wird durch diese Vertragsvorlage nicht automatisch neu in Gang gesetzt. Vor Unterzeichnung bestätigt der AN ausdrücklich die aktuelle Gültigkeit der Honorarpositionen und des Gesamthonorars, Ressourcen und die relative Terminplanung; eine Verlängerung der Angebotsgültigkeit bedarf seiner ausdrücklichen Bestätigung. Nach beiderseitiger Unterzeichnung gelten das vereinbarte feste Honorar und der achtzehnmonatige Bauphasenrahmen nach §§ 9 und 11. Maßgeblich ist die in Anlage 2 bestätigte tatsächliche Bauteil-/Öffnungsliste einschließlich der dazu üblich erforderlichen Koordination; diese Leistung wird nicht durch pauschale Mengen-, RFI- oder Besprechungsgrenzen beschränkt. Die statischen Betreuungsbesuche richten sich nach § 7, die PI-Beschauen nach § 5. Eine echte spätere Umfangsänderung folgt § 11.	**§ 2(5)** Der Leistungs- und Bedingungsumfang richtet sich nach diesem Vertrag und seinen Anlagen. Das Originalangebot vom 2026.08.17 nennt eine Gültigkeit von acht Wochen; diese ursprüngliche Bindungsfrist endet am 2026.10.12 und wird durch diese Vertragsvorlage nicht automatisch neu in Gang gesetzt. Vor Unterzeichnung bestätigt der AN ausdrücklich die aktuelle Gültigkeit der Honorarpositionen und des Gesamthonorars, Ressourcen und die relative Terminplanung; eine Verlängerung der Angebotsgültigkeit bedarf seiner ausdrücklichen Bestätigung. Nach beiderseitiger Unterzeichnung gelten das vereinbarte feste Honorar und der achtzehnmonatige Bauphasenrahmen nach §§ 9 und 11. Maßgeblich ist die in Anlage 2 bestätigte tatsächliche Bauteil-/Öffnungsliste einschließlich der dazu üblich erforderlichen Koordination; diese Leistung wird nicht durch pauschale Mengen-, RFI- oder Besprechungsgrenzen beschränkt. Die statischen Betreuungsbesuche richten sich nach § 7, die PI-Beschauen nach § 5. Eine echte spätere Umfangsänderung folgt § 11. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

§ 3 | Leistungsumfang und Abgrenzung

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 3(1) Der AN schuldet die vollständigen fachgerechten Planungs-, Prüf- und Dokumentationsergebnisse nach diesem Vertrag und Anlage 1. Er prüft die Vorbemessung und das Fundierungskonzept Jänner 2022 sowie vorhandene Mauerwerks- und Baugrunddaten und entwickelt daraus in eigener Verantwortung eine neue unterfertigte Ausführungsstatik. Vorhandene Gutachten dürfen verwendet werden, soweit sie für den konkreten Umfang fachlich tragfähig sind; ihre ungeprüfte Weitergabe ersetzt die geschuldete Leistung nicht.	**§ 3(1)** Der AN schuldet die vollständigen fachgerechten Planungs-, Prüf- und Dokumentationsergebnisse nach diesem Vertrag und Anlage 1. Er prüft die Vorbemessung und das Fundierungskonzept Jänner 2022 sowie vorhandene Mauerwerks- und Baugrunddaten und entwickelt daraus in eigener Verantwortung eine neue unterfertigte Ausführungsstatik. Vorhandene Gutachten dürfen verwendet werden, soweit sie für den konkreten Umfang fachlich tragfähig sind; ihre ungeprüfte Weitergabe ersetzt die geschuldete Leistung nicht. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 3(2) Enthalten sind Fundamentplatte und Gründung mit Neu/Alt-Anschluss, Aufzugsgrube und Schacht über sämtliche Geschosse, Ertüchtigung der Tram-/Dippelbaumdecken, die nach genehmigter Grundlage vorgesehene Stahlbetonverbunddecke über dem dritten Obergeschoss, tragende Wände, Pfeiler, Stürze, Durchbrüche und Auswechslungen. Die Plattendicke von 30 cm ist eine Konzeptannahme; der AN bestätigt sie durch Bemessung oder bezeichnet eine erforderliche Korrektur.	**§ 3(2)** Enthalten sind Fundamentplatte und Gründung mit Neu/Alt-Anschluss, Aufzugsgrube und Schacht über sämtliche Geschosse, Ertüchtigung der Tram-/Dippelbaumdecken, die nach genehmigter Grundlage vorgesehene Stahlbetonverbunddecke über dem dritten Obergeschoss, tragende Wände, Pfeiler, Stürze, Durchbrüche und Auswechslungen. Die Plattendicke von 30 cm ist eine Konzeptannahme; der AN bestätigt sie durch Bemessung oder bezeichnet eine erforderliche Korrektur. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 3(3) Enthalten sind das Holz-/Stahltragwerk des zweigeschossigen Dachgeschosses, Dachstuhl, Gaupen, Attika, Terrassen, Deckenscheiben, Aussteifungen und Windverbände, der Lastpfad im Bestand bis zur Fundierung, hofseitige Balkone einschließlich statischer Verankerung, Stiegen, Podeste, Stiegenhauswände und tragwerksrelevante Neu/Alt-Verbindungen.	**§ 3(3)** Enthalten sind das Holz-/Stahltragwerk des zweigeschossigen Dachgeschosses, Dachstuhl, Gaupen, Attika, Terrassen, Deckenscheiben, Aussteifungen und Windverbände, der Lastpfad im Bestand bis zur Fundierung, hofseitige Balkone einschließlich statischer Verankerung, Stiegen, Podeste, Stiegenhauswände und tragwerksrelevante Neu/Alt-Verbindungen. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 3(4) Umfasst sind Feuermauern, statisch relevante Nachbaranschlüsse und Kamine/Rauchfänge im Einflussbereich des Tragwerks sowie abschnittsweise Unterfangungen der Gebäudefundamente mit Bemessung, Geometrie, Reihenfolge und Bewehrung. Für statisch notwendige Bauzustände des beauftragten Gebäudetragwerks, insbesondere bei Deckenarbeiten und Öffnungen, werden Lasten, Reihenfolge, erforderliche Abstützungen und Prüfhalte dokumentiert. Die Berechnung und Planung der Baugrubensicherung und des Verbaus sowie von Stützmauern und Außenanlagen wird bauseits durchgeführt und ist nicht beauftragt. Der AN gibt hierfür nur die Lastangaben des eigenen Gebäudes an beziehungsweise stellt sie zur Verfügung. Die Übernahme fremder Baugrubensicherungs- oder Verbauplanung wird durch die beauftragte Unterfangungsplanung nicht begründet; die eigenen tragwerksbezogenen Schnittstellen- und Warnpflichten bleiben bestehen.	**§ 3(4)** Umfasst sind Feuermauern, statisch relevante Nachbaranschlüsse und Kamine/Rauchfänge im Einflussbereich des Tragwerks sowie abschnittsweise Unterfangungen der Gebäudefundamente mit Bemessung, Geometrie, Reihenfolge und Bewehrung. Für statisch notwendige Bauzustände des beauftragten Gebäudetragwerks, insbesondere bei Deckenarbeiten und Öffnungen, werden Lasten, Reihenfolge, erforderliche Abstützungen und Prüfhalte dokumentiert. Die Berechnung und Planung der Baugrubensicherung und des Verbaus sowie von Stützmauern und Außenanlagen wird bauseits durchgeführt und ist nicht beauftragt. Der AN gibt hierfür nur die Lastangaben des eigenen Gebäudes an beziehungsweise stellt sie zur Verfügung. Die Übernahme fremder Baugrubensicherungs- oder Verbauplanung wird durch die beauftragte Unterfangungsplanung nicht begründet; die eigenen tragwerksbezogenen Schnittstellen- und Warnpflichten bleiben bestehen. **M05** Baugrubensicherung / Verbau Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 3(5) Die Tragfähigkeits-, Stabilitäts- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise sowie die für das Vorhaben erforderliche brandschutztechnische Bemessung der tragenden Bauteile sind eingeschlossen. Bestehende Erdbeben- und Bestandsnachweise sind auf Verwendbarkeit zu prüfen und für den vereinbarten Umbau erforderlichenfalls zu ergänzen. Angewendete Vorschriften, Normfassungen und Übergangsbestimmungen sind in den Bemessungsgrundlagen anzugeben.	**§ 3(5)** Die Tragfähigkeits-, Stabilitäts- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise sowie die für das Vorhaben erforderliche brandschutztechnische Bemessung der tragenden Bauteile sind eingeschlossen. Bestehende Erdbeben- und Bestandsnachweise sind auf Verwendbarkeit zu prüfen und für den vereinbarten Umbau erforderlichenfalls zu ergänzen. Angewendete Vorschriften, Normfassungen und Übergangsbestimmungen sind in den Bemessungsgrundlagen anzugeben. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

§ 3 | Leistungsumfang und Abgrenzung

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 3(6) Nicht beauftragt sind BauKG-Koordination, allgemeines Baumanagement, kaufmännische Kostensteuerung, allgemeine ÖBA, Bauführung, allgemeine Baustellenorganisation, ein fachübergreifendes Brandschutzkonzept, Beziehungen zu Käufern/Mietern und allgemeine Außenanlagenplanung. Berechnungen der Weiterleitung in U-Bahn-Schächte und umfassende Beweissicherung fremder Nachbarobjekte erfordern einen gesonderten Auftrag. Die übernommenen tragwerksbezogenen Schnittstellen- und Warnpflichten bleiben bestehen. Die vollständige Bauwerksbucherstellung nach § 6 wird durch diese Abgrenzung nicht auf das Tragwerk beschränkt.	**§ 3(6)** Nicht beauftragt sind BauKG-Koordination, allgemeines Baumanagement, kaufmännische Kostensteuerung, allgemeine ÖBA, Bauführung, allgemeine Baustellenorganisation, ein fachübergreifendes Brandschutzkonzept, Beziehungen zu Käufern/Mietern und allgemeine Außenanlagenplanung. Berechnungen der Weiterleitung in U-Bahn-Schächte und umfassende Beweissicherung fremder Nachbarobjekte erfordern einen gesonderten Auftrag. Die übernommenen tragwerksbezogenen Schnittstellen- und Warnpflichten bleiben bestehen. Die vollständige Bauwerksbucherstellung nach § 6 wird durch diese Abgrenzung nicht auf das Tragwerk beschränkt. **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 3(7) Eine interne Baukostenschätzung oder Prozentmethode ist keine Zusage über die tatsächlichen Baukosten und kein automatischer Index für dieses Honorar. Der vollständige beauftragte Umfang wird im vereinbarten Paketpreis und nicht nur in einer einzelnen Honorarposition übernommen.	**§ 3(7)** Eine interne Baukostenschätzung oder Prozentmethode ist keine Zusage über die tatsächlichen Baukosten und kein automatischer Index für dieses Honorar. Der vollständige beauftragte Umfang wird im vereinbarten Paketpreis und nicht nur in einer einzelnen Honorarposition übernommen. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

§ 4 | Ausführungsunterlagen und Planänderungen

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 4(1) Der AN erstellt aufeinander abgestimmte Positions- und Lastpläne je Geschoss, Schalungs- und Bewehrungspläne, Bewehrungs- und Biegelisten, Führungs- und statische Detailpläne für Holz und Stahl sowie Mengen- und Stücklisten aus seiner Planung. Anlage 1 legt den bauteilbezogenen Mindestinhalt fest. Technische Bieterfragen und eine tragwerksbezogene Schnittstellenliste sind enthalten; kaufmännische Angebotswertung und allgemeine kaufmännische Vergabeabstimmungen sind ausgeschlossen.	**§ 4(1)** Der AN erstellt aufeinander abgestimmte Positions- und Lastpläne je Geschoss, Schalungs- und Bewehrungspläne, Bewehrungs- und Biegelisten, Führungs- und statische Detailpläne für Holz und Stahl sowie Mengen- und Stücklisten aus seiner Planung. Anlage 1 legt den bauteilbezogenen Mindestinhalt fest. Technische Bieterfragen und eine tragwerksbezogene Schnittstellenliste sind enthalten; kaufmännische Angebotswertung und allgemeine kaufmännische Vergabeabstimmungen sind ausgeschlossen. **Allgemeine architektonische Polierpläne sind von diesen statischen Ausführungsunterlagen zu unterscheiden und werden durch die in Anlage 6 bezeichnete Fachperson bereitgestellt; die rechtzeitige statische Schnittstellenabstimmung bleibt Aufgabe des AN.** **M01** Polierpläne / responsabilul arhitectural / **M06** Detalii de oțel și planuri de atelier Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 4(2) Sämtliche tragwerksrelevanten Knoten, Anschlüsse und Befestigungen werden bemessen. Die Unterlagen enthalten Typ beziehungsweise nachvollziehbare Bemessungskriterien, Materialien, Abmessungen, Anzahl und Anordnung der Verbindungsmittel, Rand- und Achsabstände, Blechdicken und Schweißnahtangaben. Maßgebliche Kräfte und Momente werden positionsbezogen im Rechenwerk und in den Plänen angegeben. Erforderliche Ausführungsdetails dürfen nicht allein auf eine noch nicht beauftragte Werkstattplanung verlagert werden. Die vollständigen Knoten-, Anschluss- und Ankerangaben werden mit dem betroffenen Bauteil geliefert: D2 Fundierung/Lift/Unterfangung des Gebäudes, D3 Bestand/Öffnungen, D4 Dachgeschoss, D5 Balkone/Stiegen/Rest; jeweils vor Bestellung, Fertigung und Ausführung.	**§ 4(2)** **Der AN verantwortet die tragwerksrelevante Bemessung** und **legt die maßgeblichen Kräfte,** Abmessungen, **Werkstoffe,** Anschluss- und **Verankerungsanforderungen nachvollziehbar fest. Herstellungsabhängige Anschlussdetails** werden mit dem **tatsächlich beauftragten Stahl- oder Holzbauunternehmen abgestimmt; dessen Werkstattplanung nach Abs. 3 bleibt von den eigenen statischen Planungs- und Prüfpflichten des AN getrennt. Die für Bestellung und Herstellung erforderlichen statischen Angaben sind mit dem** betroffenen **Lieferpaket D2, D3,** D4 **oder** D5 **rechtzeitig bereitzustellen. Eine bloße Verweisung auf einen noch unbekannten Hersteller ersetzt keine bereits fällige eigene Bemessung. Vor Herstellung werden die prüfpflichtigen Anschluss-** und **Werkstattunterlagen auf Übereinstimmung mit der Statik kontrolliert; noch offene Angaben und Freigabegrenzen werden ausdrücklich bezeichnet.** **M06** Detalii de oțel și planuri de atelier Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 4 | Ausführungsunterlagen und Planänderungen

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 4(3) Herstellungsspezifische Werkstatt-, Abbund- und Fertigungspläne erstellt der ausführende Betrieb. Der AN stellt alle erforderlichen statischen Angaben und Details bereit und prüft dessen Pläne sowie Fertigteil-, Anker- und Dübelnachweise vor Herstellung. Herstellungsspezifische NC-/CNC-Dateien des Betriebes sind keine zusätzlich vom AN zu erstellende Fertigungsleistung. D5 umfasst die bis dahin rechtzeitig eingelangten Werkstattunterlagen und jedenfalls das vollständige eigene Ausführungsset des AN. Später eingelangte Werkstattunterlagen bleiben im Paket zu prüfen: die übliche Prüfung erfolgt binnen zwei Werktagen ab nachweisbarem Eingang; bei technisch erforderlicher längerer Bearbeitung nennt der AN innerhalb derselben Frist begründet einen konkreten Prüfungstermin. Vor der erforderlichen Prüfung darf keine Fertigung erfolgen. Späterer Fremdplaneingang allein verschiebt nicht die bereits fällige eigene Bemessung, Knoten-, Anker- und Detailplanung und begründet kein Zusatzhonorar; eine echte Umfangsänderung wird gesondert nach § 11 beurteilt.	**§ 4(3)** Herstellungsspezifische Werkstatt-, Abbund- und Fertigungspläne erstellt der ausführende Betrieb. Der AN stellt alle erforderlichen statischen Angaben und Details bereit und prüft dessen Pläne sowie Fertigteil-, Anker- und Dübelnachweise vor Herstellung. Herstellungsspezifische NC-/CNC-Dateien des Betriebes sind keine zusätzlich vom AN zu erstellende Fertigungsleistung. D5 umfasst die bis dahin rechtzeitig eingelangten Werkstattunterlagen und jedenfalls das vollständige eigene Ausführungsset des AN. Später eingelangte Werkstattunterlagen bleiben im Paket zu prüfen: die übliche Prüfung erfolgt binnen **fünf** Werktagen ab nachweisbarem Eingang; bei technisch erforderlicher längerer Bearbeitung nennt der AN innerhalb derselben Frist begründet einen konkreten Prüfungstermin. Vor der erforderlichen Prüfung darf keine Fertigung erfolgen. Späterer Fremdplaneingang allein verschiebt nicht die bereits fällige eigene Bemessung, Knoten-, Anker- und Detailplanung und begründet kein Zusatzhonorar; eine echte Umfangsänderung wird gesondert nach § 11 beurteilt. **M06** Detalii de oțel și planuri de atelier Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 4(4) Im Honorar enthalten sind mindestens zwei sachlich zusammenhängende Korrekturzyklen je Plan sowie die unentgeltliche Behebung eigener Fehler. Ein abgestimmter tragwerksbezogener Planwechsel innerhalb des vereinbarten Umbaukonzeptes, insbesondere Anpassungen von Wänden und Wohnungszuschnitten, einschließlich erforderlicher Berechnungen und Planbeilagen ist enthalten. Eine zusätzliche grundlegende Variante oder Änderung des Tragwerkskonzepts unterliegt § 11.	**§ 4(4)** Im Honorar enthalten sind mindestens zwei sachlich zusammenhängende Korrekturzyklen je Plan sowie die unentgeltliche Behebung eigener Fehler. Ein abgestimmter tragwerksbezogener Planwechsel innerhalb des vereinbarten Umbaukonzeptes, insbesondere Anpassungen von Wänden und Wohnungszuschnitten, einschließlich erforderlicher Berechnungen und Planbeilagen ist enthalten. Eine zusätzliche grundlegende Variante oder Änderung des Tragwerkskonzepts unterliegt § 11. **Der enthaltene Planwechsel wird nur auf konkrete, dokumentierte Anforderung der AG ausgearbeitet; ein bereits vorliegender oder eingereichter Planwechsel wird damit nicht unterstellt.** **M04** Planwechsel / Einreichplaner Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 4(5) Die architektonische Einreichung erfolgt durch den gesondert beauftragten Einreichplaner. Der AN liefert strukturelle Zuarbeit, Bewilligungsabgleich und Antworten auf tragwerksbezogene Behördenrückfragen. Abweichungen, die vor Ausführung ein behördliches Verfahren benötigen, sind rechtzeitig zu kennzeichnen; maßgeblich bleibt der tatsächlich ausführbare bewilligte Stand.	**§ 4(5)** Die architektonische Einreichung erfolgt durch den gesondert beauftragten Einreichplaner. Der AN liefert strukturelle Zuarbeit, Bewilligungsabgleich und Antworten auf tragwerksbezogene Behördenrückfragen. Abweichungen, die vor Ausführung ein behördliches Verfahren benötigen, sind rechtzeitig zu kennzeichnen; maßgeblich bleibt der tatsächlich ausführbare bewilligte Stand. **Die zuständige Person sowie vorhandene Entwürfe und der tatsächlich bewilligte Architekturstand werden in Anlagen 2 und 6 bezeichnet; noch fehlende Unterlagen sind mit Termin und Verantwortlichem anzufordern.** **M01** Polierpläne / responsabilul arhitectural / **M04** Planwechsel / Einreichplaner Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 5 | Prüfingenieur und Fertigstellungsnachweise

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 5(1) Der AN übernimmt die Prüfingenieurleistungen nach § 127 BO für Wien bis zur Fertigstellung. Die AG bestellt und meldet die in Anlage 6 benannte geeignete Person vor Baubeginn unter Verwendung der vom AN vorbereiteten Unterlagen; der Nachweis ihrer Kenntnisnahme ist beizulegen. Bei Wechsel ist die Bekanntgabe unverzüglich zu erneuern.	**§ 5(1)** Der AN übernimmt die Prüfingenieurleistungen nach § 127 BO für Wien bis zur Fertigstellung. Die AG bestellt und meldet die in Anlage 6 benannte geeignete Person vor Baubeginn unter Verwendung der vom AN vorbereiteten Unterlagen; der Nachweis ihrer Kenntnisnahme ist beizulegen. Bei Wechsel ist die Bekanntgabe unverzüglich zu erneuern. **Identität, aktuelle einschlägige Befugnis, Unabhängigkeit und vertragliche Einbindung der tatsächlich tätigen Person sind vor Unterzeichnung beziehungsweise jedenfalls vor der erforderlichen Bestellung nachzuweisen; die Funktionsübernahme setzt die eindeutige Benennung und den Nachweis der erforderlichen Befugnis voraus.** **M07** Persoana PI Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 5(2) Der Prüfingenieur muss Ziviltechniker oder gerichtlich beeideter Sachverständiger für das einschlägige Fachgebiet sein, vom Bauwerber und Bauführer verschieden sein und darf zu ihnen in keinem Dienst- oder Organschaftsverhältnis stehen. Eine Kumulierung mit der Planung wird nur bei nachgewiesener Befugnis und gesetzeskonformer personeller Gestaltung zugelassen. Interne Kontrolle durch eine zweite fachkundige Person ersetzt keine vorgeschriebene Unabhängigkeit.	**§ 5(2)** Der Prüfingenieur muss Ziviltechniker oder gerichtlich beeideter Sachverständiger für das einschlägige Fachgebiet sein, vom Bauwerber und Bauführer verschieden sein und darf zu ihnen in keinem Dienst- oder Organschaftsverhältnis stehen. Eine Kumulierung mit der Planung wird nur bei nachgewiesener Befugnis und gesetzeskonformer personeller Gestaltung zugelassen. Interne Kontrolle durch eine zweite fachkundige Person ersetzt keine vorgeschriebene Unabhängigkeit. **M07** Persoana PI Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 5(3) Der Beschauplan wird aus Bewilligung, Tragwerk, Bauablauf und gesetzlichen Prüfpflichten entwickelt. Er umfasst erforderliche Prüfungen von Untergrund, Fundamenten, Bewehrung, Trägern, Stützen und Schweißverbindungen, Rohbaubeschau und Nachweise der konsens- und vorschriftsgemäßen Ausführung, einschließlich tragwerksrelevanter Ausbau- und Endprüfungen. Die Prüfingenieurleistungen und die hierfür erforderlichen physischen Beschauen sind mit der PI-Pauschale von EUR 10.000,00 abgegolten; für diese Beschauen wird keine zahlenmäßige Besuchsgrenze vereinbart. Der Höchstwert von acht Besuchen und die Viererpakete nach § 7 betreffen ausschließlich die statische Betreuung. Eine ausschließlich für eine abgegoltene PI-Leistung erforderliche Anwesenheit verbraucht keinen Betreuungsbesuch und begründet kein Zusatzhonorar. Bei gleichzeitiger tatsächlicher statischer Betreuung und PI-Prüfung wird dieselbe Anwesenheit nur einmal als Betreuungsbesuch gezählt; eine zweite Termin- oder PI-Wegvergütung ist ausgeschlossen. Eine notwendige Prüfung darf weder ausgelassen noch als bereits durchgeführt ausgegeben werden.	**§ 5(3)** Der **benannte Prüfingenieur legt auf Grundlage der** Bewilligung, **des Tragwerks, des tatsächlichen Bauablaufs** und **der** gesetzlichen **Aufgaben die notwendigen Prüfungen, Beschauen** und **Haltepunkte fest** und **dokumentiert sie in einem vor B0 abgestimmten Prüf- und Beschauplan. Dieser bezeichnet Bauteil, Prüfgegenstand, Anlass oder Bauphase, erforderlichen Vorlauf und Befund. Die für das vereinbarte Vorhaben erforderlichen PI-Leistungen einschließlich** der hierfür **notwendigen Anwesenheiten werden** der **eigenen Pauschale** von EUR 10.000,00 **zugeordnet; ihr Umfang und** diese **Preiszuordnung sind vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen. Die Zahl der statischen Betreuungsbesuche** nach § 7 **bildet keinen Ersatz oder Höchstwert gesetzlich erforderlicher PI-Kontrollen. Eine reine PI-Anwesenheit wird nicht zusätzlich als** statische **Betreuung verrechnet. Bei gemeinsamem tatsächlichem PI-** und **Betreuungsinhalt** wird **derselbe Termin höchstens** einmal als Betreuungsbesuch **erfasst;** eine zweite **Wegvergütung entfällt. Keine** notwendige Prüfung **wird** ausgelassen **oder ohne tatsächliche Durchführung bestätigt. Echte Änderungen des vereinbarten Vorhabens werden nach § 11 abgegrenzt.** **M08** PI: program, număr de controale, preț Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 5(4) Zum Prüfprogramm gehören Plausibilitätsprüfung der Vorbemessung, dokumentierte Kontrolle der Berechnungen durch eine weitere fachkundige Person, Festlegung der Zuverlässigkeits- und Schadensfolgeklasse, Plan/Statik-Abgleich, Prüfung fremder Werkstattunterlagen und der erforderlichen Beton-, Stahl- und Holznachweise einschließlich zugehöriger Prüf- und Würfelbefunde.	**§ 5(4)** **Der AN bleibt für die Richtigkeit und vollständige Dokumentation seiner eigenen Tragwerksplanung einschließlich fachgerechter interner Qualitätssicherung verantwortlich. Davon zu unterscheiden sind die gesetzlichen PI-Überprüfungen** der **Bauausführung und eine gegebenenfalls zusätzlich angeordnete eigenständige Prüfstatik. Der Plan/Statik-Abgleich, die erforderliche Beurteilung von Hersteller- und Werkstattunterlagen sowie die Prüfung** der **im vereinbarten Tätigkeitsbereich benötigten Materialnachweise werden konkret im** Prüf- und **Schnittstellenplan zugeordnet. Prüfzeugnisse und Würfelbefunde werden nach tatsächlichem Baufortschritt rechtzeitig angefordert und auf Plausibilität und Verwendbarkeit geprüft; eine eigene Laborleistung wird dadurch nicht ohne gesonderte Vereinbarung beauftragt. Gesetzliche Befugnis-, Unabhängigkeits-, Kontroll- und Warnpflichten werden nicht eingeschränkt.** **M09** Prüfprogramm / zusätzliche Prüfstatik / **M14** Materiale, probe și Würfelbefunde Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 5 | Prüfingenieur und Fertigstellungsnachweise

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 5(5) Jede Beschau erhält einen Befund mit Datum, Bauteil, Planstand, Feststellungen, Freigaben, Mängeln und Fristen. Die Übermittlung erfolgt grundsätzlich binnen drei Werktagen. Sicherheitskritische Abweichungen, Warnungen und gesetzlich erforderliche Behördenmeldungen erfolgen unverzüglich und sind nicht von einer Zustimmung der AG abhängig.	**§ 5(5)** Jede Beschau erhält einen Befund mit Datum, Bauteil, Planstand, Feststellungen, Freigaben, Mängeln und Fristen. Die Übermittlung erfolgt grundsätzlich binnen drei Werktagen. Sicherheitskritische Abweichungen, Warnungen und gesetzlich erforderliche Behördenmeldungen erfolgen unverzüglich und sind nicht von einer Zustimmung der AG abhängig. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 5(6) Der AN organisiert im Gesamtpaket eine aktuell entsprechend befugte und nach § 128 Abs. 2 Z 1 unabhängige Ziviltechnikerperson für die Fertigstellungsbestätigung. Die Eignung als gerichtlicher Sachverständiger für die PI-Funktion genügt hierfür allein nicht. Er erstellt die eigenen Tragwerksbefunde, sammelt die notwendigen Drittbefunde, prüft ihre Vollständigkeit im übernommenen Zuständigkeitsbereich und koordiniert das Anzeigepaket mit AG, Bauführer und Einreichplaner. Bestätigungen werden nur im Umfang der Befugnis und auf nachgewiesener Grundlage abgegeben. Ein statischer Einzelbefund gilt nicht als vollständige ZT-Bestätigung über das Anzeigepaket.	**§ 5(6)** Der AN organisiert im Gesamtpaket eine aktuell entsprechend befugte und nach § 128 Abs. 2 Z 1 unabhängige Ziviltechnikerperson für die Fertigstellungsbestätigung. Die Eignung als gerichtlicher Sachverständiger für die PI-Funktion genügt hierfür allein nicht. Er erstellt die eigenen Tragwerksbefunde, sammelt die notwendigen Drittbefunde, prüft ihre Vollständigkeit im übernommenen Zuständigkeitsbereich und koordiniert das Anzeigepaket mit AG, Bauführer und Einreichplaner. Bestätigungen werden nur im Umfang der Befugnis und auf nachgewiesener Grundlage abgegeben. Ein statischer Einzelbefund gilt nicht als vollständige ZT-Bestätigung über das Anzeigepaket. **Die tatsächlich ausstellende ZT-Person, ihre Zuständigkeit und die Preiszuordnung werden in Anlage 6 ausdrücklich bestätigt; die organisatorische und fachliche Zuordnung wird eindeutig dokumentiert. Der AN ergänzt vor Unterzeichnung in Anlage 6 die konkrete Person sowie die ausdrückliche Bestätigung, ob die vorstehend vollständig bezeichneten ZT-Leistungen im Gesamthonorar enthalten sind und welcher bestehenden Position sie zugeordnet sind. Eine abweichende Vergütung bedarf vor Unterzeichnung einer ausdrücklich beiderseits vereinbarten Anpassung; eine einseitige Zusatzrechnung wird dadurch nicht zugelassen.** **M10** Certificarea finală ZT Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 5(7) Installations-, Kanal-, Abgas-, Trinkwasser- und sonstige fachfremde Nachweise sowie allgemeine Architekturdokumente werden durch die zuständigen Beteiligten unter Mitwirkung der AG bereitgestellt. Der AN benennt sie rechtzeitig in der Schnittstellenliste, integriert sie sachgerecht und liefert die eigene Zuarbeit, auch für die von der Bauwerksbuchregistrierung getrennte Gebäudebeschreibung nach § 128b. Er bearbeitet tragwerksbezogene MA-37-Rückfragen bis zum Abschluss seiner vereinbarten Leistungen und nimmt an einer angesetzten behördlichen Endbeschau teil.	**§ 5(7)** Installations-, Kanal-, Abgas-, Trinkwasser- und sonstige fachfremde Nachweise sowie allgemeine Architekturdokumente werden durch die zuständigen Beteiligten unter Mitwirkung der AG bereitgestellt. Der AN benennt sie rechtzeitig in der Schnittstellenliste, integriert sie sachgerecht und liefert die eigene Zuarbeit, auch für die von der Bauwerksbuchregistrierung getrennte Gebäudebeschreibung nach § 128b. Er bearbeitet tragwerksbezogene MA-37-Rückfragen bis zum Abschluss seiner vereinbarten Leistungen und nimmt an einer angesetzten behördlichen Endbeschau teil. **M10** Certificarea finală ZT / **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 5(8) Erforderliche eigene Fachpersonen und eine bei Vertragsabschluss fachgerecht erkennbare zusätzliche Prüfstatik organisiert der AN innerhalb des Paketpreises. Eine erst später angeordnete, zuvor nicht erkennbare Prüfung außerhalb des vereinbarten Projektumfangs wird nach § 11 behandelt. Eine unrichtige Bestätigung oder die behördliche Anerkennung ohne die gesetzlichen Voraussetzungen wird nicht geschuldet.	**§ 5(8)** **Vor Unterzeichnung wird anhand der Bewilligung** und **der fachlich erkennbaren Anforderungen festgehalten, ob neben der eigenen Qualitätssicherung und den gesetzlichen PI-Leistungen** eine zusätzliche **eigenständige** Prüfstatik **benötigt wird. Prüfgegenstand, befugte Person, Verantwortlichkeit und Preiszuordnung werden in Anlage 6 konkret bezeichnet. Eine offene Bezeichnung begründet weder die Bestellung einer unbestimmten Drittleistung noch eine automatische Kostenübernahme** der **AG. Für die bereits geschuldeten eigenen Planungs-, Prüf- und Warnpflichten entsteht kein Zusatzhonorar.** Eine später **notwendige echte Zusatzleistung** wird nach § 11 **behandelt; gesetzliche Sicherheits- und Behördenpflichten bleiben gewahrt.** **M09** Prüfprogramm / zusätzliche Prüfstatik Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 6 | Bauwerksbuch für das gesamte Gebäude

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 6(1) Der AN erstellt beziehungsweise vervollständigt das Bauwerksbuch für das gesamte bestehende Wohngebäude und sämtliche neuen oder geänderten Bauteile. Der Umfang umfasst alle nach § 128a BO für Wien prüfpflichtigen sicherheitsrelevanten Bauteile, insbesondere Tragwerk, Gebäudehülle, Geländer und Brüstungen. Ein Bauwerksbuch allein für den Dachgeschossausbau oder nur für strukturelle Neubauteile genügt nicht. Geeignete Fachpersonen für außerhalb der eigenen Befugnis liegende Buch- und Erstprüfungsbestandteile werden im Paket organisiert.	**§ 6(1)** Der AN erstellt beziehungsweise vervollständigt das Bauwerksbuch für das gesamte bestehende Wohngebäude und sämtliche neuen oder geänderten Bauteile. Der Umfang umfasst alle nach § 128a BO für Wien prüfpflichtigen sicherheitsrelevanten Bauteile, insbesondere Tragwerk, Gebäudehülle, Geländer und Brüstungen. Ein Bauwerksbuch allein für den Dachgeschossausbau oder nur für strukturelle Neubauteile genügt nicht. Geeignete Fachpersonen für außerhalb der eigenen Befugnis liegende Buch- und Erstprüfungsbestandteile werden im Paket organisiert. **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 6(2) Ersteller und Erstprüfer müssen die jeweils einschlägige Berufsberechtigung haben, vom Bauwerber, Bauführer und Eigentümer verschieden sein und dürfen zu diesen Personen in keinem Dienst- oder Organschaftsverhältnis stehen. Beide Funktionen werden in Anlage 6 dokumentiert. Sie müssen nicht allein aufgrund dieses Vertrages stets zwei unterschiedlichen Personen zugeordnet werden; die konkrete Kombination setzt gesetzeskonforme Befugnis, Unabhängigkeit und fachliche Eignung voraus.	**§ 6(2)** Ersteller und Erstprüfer müssen die jeweils einschlägige Berufsberechtigung haben, vom Bauwerber, Bauführer und Eigentümer verschieden sein und dürfen zu diesen Personen in keinem Dienst- oder Organschaftsverhältnis stehen. Beide Funktionen werden in Anlage 6 dokumentiert. Sie müssen nicht allein aufgrund dieses Vertrages stets zwei unterschiedlichen Personen zugeordnet werden; die konkrete Kombination setzt gesetzeskonforme Befugnis, Unabhängigkeit und fachliche Eignung voraus. **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 6(3) Das elektronische Buch enthält die einschlägigen Bewilligungen und Fertigstellungs-/Benützungsunterlagen, die prüfpflichtigen Bauteile, Zeitpunkt und Ergebnisse der Erstprüfung, Folgeintervalle und nächsten Prüftermin, Qualifikationsvoraussetzungen künftiger Prüfer sowie ein aktuelles Baugebrechenverzeichnis und einen Plan zur Behebung festgestellter Gebrechen. Enthalten sind die nachvollziehbare Fotodokumentation relevanter Riss-/Schadensstellen und ein Plan- und Dokumentenverzeichnis mit Ablageorten. Grenzen einer Prüfung unzugänglicher Teile sind ausdrücklich zu kennzeichnen.	**§ 6(3)** Das elektronische Buch enthält die einschlägigen Bewilligungen und Fertigstellungs-/Benützungsunterlagen, die prüfpflichtigen Bauteile, Zeitpunkt und Ergebnisse der Erstprüfung, Folgeintervalle und nächsten Prüftermin, Qualifikationsvoraussetzungen künftiger Prüfer sowie ein aktuelles Baugebrechenverzeichnis und einen Plan zur Behebung festgestellter Gebrechen. Enthalten sind die nachvollziehbare Fotodokumentation relevanter Riss-/Schadensstellen und ein Plan- und Dokumentenverzeichnis mit Ablageorten. Grenzen einer Prüfung unzugänglicher Teile sind ausdrücklich zu kennzeichnen. **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 6(4) Die nach § 128a Abs. 4 Z 7 in der im konkreten Fall anwendbaren Fassung erforderliche Dokumentation einschlägiger Maßnahmen und Änderungen wird integriert; zeitliche Übergangsregeln werden nach § 2 dokumentiert. Soweit einschlägig, betrifft dies Maßnahmen nach § 118c Abs. 2 und 7. Energie- und Haustechnikfachplaner liefern unter Mitwirkung der AG die fachfremden Nachweise. Der AN fordert sie konkret an, ordnet sie zu und dokumentiert Fehlendes. Energetische Systemplanung, physische Bauausführung und die Reparatur historischer Gebäudeschäden sind dadurch nicht beauftragt.	**§ 6(4)** Die **im konkreten Fall** nach § 128a Abs. 4 Z 7 **BO für Wien** erforderliche Dokumentation einschlägiger Maßnahmen und Änderungen wird **in der auf das Vorhaben jeweils anwendbaren Fassung integriert. Die maßgeblichen Vorschriften und allfälligen** Übergangsregeln werden nach § 2 **dokumentiert; aus dieser Verweisung folgt kein pauschaler rückwirkender Umbauauftrag.** Soweit **einschlägig liefern** Energie- und Haustechnikfachplaner unter Mitwirkung der AG die fachfremden Nachweise. Der AN fordert sie konkret an, ordnet sie zu und dokumentiert Fehlendes. **Eigene Energiesystemplanung,** physische Bauausführung und die Reparatur historischer Gebäudeschäden sind dadurch nicht beauftragt. **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER / **M21** Trimiteri legale aplicabile Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 6 | Bauwerksbuch für das gesamte Gebäude

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 6(5) Der AN veranlasst die im konkreten Fall erforderliche Registrierung und liefert den tatsächlichen Nachweis für die Fertigstellungsanzeige nach § 128 Abs. 2 Z 9. Bei bestätigt vor 1919 errichtetem Bestand ist die Frist 2027.12.31, gegebenenfalls eine frühere verbindliche Frist, einzuhalten. Für neue beziehungsweise umgebaute Teile sind die erforderlichen Unterlagen vor Fertigstellungsanzeige bereitzustellen. Eine bloße PDF-Übergabe ersetzt eine erforderliche Registrierung nicht; Registrierung bestätigt nicht automatisch Mangelfreiheit.	**§ 6(5)** Der AN veranlasst die im konkreten Fall erforderliche Registrierung und liefert den tatsächlichen Nachweis für die Fertigstellungsanzeige nach § 128 Abs. 2 Z 9. Bei bestätigt vor 1919 errichtetem Bestand ist die Frist 2027.12.31, gegebenenfalls eine frühere verbindliche Frist, einzuhalten. Für neue beziehungsweise umgebaute Teile sind die erforderlichen Unterlagen vor Fertigstellungsanzeige bereitzustellen. Eine bloße PDF-Übergabe ersetzt eine erforderliche Registrierung nicht; Registrierung bestätigt nicht automatisch Mangelfreiheit. **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 6(6) Die AG kündigt ihren vorgesehenen Fertigstellungs- und Anzeigetermin mindestens sechs Wochen zuvor an. Der AN benennt fehlende Grundlagen binnen fünf Werktagen. Die Vorfassung ist zwanzig Werktage und die zu diesem Zeitpunkt vollständige Fassung mit erforderlichen Bestätigungen und Registrierung zehn Werktage vor dem vereinbarten Anzeigetermin zu liefern. Tatsächlich später entstehende Endbefunde sind binnen fünf Werktagen nach Vorliegen, jedenfalls vor Anzeige, einzubauen. Frühere gesetzliche Fristen gehen vor; notwendige Fortschreibungen bis zum Abschluss sind enthalten.	**§ 6(6)** Die AG kündigt ihren vorgesehenen Fertigstellungs- und Anzeigetermin mindestens sechs Wochen zuvor an. Der AN benennt fehlende Grundlagen binnen fünf Werktagen. Die Vorfassung ist zwanzig Werktage und die zu diesem Zeitpunkt vollständige Fassung mit erforderlichen Bestätigungen und Registrierung zehn Werktage vor dem vereinbarten Anzeigetermin zu liefern. Tatsächlich später entstehende Endbefunde sind binnen fünf Werktagen nach Vorliegen, jedenfalls vor Anzeige, einzubauen. Frühere gesetzliche Fristen gehen vor; notwendige Fortschreibungen bis zum Abschluss sind enthalten. **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 6(7) Das Buch wird als unterfertigtes PDF, im gesetzlichen elektronischen Format und in einem für Fortschreibung nutzbaren bearbeitbaren Format mit geordneter Dokumentenstruktur übergeben. Die laufende gesetzliche Führung und spätere periodische Folgeprüfungen nach Abschluss verbleiben beim Eigentümer beziehungsweise seiner Hausverwaltung; sie werden nicht als unbefristete kostenlose Betreuung übernommen.	**§ 6(7)** Das Buch wird als unterfertigtes PDF, im gesetzlichen elektronischen Format und in einem für Fortschreibung nutzbaren bearbeitbaren Format mit geordneter Dokumentenstruktur übergeben. Die laufende gesetzliche Führung und spätere periodische Folgeprüfungen nach Abschluss verbleiben beim Eigentümer beziehungsweise seiner Hausverwaltung; sie werden nicht als unbefristete kostenlose Betreuung übernommen. **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 6(8) [În R09 nu există acest alineat.]	**§ 6(8)** **Für den vollständigen Leistungsumfang dieses § 6 einschließlich der erforderlichen geeigneten Fachbeiträge, der Erstprüfung des Bestands, der Dokumentation, der erforderlichen Registrierung und der Fortschreibung für neue beziehungsweise geänderte Bauteile bis zum vereinbarten Abschluss wird ein gesondertes Pauschalhonorar von EUR 2.500,00 netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer vereinbart. Dieser Betrag ist im Gesamthonorar nach § 11 und Anlage 4 bereits enthalten und wird nicht nochmals zusätzlich zum dortigen Gesamtbetrag verrechnet. Die Prüfung kann sachgerechte Grenzen aufgrund fehlender Zugänglichkeit haben; sie sind im Befund konkret zu dokumentieren und ändern den geschuldeten Gesamtgebäudebezug nicht. Neue invasive Öffnungen, Laborprüfungen oder bauliche Mängelbehebungen sind nicht allein durch die Bucherstellung beauftragt; §§ 8 und 11 gelten. Bereits erkennbare notwendige Fachbeiträge zur vereinbarten Bucherstellung sind mit der Pauschale abgegolten.**

§ 7 | Statische Betreuung und Ortstermine

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 7(1) Die Pauschale für statische Betreuung von EUR 2.000,00 umfasst die nach Erfordernis notwendige Anwesenheit bei Baubesprechungen und die tatsächliche statische Betreuung mit maximal acht physischen Besuchen. Vorbereitung, übliche An- und Rückfahrt, fachliche Kontrolle, Befund und übliche Nachbearbeitung sind jeweils eingeschlossen. Die Anzahl ist eine Höchstzahl, kein verpflichtender Mindestabruf. Die anfängliche fachliche Begehung nach § 8 wird, soweit bei ihr tatsächliche statische Betreuung erfolgt, als einer dieser acht Besuche erfasst; eine zusätzliche neunte kostenlose Betreuungsanwesenheit wird dadurch nicht zugesagt. Eine rein digitale Besprechung oder administrative Bestellung zählt nicht als physischer Besuch. PI-Beschauen werden gesondert nach § 5, ohne zahlenmäßige Besuchsgrenze, erfüllt.	**§ 7(1)** Die Pauschale für statische Betreuung von EUR 2.000,00 umfasst die nach Erfordernis notwendige Anwesenheit bei Baubesprechungen und die tatsächliche statische Betreuung mit maximal acht physischen Besuchen. Vorbereitung, übliche An- und Rückfahrt, fachliche Kontrolle, Befund und übliche Nachbearbeitung sind jeweils eingeschlossen. Die Anzahl ist eine Höchstzahl, kein verpflichtender Mindestabruf. Die anfängliche fachliche Begehung nach § 8 wird, soweit bei ihr tatsächliche statische Betreuung erfolgt, als einer dieser acht Besuche erfasst; eine zusätzliche neunte kostenlose Betreuungsanwesenheit wird dadurch nicht zugesagt. **Ein ausschließliches Telefonat, eine Videokonferenz oder die** rein administrative **Abwicklung eines Auftrags ist kein** physischer **Baustellenbesuch. Die notwendige übliche fachliche Fernkoordination ist enthalten. Umfang und Preiszuordnung der** PI-Beschauen **richten sich** gesondert nach § **5; die Zahl der statischen Besuche begrenzt nicht die gesetzlichen PI-Pflichten.** **M08** PI: program, număr de controale, preț / **M12** Definirea vizitei fizice / Betreuung Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 7(2) Anlage 3 enthält acht vorgesehene Betreuungsfelder einschließlich der anfänglichen Begehung, soweit dort tatsächliche statische Betreuung erfolgt. Der konkrete Ablauf wird nach dem tatsächlichen Bedarf gemeinsam bestätigt. Untergrund und Fundierung werden vor ihrer Herstellung mit den Bemessungsannahmen abgeglichen und notwendige Empfehlungen beziehungsweise Anpassungen dokumentiert. Für jede tatsächliche Anwesenheit werden Funktionen und Befundinhalte festgehalten. Eine gleichzeitige statische Betreuung und PI-Prüfung begründet nur einen Betreuungsbesuch und keine zweite Reisevergütung. Eine ausschließlich abgegoltene PI-Beschau wird nicht als zusätzlicher Betreuungsbesuch umgewidmet.	**§ 7(2)** Anlage 3 enthält acht vorgesehene Betreuungsfelder einschließlich der anfänglichen Begehung, soweit dort tatsächliche statische Betreuung erfolgt. Der konkrete Ablauf wird nach dem tatsächlichen Bedarf gemeinsam bestätigt. Untergrund und Fundierung werden vor ihrer Herstellung mit den Bemessungsannahmen abgeglichen und notwendige Empfehlungen beziehungsweise Anpassungen dokumentiert. Für jede tatsächliche Anwesenheit werden Funktionen und Befundinhalte festgehalten. Eine gleichzeitige statische Betreuung und PI-Prüfung begründet nur einen Betreuungsbesuch und keine zweite Reisevergütung. Eine ausschließlich abgegoltene PI-Beschau wird nicht als zusätzlicher Betreuungsbesuch umgewidmet. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 7(3) Jeder Termin wird mit ID, Datum, Dauer, Bauteilen, Funktionen, Planständen, Feststellungen und zugehörigen Befunden in einem zugänglichen Register dokumentiert. Mehrere tatsächlich kontrollierte Phasen dürfen zu einem physischen Termin zusammengefasst werden; eine nicht kontrollierte kritische Phase darf nicht allein wegen Zusammenfassung als erledigt gelten. Die übliche laufende technische Telefon-/Digitalkoordination, Dokumentenprüfung, Protokoll- und Nachbearbeitung ist im Paket enthalten und verbraucht keinen Ortstermin.	**§ 7(3)** Jeder Termin wird mit ID, Datum, Dauer, Bauteilen, Funktionen, Planständen, Feststellungen und zugehörigen Befunden in **einer gemeinsamen** zugänglichen **Termin- und Befundliste** dokumentiert. Mehrere tatsächlich kontrollierte Phasen dürfen zu einem physischen Termin zusammengefasst werden; eine nicht kontrollierte kritische Phase darf nicht allein wegen Zusammenfassung als erledigt gelten. Die übliche laufende technische Telefon-/Digitalkoordination, Dokumentenprüfung, Protokoll- und Nachbearbeitung ist im Paket enthalten und verbraucht keinen Ortstermin. **M12** Definirea vizitei fizice / Betreuung Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 7(4) Zusätzliche tatsächliche statische Betreuungsbesuche oberhalb der acht enthaltenen Besuche können durch hierzu bevollmächtigte Personen nach § 11 in Textform in Viererpaketen beauftragt werden. Jedes ausdrücklich bestellte Paket umfasst vier zusätzliche Betreuungsbesuche und kostet EUR 1.000,00 netto; weitere Pakete bedürfen jeweils eines eigenen konkreten Auftrags. Ohne Auftrag entsteht keine automatische Zusatzvergütung. Umfang, Zweck und noch nicht abgegoltene Betreuungsleistung werden vor der Bestellung konkret bezeichnet. Ausschließlich erforderliche PI-Beschauen, eigene Fehlerkorrekturen, normale dokumentarische PI-Arbeit und bereits vergütete Anwesenheiten werden nicht als zusätzliche Betreuung verrechnet. Bei einer gemeinsamen tatsächlichen Betreuungs-/PI-Anwesenheit wird kein zweites PI- oder Wegeentgelt erhoben. Die Viererpakete sind keine vorweggenommene Bestellung; die Abrechnung und Folgen einer späteren Abbestellung richten sich nach Anlage 4 und § 15.	**§ 7(4)** Zusätzliche tatsächliche statische Betreuungsbesuche oberhalb der acht enthaltenen Besuche können durch hierzu bevollmächtigte Personen nach § 11 in Textform in Viererpaketen beauftragt werden. Jedes ausdrücklich bestellte Paket umfasst vier zusätzliche Betreuungsbesuche und kostet EUR 1.000,00 netto; weitere Pakete bedürfen jeweils eines eigenen konkreten Auftrags. Ohne Auftrag entsteht keine automatische Zusatzvergütung. Umfang, Zweck und noch nicht abgegoltene Betreuungsleistung werden vor der Bestellung konkret bezeichnet. Ausschließlich erforderliche PI-Beschauen, eigene Fehlerkorrekturen, normale dokumentarische PI-Arbeit und bereits vergütete Anwesenheiten werden nicht als zusätzliche Betreuung verrechnet. Bei einer gemeinsamen tatsächlichen Betreuungs-/PI-Anwesenheit wird kein zweites PI- oder Wegeentgelt erhoben. Die Viererpakete sind keine vorweggenommene Bestellung; die Abrechnung und Folgen einer späteren Abbestellung richten sich nach Anlage 4 und § 15. **M08** PI: program, număr de controale, preț Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 7 | Statische Betreuung und Ortstermine

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 7(5) Die Anzahl der Betreuungsbesuche begrenzt keine gesetzlich oder sicherheitsbedingt erforderliche PI-Prüfung. Bei zusätzlichem Betreuungsbedarf meldet der AN rechtzeitig Ursache, noch nicht abgegoltene Betreuungsleistung, notwendigen Prüfhalt, verfügbaren Paketstand, Preis und Terminfolge. Nach Verbrauch eines bestellten Viererpakets erfordert ein weiteres Paket eine neue konkrete Entscheidung. Ohne erforderliche Prüfung erfolgt keine Freigabe kritischer Arbeiten. Ein fehlender Zusatzauftrag ist weder fiktive Durchführung noch automatische Kostenannahme; unaufschiebbare Sicherheitsmaßnahmen und gesetzliche Rechte bleiben unberührt. Die nach § 5 abgegoltenen PI-Leistungen werden unabhängig von zusätzlichen Betreuungsaufträgen erfüllt.	**§ 7(5)** Die Anzahl der Betreuungsbesuche begrenzt keine gesetzlich oder sicherheitsbedingt erforderliche PI-Prüfung. Bei zusätzlichem Betreuungsbedarf meldet der AN rechtzeitig Ursache, noch nicht abgegoltene Betreuungsleistung, notwendigen Prüfhalt, verfügbaren Paketstand, Preis und Terminfolge. Nach Verbrauch eines bestellten Viererpakets erfordert ein weiteres Paket eine neue konkrete Entscheidung. Ohne erforderliche Prüfung erfolgt keine Freigabe kritischer Arbeiten. Ein fehlender Zusatzauftrag ist weder fiktive Durchführung noch automatische Kostenannahme; unaufschiebbare Sicherheitsmaßnahmen und gesetzliche Rechte bleiben unberührt. Die nach § 5 abgegoltenen PI-Leistungen werden unabhängig von zusätzlichen Betreuungsaufträgen erfüllt. **M08** PI: program, număr de controale, preț Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 7(6) Übliche technische RFI beantwortet der AN binnen zwei Werktagen. Erfordert eine Frage nachweislich längere Bearbeitung, nennt er innerhalb dieser Frist einen begründeten Arbeitsweg und konkreten Antworttermin. Gefahrenhinweise erfolgen unverzüglich. Für rechtzeitig nach dem Beschauplan angekündigte kritische Phasen organisiert er fachlich qualifizierte Verfügbarkeit binnen vierundzwanzig Stunden und erforderliche Vertretung. Zusätzliche Stunden für außergewöhnliche echte Umfangsänderungen bedürfen § 11; eigene Fehler, bereits geschuldete Details und normale Paketkoordination werden nicht zusätzlich in Regie verrechnet.	**§ 7(6)** Übliche technische RFI beantwortet der AN binnen **drei** Werktagen. Erfordert eine Frage nachweislich längere Bearbeitung, nennt er innerhalb dieser Frist einen begründeten Arbeitsweg und konkreten Antworttermin. Gefahrenhinweise erfolgen unverzüglich. Für rechtzeitig nach dem Beschauplan angekündigte kritische Phasen organisiert er fachlich qualifizierte Verfügbarkeit binnen vierundzwanzig Stunden und erforderliche Vertretung. Zusätzliche Stunden für außergewöhnliche echte Umfangsänderungen bedürfen § 11; eigene Fehler, bereits geschuldete Details und normale Paketkoordination werden nicht zusätzlich in Regie verrechnet. **M13** Răspunsuri tehnice RFI Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 8 | Mitwirkung und Untersuchungen

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 8(1) Die AG stellt die in ihrer Sphäre verfügbaren historischen Pläne, Bewilligungen, Gutachten, Architektur- und Fachplanungen und Portalzugänge bereit. Der AN bestätigt den Zugang binnen drei Werktagen und bezeichnet konkret, welche Unterlage für welche Leistung noch benötigt wird. Eine pauschale Behauptung unvollständiger Grundlagen verschiebt nicht sämtliche Termine.	**§ 8(1)** Die AG stellt die in ihrer Sphäre verfügbaren historischen Pläne, Bewilligungen, Gutachten, Architektur- und Fachplanungen und Portalzugänge bereit. Der AN bestätigt den Zugang binnen drei Werktagen und bezeichnet konkret, welche Unterlage für welche Leistung noch benötigt wird. Eine pauschale Behauptung unvollständiger Grundlagen verschiebt nicht sämtliche Termine. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 8(2) Der AN führt grundsätzlich binnen zehn Werktagen ab T0 eine fachliche Objektbegehung für Tragwerksgrundlagen und die anfängliche Bauwerksbuch-/Bestandsprüfung durch. Soweit bei dieser Begehung tatsächliche statische Betreuung erfolgt, wird sie als einer der maximal acht enthaltenen Betreuungsbesuche nach § 7 gezählt; reine PI-Anwesenheiten bleiben nach § 5 gesondert abgegolten. Geöffnete Decken und zugängliche Bestandsbauteile werden geprüft; tatsächlich festgestellte Verhältnisse, Grenzen unzugänglicher Teile und ein konkretes notwendiges Sondagenprogramm werden dokumentiert. Die vorausgesetzten Untersuchungen werden vor Bemessung beziehungsweise Ausführung des betroffenen Bauteils veranlasst. Neue physische Laborprüfungen, selbständige Baugrund-/Geotechnik- oder Vermessungsaufträge sowie Aufbrechen und Wiederherstellen durch Dritte sind gesonderte Leistungen. Vor deren Kostenveranlassung sind Umfang, Menge, Dritter, Angebot, Kostenobergrenze, Verantwortung und Termin konkret nach § 11 freizugeben. Die im vollständigen Bauwerksbuch vorhersehbar erforderlichen fachlichen Beiträge und Erstprüfungen geeigneter Spezialisten organisiert der AN dagegen im Paket; eine allgemeine Ausnahme für externe Experten darf sie nicht ausschließen.	**§ 8(2)** Der AN führt grundsätzlich binnen zehn Werktagen ab T0 eine fachliche Objektbegehung für Tragwerksgrundlagen und die anfängliche Bauwerksbuch-/Bestandsprüfung durch. Soweit bei dieser Begehung tatsächliche statische Betreuung erfolgt, wird sie als einer der maximal acht enthaltenen Betreuungsbesuche nach § 7 gezählt; reine PI-Anwesenheiten bleiben nach § 5 gesondert abgegolten. Geöffnete Decken und zugängliche Bestandsbauteile werden geprüft; tatsächlich festgestellte Verhältnisse, Grenzen unzugänglicher Teile und ein konkretes notwendiges Sondagenprogramm werden dokumentiert. Die vorausgesetzten Untersuchungen werden vor Bemessung beziehungsweise Ausführung des betroffenen Bauteils veranlasst. Neue physische Laborprüfungen, selbständige Baugrund-/Geotechnik- oder Vermessungsaufträge sowie Aufbrechen und Wiederherstellen durch Dritte sind gesonderte Leistungen. Vor deren Kostenveranlassung sind Umfang, Menge, Dritter, Angebot, Kostenobergrenze, Verantwortung und Termin konkret nach § 11 freizugeben. Die im vollständigen Bauwerksbuch vorhersehbar erforderlichen fachlichen Beiträge und Erstprüfungen geeigneter Spezialisten organisiert der AN dagegen im Paket; eine allgemeine Ausnahme für externe Experten darf sie nicht ausschließen. **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 8 | Mitwirkung und Untersuchungen

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 8(3) Fremdkosten werden vor Auslösung mit Notwendigkeit, Leistungsumfang, Angebot, zuständiger Person und Terminfolge angezeigt. Der AN darf keine automatisch an die AG weitergereichte Fremdrechnung veranlassen. Die gesetzlich erforderliche unmittelbare Gefahrenabwehr und Warnpflicht bleiben unberührt.	**§ 8(3)** Fremdkosten werden vor Auslösung mit Notwendigkeit, Leistungsumfang, Angebot, zuständiger Person und Terminfolge angezeigt. Der AN darf keine automatisch an die AG weitergereichte Fremdrechnung veranlassen. Die gesetzlich erforderliche unmittelbare Gefahrenabwehr und Warnpflicht bleiben unberührt. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 8(4) Hersteller und andere Fachplaner liefern produktspezifische Last-, Anlagen- und Nachweisdaten. Der AN prüft ihre Vollständigkeit, Plausibilität und Tragwerksverträglichkeit und integriert die erforderlichen Angaben. Er erstellt keine fachfremde Herstellerbemessung. Tragwerksbezogene Freigaben, statische Schnittstellen und konkrete Anforderungen an Dritte bleiben seine Aufgabe.	**§ 8(4)** Hersteller und andere Fachplaner liefern produktspezifische Last-, Anlagen- und Nachweisdaten. Der AN prüft ihre Vollständigkeit, Plausibilität und Tragwerksverträglichkeit und integriert die erforderlichen Angaben. Er erstellt keine fachfremde Herstellerbemessung. Tragwerksbezogene Freigaben, statische Schnittstellen und konkrete Anforderungen an Dritte bleiben seine Aufgabe. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 8(5) Die AG sorgt für abgestimmten Zugang, rechtzeitige Entscheidungen, Beauftragung fachfremder Beteiligter und einen gesondert bestellten Bauführer. Bauführer und ausführende Unternehmen melden Prüfhalte rechtzeitig und sichern die erforderlichen Unterlagen auf der Baustelle. Der AN warnt nach fachlichem Maßstab, insbesondere bei erkennbar untauglichen Grundlagen, unrichtigen Weisungen oder Abweichungen des Untergrunds. Fremdverantwortung beseitigt keine eigene Kontroll- oder Warnpflicht.	**§ 8(5)** Die AG sorgt für abgestimmten Zugang, rechtzeitige Entscheidungen, Beauftragung fachfremder Beteiligter und einen gesondert bestellten Bauführer. Bauführer und ausführende Unternehmen melden Prüfhalte rechtzeitig und sichern die erforderlichen Unterlagen auf der Baustelle. Der AN warnt nach fachlichem Maßstab, insbesondere bei erkennbar untauglichen Grundlagen, unrichtigen Weisungen oder Abweichungen des Untergrunds. Fremdverantwortung beseitigt keine eigene Kontroll- oder Warnpflicht. **M02** Bauführer Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 8(6) Materialprüfung im Paket bedeutet die fachlich erforderliche dokumentarische Prüfung der Materialzertifikate, vorhandenen Prüfberichte und Würfelbefunde im PI-/Tragwerksbereich. Ein tatsächlich neu zu beauftragender physischer Labortest ist konkret als Drittleistung zu unterscheiden. Eine Tranche oder Überschrift «Materialprüfung» bestellt weder sämtliche Labortests automatisch noch hebt sie die enthaltene Prüfung der bestehenden Befunde auf.	**§ 8(6)** **Die** im Paket **enthaltene Materialkontrolle bezeichnet** die fachlich erforderliche Prüfung der **im PI-/Tragwerksbereich benötigten Zertifikate, Herstellerunterlagen,** Prüfberichte und **Würfelbefunde. Für erst künftig einzubauende Materialien müssen diese Nachweise nicht schon bei Vertragsschluss existieren; sie werden nach einem dokumentierten Anforderungsplan rechtzeitig vor der jeweiligen Verwendung, Freigabe oder erforderlichen Überprüfung bereitgestellt. Fehlende, negative oder widersprüchliche Nachweise werden ausdrücklich vermerkt; eine noch nicht erfolgte Prüfung gilt nicht als positiv. Neue physische Laborprüfungen und deren Kosten werden** als Drittleistung **konkret abgegrenzt und nach § 11 beauftragt. Die** Prüfung der **tatsächlich vorgelegten** Befunde **sowie gesetzliche Kontroll- und Warnpflichten bleiben davon unberührt.** **M14** Materiale, probe și Würfelbefunde Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 9 | Beginn und Termine

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 9(1) Der Vertrag kommt nach § 16 durch beiderseitige Unterzeichnung zustande. T0 ist der bestätigte Bearbeitungsbeginn nach Vertragsabschluss und Zugang der für die ersten Leistungen erforderlichen konkret bezeichneten Unterlagen. Er wird in Anlage 3 mit tatsächlichem Datum festgehalten. Der AN beginnt unverzüglich bei Vorliegen dieser Voraussetzungen beziehungsweise zum beiderseits vereinbarten Starttermin; schriftliche Projektabstimmung allein ersetzt den Vertragsabschluss nicht.	**§ 9(1)** Der Vertrag kommt nach § 16 durch beiderseitige Unterzeichnung zustande. T0 ist der bestätigte Bearbeitungsbeginn nach Vertragsabschluss und Zugang der für die ersten Leistungen erforderlichen konkret bezeichneten Unterlagen. Er wird in Anlage 3 mit tatsächlichem Datum festgehalten. Der AN beginnt unverzüglich bei Vorliegen dieser Voraussetzungen beziehungsweise zum beiderseits vereinbarten Starttermin; schriftliche Projektabstimmung allein ersetzt den Vertragsabschluss nicht. **M03** Începerea efectivă Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 9 | Beginn und Termine

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 9(2) Der Paketpreis umfasst die Planung ab T0, einen Bauphasenrahmen von achtzehn Kalendermonaten ab dem tatsächlichen Beginn der baulichen Ausführung B0 und die damit zusammenhängende übliche Schlusskoordination und Dokumentation nach Bauabschluss. B0 ist nicht Vertragsschluss, PI-Bestellung oder administrative Vorbereitung. Geplanter B0, tatsächlicher B0 und B0 plus achtzehn Monate werden getrennt dokumentiert. Vor Beginn ist die normale Ausführung innerhalb dieses achtzehnmonatigen Rahmens kein selbständiger Zusatzhonorargrund. Maximal acht enthaltene statische Betreuungsbesuche werden einschließlich einer tatsächlichen statischen T0-Begehung nach Bedarf verteilt; sie sind keine Monatszahl. Zusätzliche statische Betreuung wird ausschließlich in ausdrücklich bestellten Viererpaketen nach § 7 und Anlage 4 vergütet. PI-Beschauen bleiben unabhängig davon nach § 5 enthalten. Bauwerksbuchtermine und frühere gesetzliche Pflichten gehen dem Bauphasenrahmen vor.	**§ 9(2)** Der Paketpreis umfasst die Planung ab T0, einen Bauphasenrahmen von achtzehn Kalendermonaten ab dem tatsächlichen Beginn der baulichen Ausführung B0 und die damit zusammenhängende übliche Schlusskoordination und Dokumentation nach Bauabschluss. B0 ist nicht Vertragsschluss, PI-Bestellung oder administrative Vorbereitung. Geplanter B0, tatsächlicher B0 und B0 plus achtzehn Monate werden getrennt dokumentiert. **Die** normale Ausführung innerhalb dieses achtzehnmonatigen Rahmens **begründet für sich** kein **zusätzliches zeitabhängiges Honorar.** Maximal acht enthaltene statische Betreuungsbesuche werden einschließlich einer tatsächlichen statischen T0-Begehung nach Bedarf verteilt; sie sind keine Monatszahl. Zusätzliche statische Betreuung wird ausschließlich in ausdrücklich bestellten Viererpaketen nach § 7 und Anlage 4 vergütet. PI-Beschauen bleiben unabhängig davon nach § 5 enthalten. Bauwerksbuchtermine und frühere gesetzliche Pflichten gehen dem Bauphasenrahmen vor. **M03** Începerea efectivă / **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 9(3) Der Beschau- und Lieferplan nach Anlage 3 enthält Prüf- und Korrekturzeiten, erforderliche Drittbeiträge und tatsächliche Haltepunkte. Der AN berichtet wöchentlich kurz über erreichte Lieferstände, offene Entscheidungen, Risiken und nächste Schritte. Betreuung, Fertigstellungsbefunde und Bauwerksbuch richten sich nach ihrem jeweiligen tatsächlichen Ablauf und § 6; der Ablauf einer Kalkulationsdauer beendet diese Leistungen nicht automatisch.	**§ 9(3)** Der Beschau- und Lieferplan nach Anlage 3 enthält Prüf- und Korrekturzeiten, erforderliche Drittbeiträge und tatsächliche Haltepunkte. **Die laufende kurze Statusinformation erfolgt nach Abs. 8; ein zweiter gleichlautender Wochenbericht wird nicht verlangt.** Betreuung, Fertigstellungsbefunde und Bauwerksbuch richten sich nach ihrem jeweiligen tatsächlichen Ablauf und § 6; der Ablauf einer Kalkulationsdauer beendet diese Leistungen nicht automatisch. **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER / **M15** Status săptămânal și registre Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 9(4) Eine Behinderung ist unverzüglich mit Ursache, betroffener Leistung, erforderlicher Mitwirkung und voraussichtlicher Auswirkung anzuzeigen. Nur tatsächlich betroffene Termine verschieben sich um die nachgewiesene notwendige Dauer; zumutbare Gegenmaßnahmen werden abgestimmt. Bei nicht zu vertretenden Ereignissen außerhalb beider Sphären gilt dies entsprechend. Bei Verzögerung aus der Sphäre der AG bleiben gesetzlich begründete Ansprüche, insbesondere nach § 1168 Abs. 1 ABGB, erhalten; sie sind von einer echten Leistungsänderung und vom vereinbarten Grundhonorar zu unterscheiden.	**§ 9(4)** Eine Behinderung ist unverzüglich mit Ursache, betroffener Leistung, erforderlicher Mitwirkung und voraussichtlicher Auswirkung anzuzeigen. Nur tatsächlich betroffene Termine verschieben sich um die nachgewiesene notwendige Dauer; zumutbare Gegenmaßnahmen werden abgestimmt. Bei nicht zu vertretenden Ereignissen außerhalb beider Sphären gilt dies entsprechend. Bei Verzögerung aus der Sphäre der AG bleiben gesetzlich begründete Ansprüche, insbesondere nach § 1168 Abs. 1 ABGB, erhalten; sie sind von einer echten Leistungsänderung und vom vereinbarten Grundhonorar zu unterscheiden. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 9(5) Die Vergütung einer Behinderung setzt nicht allein voraus, dass die AG einen Zusatzauftrag genehmigt. Voraussetzungen, Ursachenzusammenhang, Leistungsbereitschaft und geltend gemachter Aufwand oder Zeitverlust sind prüffähig darzulegen; keine pauschale offene Stehzeitabrechnung entsteht. Fehlt erforderliche Mitwirkung, kann der AN eine angemessene Nachfrist setzen und die gesetzlich zulässigen Folgen ankündigen.	**§ 9(5)** Die Vergütung einer Behinderung setzt nicht allein voraus, dass die AG einen Zusatzauftrag genehmigt. Voraussetzungen, Ursachenzusammenhang, Leistungsbereitschaft und geltend gemachter Aufwand oder Zeitverlust sind prüffähig darzulegen; keine pauschale offene Stehzeitabrechnung entsteht. Fehlt erforderliche Mitwirkung, kann der AN eine angemessene Nachfrist setzen und die gesetzlich zulässigen Folgen ankündigen. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 9(6) Die relativen verbindlichen Planlieferfristen sind D1 nach drei, D2 nach sechs, D3 nach acht, D4 nach zehn und D5 nach zwölf Kalenderwochen ab T0; Anlage 3 bezeichnet den vollständigen jeweiligen Inhalt. Binnen fünf Werktagen ab T0 bestätigen die Parteien den konkreten Liefer- und Beschauplan mit tatsächlichen Kalenderdaten und Vorläufen. Abweichende Fristen bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung und sind mit konkretem Lieferumfang und Datum festzuhalten. Ohne rechtzeitige Entscheidung werden nur sichere, nicht betroffene Arbeiten fortgesetzt. Kein kritischer Arbeitsgang darf ohne erforderliche geprüfte Grundlagen und Kontrolle ausgeführt werden. Rechtmäßige Folgen fehlender Mitwirkung bleiben gewahrt.	**§ 9(6)** Die relativen verbindlichen Planlieferfristen sind D1 nach drei, D2 nach sechs, D3 nach acht, D4 nach zehn und D5 nach zwölf Kalenderwochen ab T0; Anlage 3 bezeichnet den vollständigen jeweiligen Inhalt. Binnen fünf Werktagen ab T0 bestätigen die Parteien den konkreten Liefer- und Beschauplan mit tatsächlichen Kalenderdaten und Vorläufen. Abweichende Fristen bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung und sind mit konkretem Lieferumfang und Datum festzuhalten. Ohne rechtzeitige Entscheidung werden nur sichere, nicht betroffene Arbeiten fortgesetzt. Kein kritischer Arbeitsgang darf ohne erforderliche geprüfte Grundlagen und Kontrolle ausgeführt werden. Rechtmäßige Folgen fehlender Mitwirkung bleiben gewahrt. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

§ 9 | Beginn und Termine

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 9(7) Wird eine Überschreitung des achtzehnmonatigen Bauphasenrahmens erkennbar, legt der AN unverzüglich, bei vorhersehbarer Überschreitung spätestens vier Wochen vor dessen Ende, einen aktualisierten Ablauf- und Kostenplan vor; später erkennbare Ursachen sind unverzüglich nach Bekanntwerden anzuzeigen. Auszuweisen sind Ursache, betroffene Leistungen, Abgrenzung zum bereits geschuldeten Paket, zusätzliche Termine beziehungsweise Rollen und Stunden, vertraglich anwendbarer Tarif, Höchstbetrag und Terminwirkung. Der bloße Ablauf des achtzehnten Monats erzeugt weder einen monatlichen Zuschlag noch einen neuen Pauschalauftrag und beendet insbesondere PI-, Bauwerksbuch- und übliche Schlussleistungen nicht automatisch. Echte Zusatzleistungen werden nach § 11 vereinbart; nachgewiesene gesetzliche Ansprüche wegen Behinderung oder Zeitverlust aus der Sphäre der AG richten sich nach §§ 9 und 15 sowie § 1168 ABGB. Fehlende oder verspätete Kostenabstimmung ist weder stillschweigende Kostenfreigabe noch automatischer Verlust gesetzlicher Ansprüche. Gesetzlich oder vertraglich berechtigte Unterbrechungs- und Beendigungsrechte, insbesondere nach § 1170b ABGB, bleiben unberührt.	**§ 9(7)** Wird eine Überschreitung des achtzehnmonatigen Bauphasenrahmens erkennbar, legt der AN unverzüglich, bei vorhersehbarer Überschreitung spätestens vier Wochen vor dessen Ende, einen aktualisierten Ablauf- und Kostenplan vor; später erkennbare Ursachen sind unverzüglich nach Bekanntwerden anzuzeigen. Auszuweisen sind Ursache, betroffene Leistungen, Abgrenzung zum bereits geschuldeten Paket, zusätzliche Termine beziehungsweise Rollen und Stunden, vertraglich anwendbarer Tarif, Höchstbetrag und Terminwirkung. Der bloße Ablauf des achtzehnten Monats erzeugt weder einen monatlichen Zuschlag noch einen neuen Pauschalauftrag und beendet insbesondere PI-, Bauwerksbuch- und übliche Schlussleistungen nicht automatisch. Echte Zusatzleistungen werden nach § 11 vereinbart; nachgewiesene gesetzliche Ansprüche wegen Behinderung oder Zeitverlust aus der Sphäre der AG richten sich nach §§ 9 und 15 sowie § 1168 ABGB. Fehlende oder verspätete Kostenabstimmung ist weder stillschweigende Kostenfreigabe noch automatischer Verlust gesetzlicher Ansprüche. Gesetzlich oder vertraglich berechtigte Unterbrechungs- und Beendigungsrechte, insbesondere nach § 1170b ABGB, bleiben unberührt. **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 9(8) Der AN übermittelt während seiner Leistungen wöchentlich einen kurzen Status über Lieferungen, Entscheidungen, Risiken und nächste Schritte. Ein gemeinsames Register hält Protokolle, Freigaben, Mängel, Verantwortliche und Fristen nachvollziehbar aktuell. Diese normale fachliche Koordination ist enthalten und keine allgemeine kaufmännische Projektsteuerung.	**§ 9(8)** **Während aktiver Planungs- oder Bauleistungen übermittelt der** AN wöchentlich **eine kurze E-Mail** über **erreichte Lieferstände, offene** Entscheidungen, Risiken und nächste Schritte. **Eine gemeinsam zugängliche einfache Liste** hält **die maßgeblichen Planrevisionen, Entscheidungen,** Freigaben, Mängel, **Verantwortlichen** und **Termine aktuell; zusätzliche Spezialsoftware oder besondere Berichtsformulare werden nicht verlangt. Gesetzlich erforderliche Befunde und fachliche Freigaben werden dadurch nicht ersetzt.** Diese normale fachliche Koordination ist **im Paket** enthalten und keine allgemeine kaufmännische Projektsteuerung. **M15** Status săptămânal și registre Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 10 | Übergabe und Nutzungsrechte

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 10(1) Jede Lieferung umfasst unterfertigte, behördentaugliche PDF-Unterlagen, bearbeitbare DWG-Dateien für AutoCAD 2018 oder vereinbarte ältere Version, DXF und ein IFC-Austauschmodell des beauftragten Tragwerks im Format IFC 2x3 oder IFC 4. Native Berechnungs- und Modelldateien mit Software-/Versionsangabe und Eingabedaten sowie Bewehrungs-, Biege-, Material-, Mengen- und Stücklisten in XLSX oder CSV sind mitzuliefern. Nicht übertragbare Softwarelizenzen werden nicht geschuldet; geschützte Bibliotheken werden nur im zulässigen Umfang, ihre projektbezogenen Parameter jedenfalls nachvollziehbar bereitgestellt.	**§ 10(1)** Jede Lieferung umfasst unterfertigte, behördentaugliche **PDF-Unterlagen sowie** bearbeitbare DWG-Dateien und **einen technisch geeigneten DXF-Austausch der** beauftragten **Tragwerksplanung. Verwendete Software** und **Version werden in der Übergabeliste bezeichnet. Vollständige nachvollziehbare Berechnungen einschließlich Eingaben, Lastannahmen, Systemen** und **Ergebnissen** sowie Bewehrungs-, Biege-, Material-, Mengen- und Stücklisten **werden** in **lesbarer und soweit vorhanden weiterverwendbarer elektronischer Form mitgeliefert. Vorhandene projektbezogene Berechnungs- und Modelldateien werden mitübergeben, soweit rechtlich und technisch übertragbar; nicht übertragbare Lizenzen** oder geschützte Bibliotheken werden **nicht geschuldet. Ein vorhandenes IFC-Modell wird** im **verwendeten Austauschformat übergeben. Die Neuerstellung eines IFC-/BIM-Modells oder die zusätzliche Konvertierung in ein bisher nicht verwendetes natives Datenformat wird nicht geschuldet. Vorhandene projektbezogene IFC- und native Dateien werden nach Maßgabe der vorstehenden rechtlichen und technischen Übertragbarkeit mitgeliefert. Die verpflichtende Übergabe der unterfertigten PDF-Unterlagen, bearbeitbaren DWG/DXF-Dateien und vollständigen nachvollziehbaren Berechnungen bleibt hiervon unberührt.** **M16** Formate IFC, DWG/DXF și fișiere native Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 10 | Übergabe und Nutzungsrechte

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 10(2) Pläne enthalten eindeutige Maßstäbe und Einheiten, bearbeitbare Bauteil-/Gewerklayer und Positionsangaben als Text. Führungspläne werden in der Regel für Ausdruck 1:50, Details zweckentsprechend erstellt. Jede relevante Revision erhält PDF und DWG sowie eine Planliste mit Dateiname, Index, Datum und Änderungsvermerk; die Lieferung wird per E-Mail beziehungsweise Portal nachvollziehbar angekündigt.	**§ 10(2)** Pläne **sind maßstäblich, vollständig lesbar** und **ausreichend bemaßt;** Einheiten, **Plannummer, Datum, Index** und **Änderungsstand sind eindeutig.** Führungspläne werden **im Regelfall** für Ausdruck **1:50 und** Details **im fachlich geeigneten Maßstab** erstellt. **Die vereinbarten bearbeitbaren CAD-Dateien erhalten soweit technisch vorhanden nachvollziehbare Bauteil- oder Gewerklayer und Positionsangaben. Zu jeder maßgeblichen** Revision **werden PDF, die vereinbarte CAD-Fassung** und eine **aktualisierte einfache** Planliste **übermittelt. Listen können im verwendeten elektronischen Tabellenformat beziehungsweise als geeigneter weiterverwendbarer Export bereitgestellt werden; eine bloße nicht nachvollziehbare handschriftliche Liste ersetzt keine erforderliche lesbare** und **überprüfbare Dokumentation.** **M17** Planuri, liste și revizii Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 10(3) Der AN räumt der AG mit Erstellung der projektbezogenen Ergebnisse ein zeitlich und räumlich unbeschränktes, unwiderrufliches, nicht ausschließliches Nutzungsrecht für dieses Objekt ein. Es umfasst Ausführung, Behördenvorlage, Betrieb, Wartung, Umbau, Vervielfältigung und Änderung sowie Fortführung durch befugte Dritte und zweckbezogene Weitergabe an Eigentümer, Erwerber, Finanzierer und Beauftragte. Das Entgelt hierfür ist im Paket enthalten; gesetzliche Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben gewahrt.	**§ 10(3)** Der AN räumt der AG mit Erstellung der projektbezogenen Ergebnisse ein zeitlich und räumlich unbeschränktes, unwiderrufliches, nicht ausschließliches Nutzungsrecht für dieses Objekt ein. Es umfasst Ausführung, Behördenvorlage, Betrieb, Wartung, Umbau, Vervielfältigung und Änderung sowie Fortführung durch befugte Dritte und zweckbezogene Weitergabe an Eigentümer, Erwerber, Finanzierer und Beauftragte. Das Entgelt hierfür ist im Paket enthalten; gesetzliche Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben gewahrt. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 10(4) Gesetzlich berechtigte Einwendungen gegen einzelne Entgeltteile verhindern die vereinbarte Nutzung oder Fortführung nicht. Berechtigte fällige Entgeltansprüche bleiben bestehen. Der AN erhält keine Befugnis, bereits erstellte Unterlagen allein zur Durchsetzung eines Honorarstreits zu sperren; zwingende gesetzliche Rechte, insbesondere § 1170b ABGB, bleiben unberührt.	**§ 10(4)** Gesetzlich berechtigte Einwendungen gegen einzelne Entgeltteile verhindern die vereinbarte Nutzung oder Fortführung nicht. Berechtigte fällige Entgeltansprüche bleiben bestehen. Der AN erhält keine Befugnis, bereits erstellte Unterlagen allein zur Durchsetzung eines Honorarstreits zu sperren; zwingende gesetzliche Rechte, insbesondere § 1170b ABGB, bleiben unberührt. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 10(5) Änderungen durch Dritte sind als solche kenntlich zu machen. Der AN haftet nicht für von ihm nicht zu vertretende fremde Änderungen, darf aber die Verwendung seiner unveränderten Ergebnisse für das Objekt nicht untersagen. Auf Verlangen und bei Beendigung werden die vorhandenen Bearbeitungsstände nach § 15 geordnet übergeben, wobei Entwürfe nicht als freigegeben auszuweisen sind.	**§ 10(5)** Änderungen durch Dritte sind als solche kenntlich zu machen. Der AN haftet nicht für von ihm nicht zu vertretende fremde Änderungen, darf aber die Verwendung seiner unveränderten Ergebnisse für das Objekt nicht untersagen. Auf Verlangen und bei Beendigung werden die vorhandenen Bearbeitungsstände nach § 15 geordnet übergeben, wobei Entwürfe nicht als freigegeben auszuweisen sind. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 10(6) Der Schlussordner umfasst letzte Berechnungen, strukturierte As-built-Tragwerkspläne nach Abgleich mit bestätigten Ausführungsständen, Quellen/Modelle, Listen, Prüf- und Materialbefunde, Änderungen, offene und erledigte Mängel, Fertigstellungsnachweise, registriertes Bauwerksbuch und Dokumentenverzeichnis. Vollständige allgemeine architektonische Bestandspläne bleiben Aufgabe des Einreichplaners; der AN liefert und koordiniert seinen vollständigen Tragwerksanteil.	**§ 10(6)** Der Schlussordner umfasst letzte Berechnungen, strukturierte As-built-Tragwerkspläne nach Abgleich mit bestätigten Ausführungsständen, **die nach Abs. 1 vereinbarten Quellen-/Modelldateien,** Listen, Prüf- und Materialbefunde, Änderungen, offene und erledigte Mängel, Fertigstellungsnachweise, registriertes Bauwerksbuch und Dokumentenverzeichnis. Vollständige allgemeine architektonische Bestandspläne bleiben Aufgabe des Einreichplaners; der AN liefert und koordiniert seinen vollständigen Tragwerksanteil. **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER / **M16** Formate IFC, DWG/DXF și fișiere native Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 10 | Übergabe und Nutzungsrechte

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 10(7) Die vollständige digitale Übergabe ist maßgeblich. Eine für Behörde oder Schlussdossier erforderliche bezeichnete Papierausfertigung wird als ergänzender Träger im Paket bereitgestellt, ohne native und bearbeitbare Unterlagen zu ersetzen; darüber hinausgehende gesonderte Vervielfältigungsleistungen bedürfen einer vorher konkreten Preisvereinbarung. Übliche Revisionen dürfen nicht allein durch einen administrativen Kopieraufschlag zusätzlich berechnet werden.	**§ 10(7)** Die vollständige digitale Übergabe ist maßgeblich. Eine für Behörde oder Schlussdossier erforderliche bezeichnete Papierausfertigung wird als ergänzender Träger im Paket bereitgestellt, ohne **die nach Abs. 1 vereinbarten bearbeitbaren** Unterlagen zu ersetzen; darüber hinausgehende gesonderte Vervielfältigungsleistungen bedürfen einer vorher konkreten Preisvereinbarung. Übliche Revisionen dürfen nicht allein durch einen administrativen Kopieraufschlag zusätzlich berechnet werden. **M16** Formate IFC, DWG/DXF și fișiere native Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 11 | Honorar und Leistungsänderungen

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 11(1) Das feste Gesamthonorar für das vereinbarte Paket beträgt EUR 45.000,00 netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer; bei zwanzig Prozent EUR 54.000,00 brutto. Anlage 4 bewahrt die ursprünglichen Honorarpositionen und Beträge. Teilrechnungen und Abschlagszahlungen werden entsprechend der Erfüllung des Leistungsbildes gelegt; eine feste prozentuale Zahlungsstaffel wird nicht vereinbart. Das Honorar umfasst Planung ab T0, achtzehn Monate Bauphasenrahmen ab tatsächlichem B0 und die zugehörigen üblichen Schlussleistungen. Normale dokumentarische PI-Arbeit, erforderliche PI-Beschauen und Fertigstellungs-/Bauwerksbuchkoordination sind im Paket enthalten. Nur zusätzliche tatsächliche statische Betreuung nach § 7 wird in ausdrücklich bestellten Viererpaketen zu den Preisen der Anlage 4 gesondert vergütet. Der Paketpreis wird nicht durch ein nicht gesondert bepreistes Bauwerksbuch oder bloßen Zeitablauf stillschweigend erhöht.	**§ 11(1)** Das feste Gesamthonorar für das vereinbarte Paket beträgt EUR **47.500,00** netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer; bei zwanzig Prozent EUR **57.000,00** brutto. **Es setzt sich aus den vier ursprünglichen Honorarpositionen von zusammen EUR 45.000,00 netto und dem gesondert ausgewiesenen Bauwerksbuchhonorar nach § 6 von EUR 2.500,00 netto zusammen. Die vier ursprünglichen Positionen und ihre Beträge bleiben unverändert;** Anlage 4 **weist den Zusatz** und **den Gesamtbetrag ausdrücklich aus.** Teilrechnungen und Abschlagszahlungen werden entsprechend der Erfüllung des Leistungsbildes gelegt; eine feste prozentuale Zahlungsstaffel wird nicht vereinbart. Das Honorar umfasst **die** Planung ab T0, achtzehn Monate Bauphasenrahmen ab tatsächlichem B0 und die zugehörigen üblichen **Schlussleistungen einschließlich der bezeichneten Bauwerksbuchleistungen. Umfang, personelle Besetzung** und **Preiszuordnung der PI-/ZT-Leistungen werden vor Unterzeichnung nach § 5 und Anlage 6 ausdrücklich bestätigt. Zusätzliche** tatsächliche statische Betreuung nach § 7 wird **nur** in ausdrücklich bestellten Viererpaketen **nach** Anlage 4 gesondert vergütet. Der **Bauwerksbuchbetrag ist bereits im Gesamtbetrag enthalten; weder dieselbe Buchleistung noch bloßer Zeitablauf begründen eine zweite Pauschale. Vor Unterzeichnung** wird **in Anlage 4 ein zum Bauablauf passender beiderseits bestätigter Leistungs- und Rechnungsplan mit konkreten Liefergegenständen, Daten, Nettobeträgen, Umsatzsteuer und Anrechnung früherer Teilzahlungen ergänzt. Eine pauschale prozentuale Vorauszahlung ohne den vereinbarten Leistungsbezug wird dadurch** nicht **eingeführt; noch leere Betrags- oder Datumsfelder gelten** nicht **als vereinbarte Tranche.** **M11** Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER / **M18** Calendar de plată cu valori Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 11(2) Der Festpreis umfasst Personal, geeignete eigene Fach-/Subunternehmer für übernommene Funktionen, interne Kontrolle, notwendige Abstimmungen, Reise- und Nebenkosten, Datenlieferungen und eigene Fehlerbehebung. Für den vereinbarten Umfang gibt es keine automatische Indexierung, Inflationsanpassung, Zehn-Prozent-Aufwandsklausel oder Umstellung auf Regie. Selbständige von der AG nach § 8 freigegebene Untersuchungs- und Öffnungsleistungen bleiben getrennt.	**§ 11(2)** Der Festpreis umfasst Personal, geeignete eigene Fach-/Subunternehmer für übernommene Funktionen, interne Kontrolle, notwendige Abstimmungen, Reise- und Nebenkosten, Datenlieferungen und eigene Fehlerbehebung. Für den vereinbarten Umfang gibt es keine automatische Indexierung, Inflationsanpassung, Zehn-Prozent-Aufwandsklausel oder Umstellung auf Regie. Selbständige von der AG nach § 8 freigegebene Untersuchungs- und Öffnungsleistungen bleiben getrennt. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 11(3) Echte Änderungen werden vor Bearbeitung mit Ursache, Abgrenzung zur Grundpflicht, Aufwand, Festpreis oder begrenzter Regie, Terminfolge und Alternativen angeboten. Ein gewöhnlicher technischer Hinweis, ein Portalupload oder eine neue Rechnung ist kein Zusatzauftrag. Die AG darf berechtigte notwendige Entscheidungen nicht unbefristet verzögern; ein ungeklärter Prüfhalt wird nach § 7 gesichert.	**§ 11(3)** Echte Änderungen werden vor Bearbeitung mit Ursache, Abgrenzung zur Grundpflicht, Aufwand, Festpreis oder begrenzter Regie, Terminfolge und Alternativen angeboten. Ein gewöhnlicher technischer Hinweis, ein Portalupload oder eine neue Rechnung ist kein Zusatzauftrag. Die AG darf berechtigte notwendige Entscheidungen nicht unbefristet verzögern; ein ungeklärter Prüfhalt wird nach § 7 gesichert. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

§ 11 | Honorar und Leistungsänderungen

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 11(4) Zusatzaufträge werden durch die nach § 16 bevollmächtigten Personen in der vereinbarten Form freigegeben. Eigene Fehler, bereits geschuldete Details und fachgerecht vorher erkennbare Bestandteile des Pakets sind keine Zusatzleistung. Erst nach Vertragsschluss unerwartet erkannte erhebliche Änderungen der tatsächlichen Grundlagen sind konkret zu belegen und nach diesem Verfahren zu behandeln.	**§ 11(4)** Zusatzaufträge werden durch die nach § 16 bevollmächtigten Personen in der vereinbarten Form freigegeben. Eigene Fehler, bereits geschuldete Details und fachgerecht vorher erkennbare Bestandteile des Pakets sind keine Zusatzleistung. Erst nach Vertragsschluss unerwartet erkannte erhebliche Änderungen der tatsächlichen Grundlagen sind konkret zu belegen und nach diesem Verfahren zu behandeln. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 11(5) Die in Anlage 4 aufgeführten Regiesätze gelten nur, wenn der konkrete Zusatzauftrag Rolle, Leistung, Stundenobergrenze, Preis und Terminwirkung ausdrücklich festlegt. Für unaufschiebbare gesetzliche Gefahrenabwehr und gesetzlich begründete Behinderungsvergütung ist keine rechtlich unmögliche Vorabfreigabe Voraussetzung; Anlass und Kosten sind unverzüglich zu dokumentieren. Dieselbe Leistung darf nicht zugleich als Pauschalbestandteil, Terminpreis und Regie abgerechnet werden.	**§ 11(5)** Die in Anlage 4 aufgeführten Regiesätze gelten nur, wenn der konkrete Zusatzauftrag Rolle, Leistung, Stundenobergrenze, Preis und Terminwirkung ausdrücklich festlegt. Für unaufschiebbare gesetzliche Gefahrenabwehr und gesetzlich begründete Behinderungsvergütung ist keine rechtlich unmögliche Vorabfreigabe Voraussetzung; Anlass und Kosten sind unverzüglich zu dokumentieren. Dieselbe Leistung darf nicht zugleich als Pauschalbestandteil, Terminpreis und Regie abgerechnet werden. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

§ 12 | Abrechnung und Zahlung

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 12(1) Teilrechnungen und Abschlagszahlungen werden entsprechend der Erfüllung des Leistungsbildes gelegt. Die Rechnung weist die tatsächlich erbrachten Leistungen, ihre Zuordnung zu den Honorarpositionen der Anlage 4, Nettobetrag, Umsatzsteuer, bisherige Zahlungen und den verbleibenden Positions- und Paketbetrag nachvollziehbar aus. Ohne wirksam vereinbarte Zusätze dürfen die ursprünglichen Positionsbeträge und das Gesamtnettohonorar nicht überschritten werden. Gesondert rechtlich begründete Abrechnungen wegen Behinderung, Unterbrechung oder Abbestellung, insbesondere nach § 1168 ABGB und § 15, bleiben unberührt.	**§ 12(1)** Teilrechnungen und Abschlagszahlungen werden entsprechend der Erfüllung des Leistungsbildes gelegt. Die Rechnung weist die tatsächlich erbrachten Leistungen, ihre Zuordnung zu den Honorarpositionen der Anlage 4, Nettobetrag, Umsatzsteuer, bisherige Zahlungen und den verbleibenden Positions- und Paketbetrag nachvollziehbar aus. Ohne wirksam vereinbarte Zusätze dürfen die **vereinbarten** Positionsbeträge **einschließlich der gesondert ausgewiesenen Bauwerksbuchposition** und das Gesamtnettohonorar nicht überschritten werden. Gesondert rechtlich begründete Abrechnungen wegen Behinderung, Unterbrechung oder Abbestellung, insbesondere nach § 1168 ABGB und § 15, bleiben unberührt. **M18** Calendar de plată cu valori Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 12(2) Für jede dem tatsächlichen Leistungsfortschritt entsprechende prüffähige Rechnung gilt ein Zahlungsziel von vierzehn Kalendertagen ab Zugang, ohne Abzüge. Ein vertraglicher Haftrücklass oder eine zu dessen Ersatz von der AG verlangte Bankgarantie wird nicht vereinbart. Es gibt keine zusätzliche Zahlungsfreigabe- oder Abnahmefrist, die dieses Zahlungsziel automatisch verlängert. Die AG benennt konkrete Rechnungseinwendungen unverzüglich.	**§ 12(2)** Für jede dem tatsächlichen Leistungsfortschritt entsprechende prüffähige Rechnung gilt ein Zahlungsziel von vierzehn Kalendertagen ab Zugang, ohne Abzüge. Ein vertraglicher Haftrücklass oder eine zu dessen Ersatz von der AG verlangte Bankgarantie wird nicht vereinbart. Es gibt keine zusätzliche Zahlungsfreigabe- oder Abnahmefrist, die dieses Zahlungsziel automatisch verlängert. Die AG benennt konkrete Rechnungseinwendungen unverzüglich. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 12(3) Gesetzlich berechtigte Einwendungen wegen nicht erbrachter oder mangelhafter Leistungen sowie gesetzliche Zurückbehaltungs- und Gegenrechte bleiben erhalten. Unbestrittene fällige und sinnvoll abtrennbare Teile sind innerhalb des vereinbarten Zahlungsziels zu zahlen. Die fachliche Prüfung beziehungsweise Abnahme nach § 13 verschiebt eine objektiv berechtigte Rechnungsfälligkeit nicht automatisch; Schweigen ist keine technische Freigabe.	**§ 12(3)** Gesetzlich berechtigte Einwendungen wegen nicht erbrachter oder mangelhafter Leistungen sowie gesetzliche Zurückbehaltungs- und Gegenrechte bleiben erhalten. Unbestrittene fällige und sinnvoll abtrennbare Teile sind innerhalb des vereinbarten Zahlungsziels zu zahlen. Die fachliche Prüfung beziehungsweise Abnahme nach § 13 verschiebt eine objektiv berechtigte Rechnungsfälligkeit nicht automatisch; Schweigen ist keine technische Freigabe. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

§ 12 | Abrechnung und Zahlung

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 12(4) Verzugszinsen und Betreibungskosten richten sich nach den anwendbaren gesetzlichen Regeln, insbesondere UGB §§ 456 und 458 einschließlich des gesetzlichen Pauschalbetrags von EUR 40,00, soweit dessen Voraussetzungen vorliegen. Berechtigte gesetzliche Ansprüche werden nicht durch pauschale Gebühren ersetzt oder ausgeschlossen. Eine Rechnungseinwendung binnen vierzehn Tagen ist keine Ausschlussfrist für gesetzliche Mängelrechte.	**§ 12(4)** Verzugszinsen und Betreibungskosten richten sich nach den anwendbaren gesetzlichen Regeln, insbesondere UGB §§ 456 und 458 einschließlich des gesetzlichen Pauschalbetrags von EUR 40,00, soweit dessen Voraussetzungen vorliegen. Berechtigte gesetzliche Ansprüche werden nicht durch pauschale Gebühren ersetzt oder ausgeschlossen. Eine Rechnungseinwendung binnen vierzehn Tagen ist keine Ausschlussfrist für gesetzliche Mängelrechte. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 12(5) Das zwingende Recht des AN auf Werklohnsicherstellung nach § 1170b ABGB bleibt erhalten. Soweit die Norm anwendbar ist, gelten die gesetzlichen Höchstbeträge für das noch ausstehende Entgelt, die angemessene Frist und die Folgen nach Abs. 2. Als Sicherungsnehmer trägt der AN die Kosten nach Abs. 1 bis zur dort vorgesehenen jährlichen Grenze von zwei Prozent der Sicherungssumme; auch die gesetzliche Ausnahme bleibt erhalten. Diese gesetzliche Sicherstellung ist von einer zugunsten der AG vereinbarten vertraglichen Retention zu unterscheiden.	**§ 12(5)** Das zwingende Recht des AN auf Werklohnsicherstellung nach § 1170b ABGB bleibt erhalten. Soweit die Norm anwendbar ist, gelten die gesetzlichen Höchstbeträge für das noch ausstehende Entgelt, die angemessene Frist und die Folgen nach Abs. 2. Als Sicherungsnehmer trägt der AN die Kosten nach Abs. 1 bis zur dort vorgesehenen jährlichen Grenze von zwei Prozent der Sicherungssumme; auch die gesetzliche Ausnahme bleibt erhalten. Diese gesetzliche Sicherstellung ist von einer zugunsten der AG vereinbarten vertraglichen Retention zu unterscheiden. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

§ 13 | Abnahme und Mängelrechte

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 13(1) Die AG überprüft die jeweils vollständig angebotene Leistung binnen zehn Werktagen und dokumentiert Abnahme oder konkrete wesentliche Vorbehalte. Geringfügige Mängel verhindern die Abnahme nicht, bleiben aber mit Behebungsfrist vermerkt. Die Abnahme des Gesamtpakets betrifft die Leistungen des AN, nicht eine Garantie für sämtliche Arbeiten anderer Auftragnehmer. Eine Zustimmung zu einer Zahlung ersetzt keine Fachprüfung und entlastet den AN nicht von seiner Verantwortung.	**§ 13(1)** Die AG überprüft die jeweils vollständig angebotene Leistung binnen zehn Werktagen und dokumentiert Abnahme oder konkrete wesentliche Vorbehalte. Geringfügige Mängel verhindern die Abnahme nicht, bleiben aber mit Behebungsfrist vermerkt. Die Abnahme des Gesamtpakets betrifft die Leistungen des AN, nicht eine Garantie für sämtliche Arbeiten anderer Auftragnehmer. Eine Zustimmung zu einer Zahlung ersetzt keine Fachprüfung und entlastet den AN nicht von seiner Verantwortung. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 13(2) Der AN ergänzt oder berichtigt eigene Mängel unentgeltlich grundsätzlich binnen fünf Werktagen nach konkreter Aufforderung, soweit dies technisch angemessen ist. Bei komplexerer Bearbeitung legt er innerhalb dieser Frist eine begründete verbindliche Erledigungsplanung vor; bei akuter Gefahr handelt er unverzüglich. Nach erfolgloser angemessener Nachfrist können gesetzlich zulässige Mängelbehebung durch Dritte, Preisminderung oder Vertragsauflösung sowie Schadenersatz geltend gemacht werden.	**§ 13(2)** Der AN ergänzt oder berichtigt eigene Mängel unentgeltlich grundsätzlich binnen fünf Werktagen nach konkreter Aufforderung, soweit dies technisch angemessen ist. Bei komplexerer Bearbeitung legt er innerhalb dieser Frist eine begründete verbindliche Erledigungsplanung vor; bei akuter Gefahr handelt er unverzüglich. Nach erfolgloser angemessener Nachfrist können gesetzlich zulässige Mängelbehebung durch Dritte, Preisminderung oder Vertragsauflösung sowie Schadenersatz geltend gemacht werden. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 13(3) Für die vertraglichen Planungs-, Prüf- und Dokumentationsleistungen gilt eine Gewährleistungsfrist von drei Jahren ab vollständiger dokumentierter Abnahme des Gesamtpakets. Längere gesetzliche Gewährleistungsfristen, die anwendbaren Verjährungs- und Einwendungsregeln, insbesondere § 933 Abs. 3 ABGB, sowie selbständige Schadenersatzansprüche bleiben unverkürzt. Eigene mangelhafte Leistungen sind von historischen Gebäudeschäden zu unterscheiden; deren Feststellung und Behebungsplanung schulden keine physische Reparatur durch den AN.	**§ 13(3)** Für die vertraglichen Planungs-, Prüf- und Dokumentationsleistungen gilt eine Gewährleistungsfrist von drei Jahren ab vollständiger dokumentierter Abnahme des Gesamtpakets. Längere gesetzliche Gewährleistungsfristen, die anwendbaren Verjährungs- und Einwendungsregeln, insbesondere § 933 Abs. 3 ABGB, sowie selbständige Schadenersatzansprüche bleiben unverkürzt. Eigene mangelhafte Leistungen sind von historischen Gebäudeschäden zu unterscheiden; deren Feststellung und Behebungsplanung schulden keine physische Reparatur durch den AN. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

§ 13 | Abnahme und Mängelrechte

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 13(4) Verweigert oder verzögert die AG eine objektiv geschuldete Abnahme, kann der AN unter angemessener Nachfrist ihre Mitwirkung verlangen und deren Verzug dokumentieren. Für den vertraglichen Fristbeginn ist bei schuldhafter Verzögerung der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem die vollständige abnahmefähige Leistung nach Ablauf der Prüfungs- und angemessenen Nachfrist hätte abgenommen werden müssen. Dadurch wird kein ungeprüfter Zustand als sicher oder technisch freigegeben ausgegeben; echte wesentliche Mängel stehen der Abnahme weiterhin entgegen. Im Fall einer endgültigen Beendigung vor Fertigstellung gilt für abgeschlossene, gelieferte Teilleistungen das Beendigungsdossier nach § 15; es muss nicht auf künftig nicht mehr beauftragte Bauausführung oder Fertigstellungsanzeige gewartet werden.	**§ 13(4)** Verweigert oder verzögert die AG eine objektiv geschuldete Abnahme, kann der AN unter angemessener Nachfrist ihre Mitwirkung verlangen und deren Verzug dokumentieren. Für den vertraglichen Fristbeginn ist bei schuldhafter Verzögerung der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem die vollständige abnahmefähige Leistung nach Ablauf der Prüfungs- und angemessenen Nachfrist hätte abgenommen werden müssen. Dadurch wird kein ungeprüfter Zustand als sicher oder technisch freigegeben ausgegeben; echte wesentliche Mängel stehen der Abnahme weiterhin entgegen. Im Fall einer endgültigen Beendigung vor Fertigstellung gilt für abgeschlossene, gelieferte Teilleistungen das Beendigungsdossier nach § 15; es muss nicht auf künftig nicht mehr beauftragte Bauausführung oder Fertigstellungsanzeige gewartet werden. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 13(5) Bei schuldhaftem Verzug mit einem verbindlichen Termin legt der AN unverzüglich einen Aufholplan vor. Eine Vertragsstrafe wird nicht vereinbart. Gesetzliche Leistungs-, Rücktritts- und Schadenersatzrechte bleiben unter ihren jeweiligen Voraussetzungen erhalten.	**§ 13(5)** Bei schuldhaftem Verzug mit einem verbindlichen Termin legt der AN unverzüglich einen Aufholplan vor. Eine Vertragsstrafe wird nicht vereinbart. Gesetzliche Leistungs-, Rücktritts- und Schadenersatzrechte bleiben unter ihren jeweiligen Voraussetzungen erhalten. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

§ 14 | Fachpersonal und Haftung

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 14(1) Der AN setzt fachlich geeignete Personen mit aktuell wirksamer Befugnis ein und benennt Planung, Prüfingenieur, §-128-Bestätigung, Bauwerksbucherstellung, Erstprüfung und Vertretungen in Anlage 6. Er schuldet die Sorgfalt eines für dieses Vorhaben qualifizierten Sachverständigen. Wesentliche Wechsel und Subunternehmer werden mit Aufgabe, Befugnis, erforderlicher Unabhängigkeit und Erreichbarkeit vorher angezeigt; der AN bleibt für ihre übernommenen Vertragsleistungen verantwortlich.	**§ 14(1)** Der AN setzt fachlich geeignete Personen mit aktuell wirksamer Befugnis ein und benennt Planung, Prüfingenieur, §-128-Bestätigung, Bauwerksbucherstellung, Erstprüfung und Vertretungen in Anlage 6. Er schuldet die Sorgfalt eines für dieses Vorhaben qualifizierten Sachverständigen. Wesentliche Wechsel und Subunternehmer werden mit Aufgabe, Befugnis, erforderlicher Unabhängigkeit und Erreichbarkeit vorher angezeigt; der AN bleibt für ihre übernommenen Vertragsleistungen verantwortlich. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 14(2) Die Firma, Berufsbezeichnung oder ein Titel allein benennt nicht automatisch eine derzeit für jede übernommene Funktion befugte Person. Der aktive geeignete Status für Planung, PI, §-128-Bestätigung, Bauwerksbucherstellung und Erstprüfung ist rollenbezogen zu belegen; nötigenfalls wird im Paket eine geeignete vorher benannte Person eingesetzt. Ein Zusatz «rB» beweist keine aktuell aktive ZT-Befugnis. Projektkontakt und fachliche Person sind von der rechtsverbindlich unterzeichnenden Vertretung zu unterscheiden.	**§ 14(2)** Die Firma, Berufsbezeichnung oder ein Titel allein benennt nicht automatisch eine derzeit für jede übernommene Funktion befugte Person. Der aktive geeignete Status für Planung, PI, §-128-Bestätigung, Bauwerksbucherstellung und Erstprüfung ist rollenbezogen zu belegen; nötigenfalls wird im Paket eine geeignete vorher benannte Person eingesetzt. Ein Zusatz «rB» beweist keine aktuell aktive ZT-Befugnis. Projektkontakt und fachliche Person sind von der rechtsverbindlich unterzeichnenden Vertretung zu unterscheiden. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 14(3) Der AN legt vor Unterzeichnung einen aktuellen Nachweis der tatsächlich bestehenden, für die übernommenen beruflichen Tätigkeiten einschlägigen Haftpflicht vor. Versicherte Gesellschaft und Personen, Tätigkeiten, tatsächliche Deckung, Jahreshöchstleistung, einschlägige Sublimits, Selbstbehalt, Laufzeit, Nachdeckung und wesentliche Ausschlüsse werden administrativ in Anlage 6 dokumentiert.	**§ 14(3)** Der AN legt vor Unterzeichnung einen aktuellen Nachweis der tatsächlich bestehenden, für die übernommenen beruflichen Tätigkeiten einschlägigen Haftpflicht vor. Versicherte Gesellschaft und Personen, Tätigkeiten, tatsächliche Deckung, Jahreshöchstleistung, einschlägige Sublimits, Selbstbehalt, Laufzeit, Nachdeckung und wesentliche Ausschlüsse werden administrativ in Anlage 6 dokumentiert. **M19** Dovada asigurării existente Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.

§ 14 | Fachpersonal und Haftung

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 14(4) Die aktuell tatsächlich vorhandene und ausdrücklich bestätigte berufliche Deckung ist in Anlage 6 festzuhalten. Eine darüber hinausgehende vertragliche Mindestdeckung oder Jahresmaximierung wird nicht gefordert; zwingende gesetzliche Versicherungspflichten der jeweiligen Tätigkeit bleiben uneingeschränkt bestehen. Der Nachweis muss aktuell sein und die übernommenen Funktionen erfassen. Die dokumentierte Versicherungssumme begrenzt die Haftung des AN nicht und ersetzt keinen fehlenden Deckungsnachweis.	**§ 14(4)** Die aktuell tatsächlich vorhandene und ausdrücklich bestätigte berufliche Deckung ist in Anlage 6 festzuhalten. Eine darüber hinausgehende vertragliche Mindestdeckung oder Jahresmaximierung wird nicht gefordert; zwingende gesetzliche Versicherungspflichten der jeweiligen Tätigkeit bleiben uneingeschränkt bestehen. Der Nachweis muss aktuell sein und die übernommenen Funktionen erfassen. Die dokumentierte Versicherungssumme begrenzt die Haftung des AN nicht und ersetzt keinen fehlenden Deckungsnachweis. **M19** Dovada asigurării existente Vezi explicațiile și acțiunile din registrul de observații.
§ 14(5) Der AN erhält die vereinbarte Deckung während der Vertragserfüllung aufrecht, trägt seinen Selbstbehalt und meldet wesentliche Lücken, Befugnisänderungen oder Beendigung unverzüglich. Eine Versicherungsgrenze ist keine Haftungsobergrenze. Es gelten die gesetzlichen Haftungsregeln für zurechenbare Pflichtverletzungen; keine pauschale Freistellung für eigene Fehler oder Subunternehmer wird vereinbart. Fremdverantwortung für Hersteller-, Architektur- oder Bauausführungsleistungen bleibt abgegrenzt, ohne eigene Warn- und Schnittstellenpflichten aufzuheben.	**§ 14(5)** Der AN erhält die vereinbarte Deckung während der Vertragserfüllung aufrecht, trägt seinen Selbstbehalt und meldet wesentliche Lücken, Befugnisänderungen oder Beendigung unverzüglich. Eine Versicherungsgrenze ist keine Haftungsobergrenze. Es gelten die gesetzlichen Haftungsregeln für zurechenbare Pflichtverletzungen; keine pauschale Freistellung für eigene Fehler oder Subunternehmer wird vereinbart. Fremdverantwortung für Hersteller-, Architektur- oder Bauausführungsleistungen bleibt abgegrenzt, ohne eigene Warn- und Schnittstellenpflichten aufzuheben. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

§ 15 | Unterbrechung und Beendigung

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 15(1) Der Auftrag endet mit vollständiger Leistung, dokumentierter Schlussübergabe und Abrechnung. Rohbauabschluss, Verbrauch einer geplanten Terminzahl oder Ablauf einer Kalkulationsdauer beendet ihn nicht vorzeitig. Gesetzlich erforderliche Bekanntgaben bei Wechsel eines Prüfingenieurs sind rechtzeitig vorzubereiten.	**§ 15(1)** Der Auftrag endet mit vollständiger Leistung, dokumentierter Schlussübergabe und Abrechnung. Rohbauabschluss, Verbrauch einer geplanten Terminzahl oder Ablauf einer Kalkulationsdauer beendet ihn nicht vorzeitig. Gesetzlich erforderliche Bekanntgaben bei Wechsel eines Prüfingenieurs sind rechtzeitig vorzubereiten. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 15(2) Die AG kann aus nachvollziehbarem Projektgrund eine Unterbrechung verlangen. Bearbeitungsstand, sichere Zwischenmaßnahmen, übergebene Unterlagen und Terminfolgen werden dokumentiert. Ein gesetzlich begründeter Entgelt- oder Entschädigungsanspruch wegen AG-Verhinderung oder Zeitverlusts, insbesondere nach § 1168 Abs. 1 ABGB, bleibt erhalten; er setzt keinen gesonderten Zusatzauftrag voraus. Ursache, Leistungsbereitschaft und wirtschaftliche Folgen sind nachzuweisen. Es gibt weder automatisch offene Stehzeitvergütung noch den Ausschluss dispositiver gesetzlicher Rechte allein mangels AG-Freigabe.	**§ 15(2)** Die AG kann aus nachvollziehbarem Projektgrund eine Unterbrechung verlangen. Bearbeitungsstand, sichere Zwischenmaßnahmen, übergebene Unterlagen und Terminfolgen werden dokumentiert. Ein gesetzlich begründeter Entgelt- oder Entschädigungsanspruch wegen AG-Verhinderung oder Zeitverlusts, insbesondere nach § 1168 Abs. 1 ABGB, bleibt erhalten; er setzt keinen gesonderten Zusatzauftrag voraus. Ursache, Leistungsbereitschaft und wirtschaftliche Folgen sind nachzuweisen. Es gibt weder automatisch offene Stehzeitvergütung noch den Ausschluss dispositiver gesetzlicher Rechte allein mangels AG-Freigabe. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 15(3) Jede Partei kann bei wichtigem Grund beenden. Bei behebbarer wesentlicher Pflichtverletzung geht grundsätzlich eine konkrete Aufforderung mit angemessener Nachfrist und Folgenhinweis voraus; Schwere oder Dringlichkeit kann sofortiges Handeln rechtfertigen. Bei Nichtzahlung, fehlender Mitwirkung oder nicht geleisteter gesetzlich verlangter Sicherstellung bleiben die rechtmäßigen AN-Rechte erhalten. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens führt nicht automatisch zur Beendigung; insbesondere die gesetzlichen Grenzen der IO §§ 25a und 25b sind zu beachten.	**§ 15(3)** Jede Partei kann bei wichtigem Grund beenden. Bei behebbarer wesentlicher Pflichtverletzung geht grundsätzlich eine konkrete Aufforderung mit angemessener Nachfrist und Folgenhinweis voraus; Schwere oder Dringlichkeit kann sofortiges Handeln rechtfertigen. Bei Nichtzahlung, fehlender Mitwirkung oder nicht geleisteter gesetzlich verlangter Sicherstellung bleiben die rechtmäßigen AN-Rechte erhalten. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens führt nicht automatisch zur Beendigung; insbesondere die gesetzlichen Grenzen der IO §§ 25a und 25b sind zu beachten. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

§ 15 | Unterbrechung und Beendigung

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 15(4) Die AG kann noch unerbrachte Leistungen jederzeit in der vereinbarten Form abbestellen. Die Vergütungsfolgen richten sich nach § 1168 ABGB: Bei Leistungsbereitschaft und Verhinderung aus der Sphäre der AG kann das vereinbarte Entgelt verbleiben; ersparte Aufwendungen, tatsächlich erzielter anderweitiger Erwerb und absichtlich versäumter anderweitiger Erwerb sind anzurechnen. Eigene Arbeitszeit wird nicht allein aus ihrer Nichterbringung automatisch als ersparter Geldaufwand abgezogen. Der AN legt eine prüffähige Abrechnung der Voraussetzungen und anzurechnenden Beträge vor; Zahlungen, Zusätze und Gegenansprüche sind getrennt abzugleichen. Die vereinbarte Abrechnungs- und Auskunftspflicht verschiebt die gesetzlichen Behauptungs- und Beweislasten nicht.	**§ 15(4)** Die AG kann noch unerbrachte Leistungen jederzeit in der vereinbarten Form abbestellen. Die Vergütungsfolgen richten sich nach § 1168 ABGB: Bei Leistungsbereitschaft und Verhinderung aus der Sphäre der AG kann das vereinbarte Entgelt verbleiben; ersparte Aufwendungen, tatsächlich erzielter anderweitiger Erwerb und absichtlich versäumter anderweitiger Erwerb sind anzurechnen. Eigene Arbeitszeit wird nicht allein aus ihrer Nichterbringung automatisch als ersparter Geldaufwand abgezogen. Der AN legt eine prüffähige Abrechnung der Voraussetzungen und anzurechnenden Beträge vor; Zahlungen, Zusätze und Gegenansprüche sind getrennt abzugleichen. Die vereinbarte Abrechnungs- und Auskunftspflicht verschiebt die gesetzlichen Behauptungs- und Beweislasten nicht. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 15(5) Innerhalb von fünf Werktagen nach Beendigung übergibt der AN vorhandene Pläne, Berechnungen, Quellen, Modelle, Befunde, Bauwerksbuchteile und offene Bearbeitungspunkte mit dem Status «freigegeben», «Entwurf» oder «noch ungeprüft». Unmittelbar erforderliche Sicherheitsinformationen werden sofort übermittelt. Eine angemessene einmalige fachliche Nachfolgerübergabe ist enthalten. Nutzungsrechte nach § 10 bleiben bestehen; zwingende gesetzliche Rechte, insbesondere die Folgen einer berechtigten Aufhebung nach § 1170b, werden nicht durch die Übergaberegel beseitigt.	**§ 15(5)** Innerhalb von fünf Werktagen nach Beendigung übergibt der AN vorhandene Pläne, Berechnungen, Quellen, Modelle, Befunde, Bauwerksbuchteile und offene Bearbeitungspunkte mit dem Status «freigegeben», «Entwurf» oder «noch ungeprüft». Unmittelbar erforderliche Sicherheitsinformationen werden sofort übermittelt. Eine angemessene einmalige fachliche Nachfolgerübergabe ist enthalten. Nutzungsrechte nach § 10 bleiben bestehen; zwingende gesetzliche Rechte, insbesondere die Folgen einer berechtigten Aufhebung nach § 1170b, werden nicht durch die Übergaberegel beseitigt. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 15(6) Die Schlussabrechnung enthält die geleisteten Teile, wirksamen Zusätze, Zahlungen sowie bei anwendbarer gesetzlicher Abrechnung ersparte und anderweitig erzielte Beträge. Binnen zehn Werktagen nach Zugang des vollständigen Beendigungsdossiers prüft die AG die bereits erbrachten abnahmefähigen Teilleistungen und dokumentiert deren Abnahme oder konkrete wesentliche Mängel; § 13 gilt entsprechend, ohne eine objektiv berechtigte Rechnungsfälligkeit nach § 12 automatisch zu verlängern. Für diese Teile läuft die vertragliche dreijährige Gewährleistung ab dokumentierter Teilabnahme beziehungsweise bei schuldhafter AG-Verzögerung nach § 13. Gesetzliche Einwendungs-, Zurückbehaltungs- und Sicherstellungsrechte bleiben unberührt; eine vertragliche Retention zugunsten der AG wird nicht begründet. Folgen einer Vertragsverletzung und Rechte wegen bereits erbrachter Leistungen werden nach dem konkreten Beendigungsgrund beurteilt. Nach berechtigter Aufhebung werden weitere Erfüllung oder Nachbesserung nicht pauschal wie bei unverändert laufendem Vertrag verlangt; fortbestehende gesetzliche Ansprüche, Vertraulichkeit und zulässige Dokumentationspflichten bleiben erhalten.	**§ 15(6)** Die Schlussabrechnung enthält die geleisteten Teile, wirksamen Zusätze, Zahlungen sowie bei anwendbarer gesetzlicher Abrechnung ersparte und anderweitig erzielte Beträge. Binnen zehn Werktagen nach Zugang des vollständigen Beendigungsdossiers prüft die AG die bereits erbrachten abnahmefähigen Teilleistungen und dokumentiert deren Abnahme oder konkrete wesentliche Mängel; § 13 gilt entsprechend, ohne eine objektiv berechtigte Rechnungsfälligkeit nach § 12 automatisch zu verlängern. Für diese Teile läuft die vertragliche dreijährige Gewährleistung ab dokumentierter Teilabnahme beziehungsweise bei schuldhafter AG-Verzögerung nach § 13. Gesetzliche Einwendungs-, Zurückbehaltungs- und Sicherstellungsrechte bleiben unberührt; eine vertragliche Retention zugunsten der AG wird nicht begründet. Folgen einer Vertragsverletzung und Rechte wegen bereits erbrachter Leistungen werden nach dem konkreten Beendigungsgrund beurteilt. Nach berechtigter Aufhebung werden weitere Erfüllung oder Nachbesserung nicht pauschal wie bei unverändert laufendem Vertrag verlangt; fortbestehende gesetzliche Ansprüche, Vertraulichkeit und zulässige Dokumentationspflichten bleiben erhalten. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

§ 16 | Kommunikation und Schlussbestimmungen

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 16(1) Vertrag und wesentliche Vertragsänderungen werden beiderseits eigenhändig oder mit qualifizierter elektronischer Signatur unterzeichnet. Bei eigenhändig unterschriebenen getrennten Exemplaren genügt der vereinbarte Austausch vollständiger unterschriebener PDF-Abbildungen; die Originale sind auf Verlangen bereitzustellen. Eine einfache E-Mail ersetzt nicht die ausdrücklich verlangte Unterzeichnung.	**§ 16(1)** Vertrag und wesentliche Vertragsänderungen werden beiderseits eigenhändig oder mit qualifizierter elektronischer Signatur unterzeichnet. Bei eigenhändig unterschriebenen getrennten Exemplaren genügt der vereinbarte Austausch vollständiger unterschriebener PDF-Abbildungen; die Originale sind auf Verlangen bereitzustellen. Eine einfache E-Mail ersetzt nicht die ausdrücklich verlangte Unterzeichnung. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

§ 16 | Kommunikation und Schlussbestimmungen

R09 | formularea originală	R11 | propunere de formulare, cu puncte deschise
§ 16(2) Für operative Mitteilungen, fachliche Freigaben und konkret bezeichnete Zusatzaufträge wird Textform per nachvollziehbarer E-Mail vereinbart, soweit keine wesentliche Vertragsänderung oder besondere gesetzliche Form betroffen ist. Zulässige Absender und Vollmachten sind in Anlage 6 festgelegt. Eine Beendigung wird von einer vertretungsberechtigten Person ausdrücklich erklärt; zu Beweiszwecken erfolgt sie unterschrieben oder qualifiziert elektronisch signiert und geht der anderen Partei nachweisbar zu. Gesetzliche Erklärungs- und Zugangsregeln bleiben unberührt.	**§ 16(2)** Für operative Mitteilungen, fachliche Freigaben und konkret bezeichnete Zusatzaufträge wird Textform per nachvollziehbarer E-Mail vereinbart, soweit keine wesentliche Vertragsänderung oder besondere gesetzliche Form betroffen ist. Zulässige Absender und Vollmachten sind in Anlage 6 festgelegt. Eine Beendigung wird von einer vertretungsberechtigten Person ausdrücklich erklärt; zu Beweiszwecken erfolgt sie unterschrieben oder qualifiziert elektronisch signiert und geht der anderen Partei nachweisbar zu. Gesetzliche Erklärungs- und Zugangsregeln bleiben unberührt. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 16(3) Werktage sind Montag bis Freitag, ausgenommen österreichische gesetzliche Feiertage; Kalenderwochen umfassen sieben Kalendertage. Bei Lieferungen und Prüfungsbeginn ist der nachweisbare Zugang maßgeblich. Kontakte und Zugänge werden aktuell gehalten.	**§ 16(3)** Werktage sind Montag bis Freitag, ausgenommen österreichische gesetzliche Feiertage; Kalenderwochen umfassen sieben Kalendertage. Bei Lieferungen und Prüfungsbeginn ist der nachweisbare Zugang maßgeblich. Kontakte und Zugänge werden aktuell gehalten. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 16(4) Nicht öffentliche Projektunterlagen, Portalzugänge und personenbezogene Daten werden vertraulich und ausschließlich für Erfüllung, berechtigte Beweissicherung und gesetzliche Zwecke verwendet. Erforderliche Weitergabe an befugte Mitwirkende und gesetzliche Behördenmeldungen sind zulässig; fachfremde Veröffentlichung bedarf einer eigenen Berechtigung.	**§ 16(4)** Nicht öffentliche Projektunterlagen, Portalzugänge und personenbezogene Daten werden vertraulich und ausschließlich für Erfüllung, berechtigte Beweissicherung und gesetzliche Zwecke verwendet. Erforderliche Weitergabe an befugte Mitwirkende und gesetzliche Behördenmeldungen sind zulässig; fachfremde Veröffentlichung bedarf einer eigenen Berechtigung. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.
§ 16(5) Es gilt österreichisches Recht. Für Streitigkeiten ist, soweit wirksam vereinbart, das sachlich zuständige Gericht in Wien zuständig. Zwingende Zuständigkeiten, gesetzliche Formen und Berufspflichten bleiben unberührt. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung gelten die gesetzlichen Regeln, soweit keine zulässige schriftliche Ersatzvereinbarung getroffen wird; trennbare übrige Regelungen bleiben bestehen. Die deutsche Fassung und die bezeichneten Anlagen bilden den vereinbarten Inhalt.	**§ 16(5)** Es gilt österreichisches Recht. Für Streitigkeiten ist, soweit wirksam vereinbart, das sachlich zuständige Gericht in Wien zuständig. Zwingende Zuständigkeiten, gesetzliche Formen und Berufspflichten bleiben unberührt. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung gelten die gesetzlichen Regeln, soweit keine zulässige schriftliche Ersatzvereinbarung getroffen wird; trennbare übrige Regelungen bleiben bestehen. Die deutsche Fassung und die bezeichneten Anlagen bilden den vereinbarten Inhalt. Text păstrat. Fără a prezuma acceptarea BERGER.

ANLAGEN | ANEXELE ÎN PARALEL

Anexele originale nu au fost incluse în scanul adnotat. Actualizările de mai jos sunt consecințe ale propunerii noastre, nu observații sau acceptări atribuite BERGER.

Anlage 1 | Leistungsblatt | M05, M06, M09, M11, M14, M16, M17, M20

R09 | original	R11 | propunere / corelare
Anlage 1(1) Diese Anlage konkretisiert §§ 3-6 und 10. Die bauteilbezogene vollständige Planung, Prüfung und Dokumentation bleibt maßgeblich. Die Fertigungsplanung des ausführenden Betriebes ersetzt keine statisch erforderliche Bemessung des AN.	**Anlage 1(1)** Diese Anlage konkretisiert §§ 3-6 und 10. Die bauteilbezogene vollständige Planung, Prüfung und Dokumentation bleibt maßgeblich. Die Fertigungsplanung des ausführenden Betriebes ersetzt keine statisch erforderliche Bemessung des AN.
Anlage 1(2) Knoten, Anker und Anschlusskräfte gehören zum betroffenen Lieferpaket D2, D3, D4 oder D5 nach § 4. Die Liste tatsächlicher Öffnungen und Bauteile ist vor T0 zu bestätigen. Eine vollständige planmäßige Lieferung kann nicht durch Verweisung sämtlicher Details an einen späteren Hersteller ersetzt werden.	**Anlage 1(2)** Knoten, Anker und Anschlusskräfte gehören zum betroffenen Lieferpaket D2, D3, D4 oder D5 nach § 4. Die Liste tatsächlicher Öffnungen und Bauteile ist vor T0 zu bestätigen. Eine vollständige planmäßige Lieferung kann nicht durch Verweisung sämtlicher Details an einen späteren Hersteller ersetzt werden. **Herstellungsabhängige Details werden mit dem tatsächlich beauftragten Stahl-/Holzbauunternehmen abgestimmt; die eigene Bemessungs- und Prüfverantwortung des AN bleibt erhalten.**
Anlage 1(3) [Completare nouă]	**Anlage 1(3)** **Verbindliche Datenübergabe: unterfertigtes PDF, bearbeitbare DWG/DXF-Dateien und vollständige nachvollziehbare Berechnungen. Vorhandene projektbezogene IFC- und native Dateien werden im rechtlich und technisch übertragbaren Umfang übergeben; eine neue IFC-/BIM-Modellerstellung oder zusätzliche Fremdformatkonvertierung ist nicht beauftragt. Die architektonische Polierplanung, verfahrensführende Einreich-/Planwechselplanung und Bauführung sind gesondert von der AG zu beauftragen; die statische Zuarbeit und der im Vertrag bezeichnete tragwerksbezogene Planwechsel bleiben beim AN.**

Anlage 1 - Tabelle 1

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Bereich: Beton und Verbunddecken **Geschuldeter Mindestinhalt:** Geometrie, Achsen, Höhen, Öffnungen, Einbauteile; Beton-/Expositionsklassen, Betondeckung; Bewehrungspositionen, Durchmesser, Abstände, Verankerungen und Übergreifungen; Anschlussbewehrung; Listen; Fugen, Betonierabschnitte, Neu/Alt-Anschlüsse und Auflagerkräfte.	**Bereich:** Beton und Verbunddecken **Geschuldeter Mindestinhalt:** Geometrie, Achsen, Höhen, Öffnungen, Einbauteile; Beton-/Expositionsklassen, Betondeckung; Bewehrungspositionen, Durchmesser, Abstände, Verankerungen und Übergreifungen; Anschlussbewehrung; Listen; Fugen, Betonierabschnitte, Neu/Alt-Anschlüsse und Auflagerkräfte.
Bereich: Stahl **Geschuldeter Mindestinhalt:** Querschnitte, Güten, Positionen, Längen und Stücklisten; Knoten/Anschlüsse mit erforderlichen Prinzip- und Detailzeichnungen; Schrauben, Dübel, Anker, Bleche, Schweißnähte und Abstände; Aussteifung, Kräfte, Korrosions- und konstruktiver Brandschutz; Prüfung und Freigabe fremder Werkstattpläne.	**Bereich:** Stahl **Geschuldeter Mindestinhalt:** Querschnitte, Güten, Positionen, Längen und Stücklisten; Knoten/Anschlüsse mit erforderlichen Prinzip- und Detailzeichnungen; Schrauben, Dübel, Anker, Bleche, Schweißnähte und Abstände; Aussteifung, Kräfte, Korrosions- und konstruktiver Brandschutz; Prüfung und Freigabe fremder Werkstattpläne.
Bereich: Holz **Geschuldeter Mindestinhalt:** Querschnitte, Festigkeits-/Nutzungsklassen und Stücklisten; Dachstuhl, Gaupen, Attika und Terrassen; Scheiben, Windverbände, Lastpfad, Auflager und Verbindungsmittel; Kräfte und konstruktiver Holz-/Brandschutz; Prüfung fremder Abbund- und Werkstattpläne.	**Bereich:** Holz **Geschuldeter Mindestinhalt:** Querschnitte, Festigkeits-/Nutzungsklassen und Stücklisten; Dachstuhl, Gaupen, Attika und Terrassen; Scheiben, Windverbände, Lastpfad, Auflager und Verbindungsmittel; Kräfte und konstruktiver Holz-/Brandschutz; Prüfung fremder Abbund- und Werkstattpläne.

Anlage 1 - Tabelle 1

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Bereich: Bestand und Mauerwerk **Geschuldeter Mindestinhalt:** Deckenertüchtigung, Verbunddecke über dem dritten Obergeschoss nach maßgeblicher Grundlage, Wände, Pfeiler, Stürze, Durchbrüche/Auswechslungen; Lastpfad, Pressungen, Auflagerlängen, Lastverteilungsplatten und Mörtelbett; Verstärkung, Neu/Alt, Reihenfolge und statische Bauzustände.	**Bereich:** Bestand und Mauerwerk **Geschuldeter Mindestinhalt:** Deckenertüchtigung, Verbunddecke über dem dritten Obergeschoss nach maßgeblicher Grundlage, Wände, Pfeiler, Stürze, Durchbrüche/Auswechslungen; Lastpfad, Pressungen, Auflagerlängen, Lastverteilungsplatten und Mörtelbett; Verstärkung, Neu/Alt, Reihenfolge und statische Bauzustände.
Bereich: Fundierung und Lift **Geschuldeter Mindestinhalt:** Geprüfte Konzeptannahme einer 30-cm-Platte, Gründung und Bestandsanschluss; Unterfangungsabschnitte mit Reihenfolge, Geometrie und Bewehrung; Aufzugsgrube und Schacht; Integration Herstellerlasten; wasser-/abdichtungsbezogene Schnittstellen, soweit statisch relevant.	**Bereich:** Fundierung und Lift **Geschuldeter Mindestinhalt:** Geprüfte Konzeptannahme einer 30-cm-Platte, Gründung und Bestandsanschluss; Unterfangungsabschnitte mit Reihenfolge, Geometrie und Bewehrung; Aufzugsgrube und Schacht; Integration Herstellerlasten; wasser-/abdichtungsbezogene Schnittstellen, soweit statisch relevant.
Bereich: Baugrubensicherung / Verbau - bauseits **Geschuldeter Mindestinhalt:** Berechnung und Planung der Baugrubensicherung, des Verbaus, von Stützmauern und Außenanlagen sind ausgeschlossen und werden bauseits durchgeführt. Der AN stellt hierfür nur die Lastangaben des eigenen Gebäudes bereit. Die statische Planung der Unterfangungen des Gebäudes und notwendiger Abstützungen des eigenen Gebäudetragwerks bleibt enthalten; keine Übernahme der Baugrubensicherungs-/Verbauplanung.	**Bereich:** Baugrubensicherung / Verbau - bauseits **Geschuldeter Mindestinhalt:** Berechnung und Planung der Baugrubensicherung, des Verbaus, von Stützmauern und Außenanlagen sind ausgeschlossen und werden bauseits durchgeführt. Der AN stellt hierfür nur die Lastangaben des eigenen Gebäudes bereit. Die statische Planung der Unterfangungen des Gebäudes und notwendiger Abstützungen des eigenen Gebäudetragwerks bleibt enthalten; keine Übernahme der Baugrubensicherungs-/Verbauplanung.
Bereich: Balkone und Stiegen **Geschuldeter Mindestinhalt:** Tragsystem, Verankerung und Lastpfad in Bestand, Auflager, Befestigungsdetails und Neu/Alt; Podeste/Stiegenhauswände, Feuermauern, Nachbaranschlüsse und tragwerksbeeinflusste Kamine.	**Bereich:** Balkone und Stiegen **Geschuldeter Mindestinhalt:** Tragsystem, Verankerung und Lastpfad in Bestand, Auflager, Befestigungsdetails und Neu/Alt; Podeste/Stiegenhauswände, Feuermauern, Nachbaranschlüsse und tragwerksbeeinflusste Kamine.
Bereich: Prüfung und Schluss **Geschuldeter Mindestinhalt:** Beschauplan und Befunde, interne fachliche Kontrolle, Materialnachweise, Fertigstellungsunterlagen und erforderliche geeignete ZT-Person; As-built-Tragwerk, Quellen/Modelle, editierbare Listen und vollständiger Schlussordner.	**Bereich:** Prüfung und Schluss **Geschuldeter Mindestinhalt:** Beschauplan und Befunde, interne fachliche Kontrolle, Materialnachweise, Fertigstellungsunterlagen und erforderliche geeignete ZT-Person; As-built-Tragwerk, die nach § 10 vereinbarten Quellen-/Modelldateien, editierbare Listen und vollständiger Schlussordner. Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
Bereich: Bauwerksbuch **Geschuldeter Mindestinhalt:** Ganzes Gebäude einschließlich sicherheitsrelevanter Gebäudehülle, Geländer und Brüstungen; geeignete Ersteller-/Erstprüferpersonen; gesetzlicher Inhalt, Foto-/Zustandsdokumentation, Intervalle/Qualifikationen, Behebungsplan und Registrierung; keine physische Reparatur.	**Bereich:** Bauwerksbuch **Geschuldeter Mindestinhalt:** Ganzes Gebäude einschließlich sicherheitsrelevanter Gebäudehülle, Geländer und Brüstungen; geeignete Ersteller-/Erstprüferpersonen; gesetzlicher Inhalt, Foto-/Zustandsdokumentation, Intervalle/Qualifikationen, Behebungsplan und Registrierung; keine physische Reparatur.

Anlage 2 | Plan und Grundlagenliste | M01, M04, M20

R09 | original	R11 | propunere / corelare
Anlage 2(1) Die Liste wird vor T0 gemeinsam bestätigt. Empfang bedeutet keine ungeprüfte fachliche Billigung. Der bewilligte Stand und ein aktueller Architekturstand sind getrennt zu kennzeichnen. Erforderliche Ergänzungen werden konkret mit zuständiger Person und Frist bezeichnet.	**Anlage 2(1)** Die Liste wird vor T0 gemeinsam bestätigt. Empfang bedeutet keine ungeprüfte fachliche Billigung. Der bewilligte Stand und ein aktueller Architekturstand sind getrennt zu kennzeichnen. Erforderliche Ergänzungen werden konkret mit zuständiger Person und Frist bezeichnet.

Anlage 2 - Tabelle 1

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Grundlage: Baubescheid MA37/1539234-2021-1 **Stand und Status:** 2023.04.21; maßgebliche Auflagen bestätigen **Datei und Empfang:** _____	**Grundlage:** Baubescheid MA37/1539234-2021-1 **Stand und Status:** 2023.04.21; maßgebliche Auflagen bestätigen **Datei und Empfang:** _____
Grundlage: Einreichpläne P2041 **Stand und Status:** 2023.04.20; Bewilligungsabgleich **Datei und Empfang:** _____	**Grundlage:** Einreichpläne P2041 **Stand und Status:** 2023.04.20; Bewilligungsabgleich **Datei und Empfang:** _____
Grundlage: Architektur und Fachplanungen **Stand und Status:** Insbesondere bereitgestellter Stand 2026.09.08; aktuellen Index bestätigen **Datei und Empfang:** _____	**Grundlage:** Architektur und Fachplanungen **Stand und Status:** Insbesondere bereitgestellter Stand 2026.09.08; aktuellen Index bestätigen **Datei und Empfang:** _____
Grundlage: Vorbemessung / Fundierung **Stand und Status:** Jänner 2022; Verwendbarkeit überprüfen **Datei und Empfang:** _____	**Grundlage:** Vorbemessung / Fundierung **Stand und Status:** Jänner 2022; Verwendbarkeit überprüfen **Datei und Empfang:** _____
Grundlage: Historischer Bauakt / Errichtungsjahr **Stand und Status:** Baujahr und Bestandsänderungen dokumentiert bestätigen **Datei und Empfang:** _____	**Grundlage:** Historischer Bauakt / Errichtungsjahr **Stand und Status:** Baujahr und Bestandsänderungen dokumentiert bestätigen **Datei und Empfang:** _____
Grundlage: Mauerwerk / Baugrund / Vermessung **Stand und Status:** Gutachten und tatsächliche Untersuchungsgrenzen **Datei und Empfang:** _____	**Grundlage:** Mauerwerk / Baugrund / Vermessung **Stand und Status:** Gutachten und tatsächliche Untersuchungsgrenzen **Datei und Empfang:** _____
Grundlage: Herstellerlasten und Drittbefunde **Stand und Status:** Lift, Haustechnik, Energie und sonstige Beiträge mit Zuständigkeit **Datei und Empfang:** _____	**Grundlage:** Herstellerlasten und Drittbefunde **Stand und Status:** Lift, Haustechnik, Energie und sonstige Beiträge mit Zuständigkeit **Datei und Empfang:** _____
Grundlage: Portal / gemeinsame Dokumentenliste **Stand und Status:** Dateiname, Index, Datum, Quelle, Zugriff und konkret Fehlendes **Datei und Empfang:** _____	**Grundlage:** Portal / gemeinsame Dokumentenliste **Stand und Status:** Dateiname, Index, Datum, Quelle, Zugriff und konkret Fehlendes **Datei und Empfang:** _____
Grundlage: Tatsächliche Öffnungs-/Bauteilliste und Umfang **Stand und Status:** Beiderseits bestätigen; maßgebliche Bauteil-/Öffnungsliste und übliche fachliche Koordination nach § 2 **Datei und Empfang:** _____	**Grundlage:** Tatsächliche Öffnungs-/Bauteilliste und Umfang **Stand und Status:** Beiderseits bestätigen; maßgebliche Bauteil-/Öffnungsliste und übliche fachliche Koordination nach § 2 **Datei und Empfang:** _____
[Rând nou]	**Grundlage:** Architektonische Polierplanung / Einreichplaner **Stand und Status:** Von der AG gesondert zu beauftragen; derzeit nicht benannt. Umfang und Schnittstellen getrennt bestätigen; keine automatische Funktionsübernahme des AN. **Datei und Empfang:** _____ Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
[Rând nou]	**Grundlage:** Planwechsel **Stand und Status:** Vorhanden / geplant / nicht vorhanden; Verfahren, Dateiname, Index und tatsächlicher Status ausdrücklich bestätigen **Datei und Empfang:** _____ Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.

Anlage 3 | Termin und Beschauplan | M03, M06, M08, M11, M12, M20

R09 | original	R11 | propunere / corelare
Anlage 3(1) Die tatsächlichen Daten werden vor Unterzeichnung beziehungsweise bei tatsächlichem Beginn ausdrücklich bestätigt. Die relativen Lieferfristen richten sich nach § 9 und diesem Terminplan. Vor Vertragsabschluss beginnt aus dieser Vorlage allein kein Fristenlauf. T0 und der tatsächliche bauliche B0 sind getrennte Bezugspunkte.	**Anlage 3(1)** Die tatsächlichen Daten werden vor Unterzeichnung beziehungsweise bei tatsächlichem Beginn ausdrücklich bestätigt. Die relativen Lieferfristen richten sich nach § 9 und diesem Terminplan. Vor Vertragsabschluss beginnt aus dieser Vorlage allein kein Fristenlauf. T0 und der tatsächliche bauliche B0 sind getrennte Bezugspunkte.
Anlage 3(2) Die anfängliche fachliche Begehung nach § 8 zählt, soweit dort tatsächliche statische Betreuung erfolgt, als einer der maximal acht enthaltenen Betreuungsbesuche. Eine ausschließlich abgegoltene PI-Beschau zählt nicht gegen diesen Betreuungsrahmen und löst keinen Zusatzpreis aus. Die acht untenstehenden Betreuungsfelder sind eine Bedarfsplanung, keine Zusicherung, dass sämtliche kritischen Prüfungen in acht Anwesenheiten zusammengefasst werden können. Nur tatsächlich kontrollierte Phasen dürfen als erledigt dokumentiert werden; die PI-Beschauplanung nach § 5 bleibt unabhängig davon vollständig.	**Anlage 3(2)** Die anfängliche fachliche Begehung nach § 8 zählt, soweit dort tatsächliche statische Betreuung erfolgt, als einer der maximal acht enthaltenen Betreuungsbesuche. Eine ausschließlich abgegoltene PI-Beschau zählt nicht gegen diesen Betreuungsrahmen und löst keinen Zusatzpreis aus. Die acht untenstehenden Betreuungsfelder sind eine Bedarfsplanung, keine Zusicherung, dass sämtliche kritischen Prüfungen in acht Anwesenheiten zusammengefasst werden können. Nur tatsächlich kontrollierte Phasen dürfen als erledigt dokumentiert werden; die PI-Beschauplanung nach § 5 bleibt unabhängig davon vollständig.
Anlage 3(3) Bei jeder kritischen Phase werden Lieferung, zehn Werktage Leistungsprüfung, technisch angemessene Korrektur, erforderliche fachliche Freigabe und erst anschließende Ausführung eingeplant. Der wirtschaftliche Terminplan beschränkt keine notwendige gesetzliche oder sicherheitsbedingte Kontrolle. Ein nicht kontrollierter Bauzustand wird nicht als freigegeben behandelt.	**Anlage 3(3)** Bei jeder kritischen Phase werden Lieferung, zehn Werktage Leistungsprüfung, technisch angemessene Korrektur, erforderliche fachliche Freigabe und erst anschließende Ausführung eingeplant. Der wirtschaftliche Terminplan beschränkt keine notwendige gesetzliche oder sicherheitsbedingte Kontrolle. Ein nicht kontrollierter Bauzustand wird nicht als freigegeben behandelt.
Anlage 3(4) Zusätzliche tatsächliche statische Betreuungsbesuche oberhalb der acht enthaltenen Besuche werden ausschließlich in ausdrücklich bestellten Viererpaketen zu jeweils EUR 1.000,00 netto nach § 7 und Anlage 4 beauftragt. Weitere Pakete erfordern jeweils einen eigenen Auftrag. PI-Beschauen, normale Dokumentenarbeit, bereits abgegoltene Anwesenheiten und eigene Fehler lösen keinen solchen Zusatzpreis aus. Eine gemeinsame tatsächliche Betreuungs-/PI-Anwesenheit wird nur einmal gezählt und vergütet; keine automatische Bestellung oder Vertragsbeendigung.	**Anlage 3(4)** Zusätzliche tatsächliche statische Betreuungsbesuche oberhalb der acht enthaltenen Besuche werden ausschließlich in ausdrücklich bestellten Viererpaketen zu jeweils EUR 1.000,00 netto nach § 7 und Anlage 4 beauftragt. Weitere Pakete erfordern jeweils einen eigenen Auftrag. PI-Beschauen, normale Dokumentenarbeit, bereits abgegoltene Anwesenheiten und eigene Fehler lösen keinen solchen Zusatzpreis aus. Eine gemeinsame tatsächliche Betreuungs-/PI-Anwesenheit wird nur einmal gezählt und vergütet; keine automatische Bestellung oder Vertragsbeendigung.
Anlage 3(5) D5 umfasst das vollständige eigene Ausführungsset und die rechtzeitig eingelangten Werkstattpläne. Spätere normale Herstellerplanprüfungen bleiben enthalten und werden vor Fertigung grundsätzlich binnen zwei Werktagen durchgeführt; bei Komplexität wird binnen derselben Frist ein begründeter konkreter Prüfungstermin mitgeteilt. Eigene Knoten, Anker und Bemessungen werden dadurch nicht verschoben.	**Anlage 3(5)** D5 umfasst das vollständige eigene Ausführungsset und die rechtzeitig eingelangten Werkstattpläne. Spätere normale Herstellerplanprüfungen bleiben enthalten und werden vor Fertigung grundsätzlich binnen **fünf** Werktagen durchgeführt; bei Komplexität wird binnen derselben Frist ein begründeter konkreter Prüfungstermin mitgeteilt. Eigene Knoten, Anker und Bemessungen werden dadurch nicht verschoben.
Anlage 3(6) Bauwerksbuch: AG kündigt Anzeige mindestens sechs Wochen vorher an; fehlende Grundlagen nennt AN binnen fünf Werktagen; Vorfassung zwanzig, vollständiger Stand mit Nachweisen zehn Werktage vor Anzeige. Später entstehende Endbefunde binnen fünf Werktagen ab Vorliegen, jedenfalls vor Anzeige. Bei bestätigtem Bestand vor 1919 gilt 2027.12.31 beziehungsweise eine frühere verbindliche Frist. Frühere gesetzliche Pflichten haben Vorrang.	**Anlage 3(6)** Bauwerksbuch: AG kündigt Anzeige mindestens sechs Wochen vorher an; fehlende Grundlagen nennt AN binnen fünf Werktagen; Vorfassung zwanzig, vollständiger Stand mit Nachweisen zehn Werktage vor Anzeige. Später entstehende Endbefunde binnen fünf Werktagen ab Vorliegen, jedenfalls vor Anzeige. Bei bestätigtem Bestand vor 1919 gilt 2027.12.31 beziehungsweise eine frühere verbindliche Frist. Frühere gesetzliche Pflichten haben Vorrang.
Anlage 3(7) [Completare nouă]	**Anlage 3(7)** **Beschauplan bedeutet einen vom benannten PI fachlich festgelegten und mit dem Bauablauf abgestimmten Plan erforderlicher Kontrollen, Haltepunkte, Vorläufe und Befunde. Eine Betreuungszahl begrenzt keine gesetzlich erforderliche PI-Prüfung. Die PI-Preiszuordnung bleibt vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen. Für übliche technische RFI gelten drei Werktage nach § 7 Abs. 6; für die übliche Werkstattplanprüfung fünf Werktage nach § 4 Abs. 3.**

Anlage 3 - Tabelle 1

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Meilenstein: Vertragsschluss **Voraussetzung oder relative Frist:** Beiderseitige Unterzeichnung; tatsächliches Datum **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** Vertragsschluss **Voraussetzung oder relative Frist:** Beiderseitige Unterzeichnung; tatsächliches Datum **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: T0 **Voraussetzung oder relative Frist:** Erforderliche Unterlagen für erste Leistungen; Beginn bestätigt **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** T0 **Voraussetzung oder relative Frist:** Erforderliche Unterlagen für erste Leistungen; Beginn bestätigt **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: Grundlagenprüfung **Voraussetzung oder relative Frist:** Binnen drei Werktagen nach Zugang **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** Grundlagenprüfung **Voraussetzung oder relative Frist:** Binnen drei Werktagen nach Zugang **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: Liefer-/Beschauplan **Voraussetzung oder relative Frist:** Binnen fünf Werktagen nach T0 gemeinsam bestätigen **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** Liefer-/Beschauplan **Voraussetzung oder relative Frist:** Binnen fünf Werktagen nach T0 gemeinsam bestätigen **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: Objektbegehung **Voraussetzung oder relative Frist:** Fachliche T0-Begehung für Grundlagen/Bauwerksbuch grundsätzlich binnen zehn Werktagen; bei tatsächlicher statischer Betreuung einer der maximal acht enthaltenen Besuche **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** Objektbegehung **Voraussetzung oder relative Frist:** Fachliche T0-Begehung für Grundlagen/Bauwerksbuch grundsätzlich binnen zehn Werktagen; bei tatsächlicher statischer Betreuung einer der maximal acht enthaltenen Besuche **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: D1 **Voraussetzung oder relative Frist:** Bemessungsgrundlagen, System/Lasten, Klassen und Planliste: T0 + drei Wochen **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** D1 **Voraussetzung oder relative Frist:** Bemessungsgrundlagen, System/Lasten, Klassen und Planliste: T0 + drei Wochen **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: D2 **Voraussetzung oder relative Frist:** Fundierung, Lift und Unterfangung des Gebäudes: T0 + sechs Wochen; keine Baugrubensicherungs-/Verbauplanung **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** D2 **Voraussetzung oder relative Frist:** Fundierung, Lift und Unterfangung des Gebäudes: T0 + sechs Wochen; keine Baugrubensicherungs-/Verbauplanung **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: D3 **Voraussetzung oder relative Frist:** Bestand, Decken, Wände und Öffnungen: T0 + acht Wochen **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** D3 **Voraussetzung oder relative Frist:** Bestand, Decken, Wände und Öffnungen: T0 + acht Wochen **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: D4 **Voraussetzung oder relative Frist:** Dachgeschoss Holz/Stahl, Aussteifung und Anschlüsse: T0 + zehn Wochen **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** D4 **Voraussetzung oder relative Frist:** Dachgeschoss Holz/Stahl, Aussteifung und Anschlüsse: T0 + zehn Wochen **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: D5 **Voraussetzung oder relative Frist:** Balkone/Stiegen/Rest, vollständiges eigenes Set und rechtzeitig eingelangte Werkstattpläne: T0 + zwölf Wochen; spätere Herstellerplanprüfung nach § 4 **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** D5 **Voraussetzung oder relative Frist:** Balkone/Stiegen/Rest, vollständiges eigenes Set und rechtzeitig eingelangte Werkstattpläne: T0 + zwölf Wochen; spätere Herstellerplanprüfung nach § 4 **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: PI-Bekanntgabe **Voraussetzung oder relative Frist:** Mit Kenntnisnahme rechtzeitig vor Baubeginn; bei Wechsel unverzüglich **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** PI-Bekanntgabe **Voraussetzung oder relative Frist:** Mit Kenntnisnahme rechtzeitig vor Baubeginn; bei Wechsel unverzüglich **Bestätigtes Datum:** _____

Anlage 3 - Tabelle 1

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Meilenstein: B0 geplant **Voraussetzung oder relative Frist:** Vor Unterzeichnung zu vereinbarender voraussichtlicher Beginn der baulichen Ausführung **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** B0 geplant **Voraussetzung oder relative Frist:** Vor Unterzeichnung zu vereinbarender voraussichtlicher Beginn der baulichen Ausführung **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: B0 tatsächlich **Voraussetzung oder relative Frist:** Tatsächlicher Baubeginn; separat von T0 dokumentieren **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** B0 tatsächlich **Voraussetzung oder relative Frist:** Tatsächlicher Baubeginn; separat von T0 dokumentieren **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: Ende des Bauphasenrahmens **Voraussetzung oder relative Frist:** Tatsächlicher B0 + achtzehn Kalendermonate; kein automatisches Vertragsende **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** Ende des Bauphasenrahmens **Voraussetzung oder relative Frist:** Tatsächlicher B0 + achtzehn Kalendermonate; kein automatisches Vertragsende **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: Bauphase **Voraussetzung oder relative Frist:** Achtzehn Kalendermonate ab tatsächlichem B0 im Paket; Planung ab T0 davor und übliche Schlussleistungen danach bleiben enthalten **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** Bauphase **Voraussetzung oder relative Frist:** Achtzehn Kalendermonate ab tatsächlichem B0 im Paket; Planung ab T0 davor und übliche Schlussleistungen danach bleiben enthalten **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: Bauwerksbuch **Voraussetzung oder relative Frist:** Vorfassung zwanzig, vollständiger Stand zehn Werktage vor Anzeige; Endbefunde nach § 6 **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** Bauwerksbuch **Voraussetzung oder relative Frist:** Vorfassung zwanzig, vollständiger Stand zehn Werktage vor Anzeige; Endbefunde nach § 6 **Bestätigtes Datum:** _____
Meilenstein: Bestandsfrist **Voraussetzung oder relative Frist:** Bei bestätigter Errichtung vor 1919: 2027.12.31; frühere verbindliche Frist geht vor **Bestätigtes Datum:** _____	**Meilenstein:** Bestandsfrist **Voraussetzung oder relative Frist:** Bei bestätigter Errichtung vor 1919: 2027.12.31; frühere verbindliche Frist geht vor **Bestätigtes Datum:** _____

Anlage 3 - Tabelle 2

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Betreuungsfeld: 1 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Anfängliche T0-Begehung für Grundlagen/Bestand/Bauwerksbuch, soweit tatsächliche statische Betreuung erfolgt	**Betreuungsfeld:** 1 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Anfängliche T0-Begehung für Grundlagen/Bestand/Bauwerksbuch, soweit tatsächliche statische Betreuung erfolgt
Betreuungsfeld: 2 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Untergrund/Fundierung vor Herstellung, Fundamentplattenbewehrung, Aufzugsgrube und Neu/Alt-Anschluss; Zusammenfassung nur bei tatsächlich gleichzeitig prüfbaren Teilen	**Betreuungsfeld:** 2 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Untergrund/Fundierung vor Herstellung, Fundamentplattenbewehrung, Aufzugsgrube und Neu/Alt-Anschluss; Zusammenfassung nur bei tatsächlich gleichzeitig prüfbaren Teilen
Betreuungsfeld: 3 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Kritische Aufzugsschachtphasen; erforderliche einzelne PI-Beschauen nach eigenem Beschauplan	**Betreuungsfeld:** 3 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Kritische Aufzugsschachtphasen; erforderliche einzelne PI-Beschauen nach eigenem Beschauplan

Anlage 3 - Tabelle 2

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Betreuungsfeld: 4 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Deckenertüchtigung, Durchbrüche, weitere Öffnungen, Stiegen und Auflager	**Betreuungsfeld:** 4 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Deckenertüchtigung, Durchbrüche, weitere Öffnungen, Stiegen und Auflager
Betreuungsfeld: 5 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Dachgeschoss Holz/Stahl, Aussteifung und Verbindungen	**Betreuungsfeld:** 5 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Dachgeschoss Holz/Stahl, Aussteifung und Verbindungen
Betreuungsfeld: 6 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Balkone und Anker/Befestigungen	**Betreuungsfeld:** 6 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Balkone und Anker/Befestigungen
Betreuungsfeld: 7 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Betreuung zum Rohbau; gesetzliche Rohbaubeschau nach § 5 unabhängig vom Besuchsbudget	**Betreuungsfeld:** 7 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Betreuung zum Rohbau; gesetzliche Rohbaubeschau nach § 5 unabhängig vom Besuchsbudget
Betreuungsfeld: 8 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Tragwerksrelevante Ausbau- und Abschlussfragen; erforderliche PI-Endbeschauen nach § 5 unabhängig vom Besuchsbudget	**Betreuungsfeld:** 8 **Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf:** Tragwerksrelevante Ausbau- und Abschlussfragen; erforderliche PI-Endbeschauen nach § 5 unabhängig vom Besuchsbudget

Anlage 4 | Honorar und Zahlungsplan | M08, M11, M12, M18, M20

R09 | original	R11 | propunere / corelare
Anlage 4(1) Die ursprünglichen Honorarpositionen und ihre Beträge sind unverändert in der folgenden Tabelle festgelegt. Das Gesamthonorar beträgt EUR 45.000,00 netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer; bei zwanzig Prozent EUR 54.000,00 brutto. Keine zusätzliche prozentuale Zahlungsstaffel oder vertragliche Retention wird vereinbart.	**Anlage 4(1)** Die **vier** ursprünglichen Honorarpositionen **bleiben mit zusammen EUR 45.000,00 netto unverändert. Hinzu kommt das gesonderte Pauschalhonorar für das vollständige Bauwerksbuch nach § 6 von EUR 2.500,00 netto.** Das Gesamthonorar beträgt **damit** EUR **47.500,00 netto,** bei zwanzig Prozent EUR **9.500,00 Umsatzsteuer und EUR 57.000,00** brutto. **Es wird keine** zusätzliche prozentuale Zahlungsstaffel oder vertragliche Retention vereinbart.
Anlage 4(2) Teilrechnungen und Abschlagszahlungen werden entsprechend der Erfüllung des Leistungsbildes gelegt. Zahlungsziel für jede prüffähige Rechnung ist vierzehn Kalendertage ab Zugang ohne Abzüge nach § 12. Der tatsächliche Leistungsstand und die Zuordnung zu den ursprünglichen Honorarpositionen sind nachzuweisen; dieselbe Leistung wird nicht doppelt verrechnet.	**Anlage 4(2)** Teilrechnungen und Abschlagszahlungen werden entsprechend der Erfüllung des Leistungsbildes gelegt. Zahlungsziel für jede prüffähige Rechnung ist vierzehn Kalendertage ab Zugang ohne Abzüge nach § 12. Der tatsächliche Leistungsstand und die Zuordnung zu den ursprünglichen Honorarpositionen sind nachzuweisen; dieselbe Leistung wird nicht doppelt verrechnet.
Anlage 4(3) Prüfingenieurleistungen werden anhand der tatsächlich erbrachten Prüfungen, Befunde und Dokumentation innerhalb der eigenen Pauschale abgerechnet. Die Erstellung eigener Planungsunterlagen allein wird nicht nochmals als fremde PI-Prüfung fakturiert. Erforderliche PI-Beschauen und die normale dokumentarische Schlusskoordination bleiben im PI-Paket; ein reiner PI-Ortstermin löst kein zusätzliches statisches Betreuungspaket aus.	**Anlage 4(3)** Prüfingenieurleistungen werden anhand der tatsächlich erbrachten Prüfungen, Befunde und Dokumentation innerhalb der eigenen Pauschale abgerechnet. Die Erstellung eigener Planungsunterlagen allein wird nicht nochmals als fremde PI-Prüfung fakturiert. Erforderliche PI-Beschauen und die normale dokumentarische Schlusskoordination bleiben im PI-Paket; ein reiner PI-Ortstermin löst kein zusätzliches statisches Betreuungspaket aus.
Anlage 4(4) Die normale Prüfung späterer Hersteller-/Werkstattpläne und die vollständige Bauwerksbuchleistung bleiben im vereinbarten Paket. Bereits auf abgegrenzte tatsächlich erbrachte Teilleistungen verrechnete Beträge werden bei der weiteren Abrechnung derselben Position angerechnet. Die frühere Erbringung gesetzlich fälliger vollständiger Bestands-Bauwerksbuchteile begründet kein zusätzliches Honorar. Gesetzlich berechtigte Behinderungs-/Unterbrechungs-/Beendigungsabrechnungen werden gesondert nach § 15 beurteilt.	**Anlage 4(4)** Die normale Prüfung späterer Hersteller-/Werkstattpläne und die vollständige Bauwerksbuchleistung bleiben im vereinbarten Paket. Bereits auf abgegrenzte tatsächlich erbrachte Teilleistungen verrechnete Beträge werden bei der weiteren Abrechnung derselben Position angerechnet. Die frühere Erbringung gesetzlich fälliger vollständiger Bestands-Bauwerksbuchteile begründet kein zusätzliches Honorar. Gesetzlich berechtigte Behinderungs-/Unterbrechungs-/Beendigungsabrechnungen werden gesondert nach § 15 beurteilt.

Anlage 4 | Honorar und Zahlungsplan | M08, M11, M12, M18, M20

R09 | original	R11 | propunere / corelare
Anlage 4(5) Die statische Betreuungspauschale von EUR 2.000,00 enthält maximal acht nach Erfordernis durchgeführte Betreuungsbesuche einschließlich einer tatsächlichen statischen T0-Begehung nach §§ 7 und 8. Die Pauschale bleibt eine Vergütung des vereinbarten Betreuungsleistungsbildes; nicht benötigte Besuche begründen keinen Mindestabruf. Die vollständigen PI-Leistungen einschließlich der erforderlichen PI-Beschauen sind in der eigenen Pauschale von EUR 10.000,00 ohne numerische Besuchsgrenze enthalten. Zusätzliche statische Betreuungsbesuche werden nur in ausdrücklich bestellten Viererpaketen nachstehend vergütet.	**Anlage 4(5)** Die statische Betreuungspauschale von EUR 2.000,00 enthält maximal acht nach Erfordernis durchgeführte Betreuungsbesuche einschließlich einer tatsächlichen statischen T0-Begehung nach §§ 7 und 8. Die Pauschale bleibt eine Vergütung des vereinbarten Betreuungsleistungsbildes; nicht benötigte Besuche begründen keinen Mindestabruf. Die **für das vereinbarte Vorhaben erforderlichen** PI-Leistungen **und Anwesenheiten werden** der eigenen Pauschale von EUR 10.000,00 **zugeordnet; Umfang, Prüfplan und Preiszuordnung sind vor Unterzeichnung nach § 5 Abs. 3 ausdrücklich zu bestätigen. Die acht statischen Besuche begrenzen die gesetzlichen PI-Pflichten nicht.** Zusätzliche statische Betreuungsbesuche werden nur in ausdrücklich bestellten Viererpaketen nachstehend vergütet.
Anlage 4(6) Ein ausdrücklich bestelltes Viererpaket für zusätzliche statische Betreuung umfasst vier tatsächliche Betreuungsbesuche und kostet EUR 1.000,00 netto beziehungsweise EUR 1.200,00 brutto bei zwanzig Prozent Umsatzsteuer. Im laufenden Vertrag wird nach dem tatsächlichen Leistungsfortschritt jeweils ein Viertel des Paketpreises, EUR 250,00 netto, je ausgeführtem Betreuungsbesuch abgerechnet; dies begründet keine einzelne Bestellung außerhalb des Viererpakets. Nicht beauftragte Pakete verursachen kein Entgelt. Nicht ausgeführte Besuche werden nicht als durchgeführt abgerechnet; die gesetzlichen Vergütungsfolgen einer späteren Abbestellung bereits wirksam bestellter Leistungen bleiben nach § 15 erhalten. Weitere Viererpakete bedürfen jeweils eines eigenen Auftrags. Bei k vollständig beauftragten und ausgeführten Viererpaketen beträgt das zusätzliche Nettohonorar k × EUR 1.000,00; das Grundhonorar von EUR 45.000,00 bleibt unverändert. PI-Beschauen werden nicht zusätzlich über diese Pakete berechnet.	**Anlage 4(6)** Ein ausdrücklich bestelltes Viererpaket für zusätzliche statische Betreuung umfasst vier tatsächliche Betreuungsbesuche und kostet EUR 1.000,00 netto beziehungsweise EUR 1.200,00 brutto bei zwanzig Prozent Umsatzsteuer. Im laufenden Vertrag wird nach dem tatsächlichen Leistungsfortschritt jeweils ein Viertel des Paketpreises, EUR 250,00 netto, je ausgeführtem Betreuungsbesuch abgerechnet; dies begründet keine einzelne Bestellung außerhalb des Viererpakets. Nicht beauftragte Pakete verursachen kein Entgelt. Nicht ausgeführte Besuche werden nicht als durchgeführt abgerechnet; die gesetzlichen Vergütungsfolgen einer späteren Abbestellung bereits wirksam bestellter Leistungen bleiben nach § 15 erhalten. Weitere Viererpakete bedürfen jeweils eines eigenen Auftrags. Bei k vollständig beauftragten und ausgeführten Viererpaketen beträgt das zusätzliche Nettohonorar k × EUR 1.000,00; das **Gesamthonorar ohne optionale Zusatzbesuche** von EUR **47.500,00** bleibt unverändert. PI-Beschauen werden nicht zusätzlich über diese Pakete berechnet.
Anlage 4(7) Die Optionstabelle ist nur ein bedingtes Budget. Ungenutzte, nicht bestellte Optionen erhöhen das Honorar nicht; die gesetzlichen Folgen einer wirksamen später abbestellten Leistung sind gesondert zu beurteilen. Andere echte Änderungen, neue physische Drittprüfungen und gesetzlich berechtigte Behinderungsansprüche bleiben getrennt. Zusatzregie erfordert konkrete vorherige Beauftragung mit Stundenobergrenze und Leistungsnachweis; normale eigene Arbeit, Fahrt und Nachbearbeitung eines bepreisten Termins werden nicht nochmals in Regie fakturiert.	**Anlage 4(7)** Die Optionstabelle ist nur ein bedingtes Budget. Ungenutzte, nicht bestellte Optionen erhöhen das Honorar nicht; die gesetzlichen Folgen einer wirksamen später abbestellten Leistung sind gesondert zu beurteilen. Andere echte Änderungen, neue physische Drittprüfungen und gesetzlich berechtigte Behinderungsansprüche bleiben getrennt. Zusatzregie erfordert konkrete vorherige Beauftragung mit Stundenobergrenze und Leistungsnachweis; normale eigene Arbeit, Fahrt und Nachbearbeitung eines bepreisten Termins werden nicht nochmals in Regie fakturiert.
Anlage 4(8) [Completare nouă]	**Anlage 4(8)** **Vor Unterzeichnung ergänzen und bestätigen beide Parteien den konkreten Leistungs- und Rechnungsplan nach § 11 Abs. 1: jeweiliger Liefergegenstand, Datum, zugeordnete Honorarposition, etwaige Teilbeträge, USt und Bruttobetrag sowie Anrechnung früherer Teilzahlungen. Die Summe der innerhalb einer Position vereinbarten Teilbeträge darf deren nachstehendes Honorar nicht überschreiten. Die Bauwerksbuchposition ist bereits im Gesamtbetrag enthalten. Die konkrete PI-/ZT-Zuordnung und ihre Einbeziehung in die bestehenden Positionen bestätigt der AN ausdrücklich in Anlage 6; eine Abweichung wird vor Unterzeichnung gesondert vereinbart, nicht einseitig fakturiert.**

Anlage 4 - Tabelle 1

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Honorarposition: Berechnung / Ausführungsstatik **Netto EUR:** 13.000,00 **USt 20 % EUR:** 2.600,00 **Brutto EUR:** 15.600,00	**Honorarposition:** Berechnung / Ausführungsstatik **Netto EUR:** 13.000,00 **USt 20 % EUR:** 2.600,00 **Brutto EUR:** 15.600,00

Anlage 4 - Tabelle 1

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Honorarposition: Konstruktions- und Ausführungspläne **Netto EUR:** 20.000,00 **USt 20 % EUR:** 4.000,00 **Brutto EUR:** 24.000,00	**Honorarposition:** Konstruktions- und Ausführungspläne **Netto EUR:** 20.000,00 **USt 20 % EUR:** 4.000,00 **Brutto EUR:** 24.000,00
Honorarposition: Statische Betreuung **Netto EUR:** 2.000,00 **USt 20 % EUR:** 400,00 **Brutto EUR:** 2.400,00	**Honorarposition:** Statische Betreuung **Netto EUR:** 2.000,00 **USt 20 % EUR:** 400,00 **Brutto EUR:** 2.400,00
Honorarposition: Prüfingenieur **Netto EUR:** 10.000,00 **USt 20 % EUR:** 2.000,00 **Brutto EUR:** 12.000,00	**Honorarposition:** Prüfingenieur **Netto EUR:** 10.000,00 **USt 20 % EUR:** 2.000,00 **Brutto EUR:** 12.000,00
[Rând nou]	**Honorarposition:** Bauwerksbuch vollständig gemäß § 6 **Netto EUR:** 2.500,00 **USt 20 % EUR:** 500,00 **Brutto EUR:** 3.000,00 Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
Honorarposition: GESAMT **Netto EUR:** 45.000,00 **USt 20 % EUR:** 9.000,00 **Brutto EUR:** 54.000,00	**Honorarposition:** GESAMT **Netto EUR:** 47.500,00 **USt 20 % EUR:** 9.500,00 **Brutto EUR:** 57.000,00 Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.

Anlage 4 - Tabelle 2

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Ausdrücklich beauftragte Zusatzregie: Baumeister / Ziviltechniker **EUR netto je Stunde:** 150,00	**Ausdrücklich beauftragte Zusatzregie:** Baumeister / Ziviltechniker **EUR netto je Stunde:** 150,00
Ausdrücklich beauftragte Zusatzregie: Qualifizierter Techniker **EUR netto je Stunde:** 135,00	**Ausdrücklich beauftragte Zusatzregie:** Qualifizierter Techniker **EUR netto je Stunde:** 135,00
Ausdrücklich beauftragte Zusatzregie: Techniker **EUR netto je Stunde:** 95,00	**Ausdrücklich beauftragte Zusatzregie:** Techniker **EUR netto je Stunde:** 95,00
Ausdrücklich beauftragte Zusatzregie: Sekretariat **EUR netto je Stunde:** 75,00	**Ausdrücklich beauftragte Zusatzregie:** Sekretariat **EUR netto je Stunde:** 75,00

Anlage 4 - Tabelle 3

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Kostenfall: 1 Viererpaket / 4 Zusatzbesuche **Preisgrundlage:** Nur zusätzliche statische Betreuung; eigener Auftrag und tatsächliche Ausführung **Netto EUR:** 1.000,00 **Brutto EUR bei 20 %:** 1.200,00	**Kostenfall:** 1 Viererpaket / 4 Zusatzbesuche **Preisgrundlage:** Nur zusätzliche statische Betreuung; eigener Auftrag und tatsächliche Ausführung **Netto EUR:** 1.000,00 **Brutto EUR bei 20 %:** 1.200,00
Kostenfall: Grundhonorar + 1 Viererpaket **Preisgrundlage:** Nur bei vollständig bestelltem und ausgeführtem Paket; maximal 12 Betreuungsbesuche **Netto EUR:** 46.000,00 **Brutto EUR bei 20 %:** 55.200,00	**Kostenfall:** Gesamthonorar einschließlich Bauwerksbuch + 1 Viererpaket **Preisgrundlage:** Nur bei vollständig bestelltem und ausgeführtem Paket; maximal 12 Betreuungsbesuche **Netto EUR:** 48.500,00 **Brutto EUR bei 20 %:** 58.200,00 Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
Kostenfall: Grundhonorar + 2 Viererpakete **Preisgrundlage:** Nur bei zwei vollständig bestellten und ausgeführten Paketen; maximal 16 Betreuungsbesuche **Netto EUR:** 47.000,00 **Brutto EUR bei 20 %:** 56.400,00	**Kostenfall:** Gesamthonorar einschließlich Bauwerksbuch + 2 Viererpakete **Preisgrundlage:** Nur bei zwei vollständig bestellten und ausgeführten Paketen; maximal 16 Betreuungsbesuche **Netto EUR:** 49.500,00 **Brutto EUR bei 20 %:** 59.400,00 Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.

Anlage 4 - Tabelle 4

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
[Rând nou]	**Honorarposition / Hauptetappe:** Ausführungsstatik **Liefer- und Rechnungsgrundlage:** D1/D2 und nachgewiesene vertragsgemäße statische Ergebnisse; konkrete Teilbeträge gemeinsam zuordnen **Termin / vereinbarte Teilbeträge:** Datum / Teilbeträge: _____ **Positionsbetrag netto EUR:** 13.000,00 Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
[Rând nou]	**Honorarposition / Hauptetappe:** Konstruktions- und Ausführungspläne **Liefer- und Rechnungsgrundlage:** Lieferpakete D2-D5; vollständige prüffähige Lieferstände und vereinbarte Korrekturen **Termin / vereinbarte Teilbeträge:** Daten / Teilbeträge: _____ **Positionsbetrag netto EUR:** 20.000,00 Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
[Rând nou]	**Honorarposition / Hauptetappe:** Statische Betreuung **Liefer- und Rechnungsgrundlage:** Vereinbartes Leistungsbild, maximal acht tatsächliche statische Betreuungsbesuche; kein monatlicher Abruf **Termin / vereinbarte Teilbeträge:** Bauphasen / Rechnungsstände: _____ **Positionsbetrag netto EUR:** 2.000,00 Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.

Anlage 4 - Tabelle 4

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
[Rând nou]	**Honorarposition / Hauptetappe:** Prüfingenieur **Liefer- und Rechnungsgrundlage:** Bestätigter Prüfplan, tatsächlich erbrachte Beschauen, Befunde und vereinbarte Schlussleistungen; PI/ZT-Zuordnung in Anlage 6 bestätigen **Termin / vereinbarte Teilbeträge:** Prüfphasen / Teilbeträge: _____ **Positionsbetrag netto EUR:** 10.000,00 Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
[Rând nou]	**Honorarposition / Hauptetappe:** Bauwerksbuch **Liefer- und Rechnungsgrundlage:** Gesamtgebäude Bestand + neue/geänderte Teile, Erstprüfung, Buch, erforderliche Registrierung und Fortschreibung nach § 6 **Termin / vereinbarte Teilbeträge:** Bestand fristgerecht; Umbau vor Anzeige; Teilbeträge: _____ **Positionsbetrag netto EUR:** 2.500,00 Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
[Rând nou]	**Honorarposition / Hauptetappe:** GESAMT **Liefer- und Rechnungsgrundlage:** Keine Doppelfakturierung; Teilbeträge innerhalb der Positionsbeträge **Termin / vereinbarte Teilbeträge:** Vor Unterzeichnung beiderseits bestätigen **Positionsbetrag netto EUR:** 47.500,00 Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.

Anlage 5 | Angebot des Auftragnehmers

R09 | original	R11 | propunere / corelare
Anlage 5(1) Beigefügt ist das vollständige Angebot vom 2026.08.17, vier Seiten, als «2026.10.13 Anlage 5 Originalangebot BERGER 2026.08.17.pdf». Die ergänzende Geltung des beigefügten Angebots richtet sich nach der Rangfolge in § 2 Abs. 3.	**Anlage 5(1)** **Das vollständige vierseitige Originalangebot des AN vom 2026.08.17** ist **diesem Vertrags-PDF** als **unveränderter Originalblock am Ende beigefügt und bildet sachlich** Anlage **5.** Die ergänzende Geltung richtet sich nach der Rangfolge in § 2 Abs. 3. **Die mit diesem Vertrag vereinbarten Änderungen, insbesondere der achtzehnmonatige Bauphasenrahmen und die gesonderte Bauwerksbuchposition, ergeben sich aus Hauptvertrag und Anlagen 1-4 und 6.**
Anlage 5(2) [Completare nouă]	**Anlage 5(2)** **Der ergänzende Preisansatz von EUR 2.500,00 netto für das Bauwerksbuch wurde vom AN mit E-Mail vom 2026.10.27, Betreff «AW: 15., Schallergasse 35; Werkvertrag Anmerkungen», mitgeteilt. Der vollständige hierfür vereinbarte Leistungsumfang ist in § 6 und Anlage 1 bezeichnet; der Betrag ist in Anlage 4 bereits eingerechnet. Die E-Mail ersetzt nicht die beiderseitige Unterzeichnung dieses vollständigen Vertrages.**

Anlage 6 | Personen, Nachweise und Vertragsangaben | M01, M02, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M14, M16, M19, M20

R09 | original	R11 | propunere / corelare
Anlage 6(1) Die folgenden Angaben sind vor Unterzeichnung beziehungsweise vor der gesetzlich erforderlichen Funktionsübernahme aktuell zu bestätigen. Ein leerer Nachweis ersetzt keine Befugnis, Bestellung, Vertretung oder Deckung. Aktuelle Firmenbuch- und erforderliche Rechnungsdaten sowie Vertretungsnachweise sind beizubringen.	**Anlage 6(1)** Die folgenden Angaben sind vor Unterzeichnung beziehungsweise vor der gesetzlich erforderlichen Funktionsübernahme aktuell zu bestätigen. Ein leerer Nachweis ersetzt keine Befugnis, Bestellung, Vertretung oder Deckung. Aktuelle Firmenbuch- und erforderliche Rechnungsdaten sowie Vertretungsnachweise sind beizubringen.

Anlage 6 | Personen, Nachweise und Vertragsangaben | M01, M02, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M14, M16, M19, M20

R09 | original	R11 | propunere / corelare
Anlage 6(2) Der Vertragsinhalt einschließlich sämtlicher Anlagen wird nur durch vollständige beiderseitige Unterzeichnung angenommen. Ergänzungen oder Einschränkungen sind vor Unterzeichnung mit konkretem Bezug auf Paragraph und Leistung, gegebenenfalls Preis- und Terminfolge, ausdrücklich festzuhalten. Die unterzeichnete Fassung muss alle offenen wesentlichen Felder und Festlegungen auflösen. Schweigen oder eine allgemeine Verweisung auf das Angebot ersetzt keine ausdrückliche Vereinbarung; die Rangfolge nach § 2 und die Formregeln nach § 16 bleiben maßgeblich.	**Anlage 6(2)** Der Vertragsinhalt einschließlich sämtlicher Anlagen wird nur durch vollständige beiderseitige Unterzeichnung angenommen. Ergänzungen oder Einschränkungen sind vor Unterzeichnung mit konkretem Bezug auf Paragraph und Leistung, gegebenenfalls Preis- und Terminfolge, ausdrücklich festzuhalten. Die unterzeichnete Fassung muss alle offenen wesentlichen Felder und Festlegungen auflösen. Schweigen oder eine allgemeine Verweisung auf das Angebot ersetzt keine ausdrückliche Vereinbarung; die Rangfolge nach § 2 und die Formregeln nach § 16 bleiben maßgeblich.
Anlage 6(3) Vor Unterzeichnung bestätigt der AN schriftlich den vollständigen Umfang, konkrete Ressourcen und Vertretungen, drei bis fünf einschlägige Projektreferenzen, aktuelle Preisgültigkeit und den Kalender in Anlage 3. Rechtsverbindliche Vertretung wird durch aktuelle passende Nachweise belegt; ein Projektkontakt wird nicht ungeprüft als einzelvertretungsberechtigt bezeichnet.	**Anlage 6(3)** Vor Unterzeichnung bestätigt der AN schriftlich den vollständigen Umfang, konkrete Ressourcen und Vertretungen, drei bis fünf einschlägige Projektreferenzen, aktuelle Preisgültigkeit und den Kalender in Anlage 3. Rechtsverbindliche Vertretung wird durch aktuelle passende Nachweise belegt; ein Projektkontakt wird nicht ungeprüft als einzelvertretungsberechtigt bezeichnet.

Anlage 6 - Tabelle 1

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Person oder Nachweis: AG und AN: aktuelle Firma, FN, UID, Geschäftsanschrift und tatsächliche Vertretung **Verbindliche Angabe:** Aktuelle Angaben und Vertretungsnachweis: _____	**Person oder Nachweis:** AG und AN: aktuelle Firma, FN, UID, Geschäftsanschrift und tatsächliche Vertretung **Verbindliche Angabe:** Aktuelle Angaben und Vertretungsnachweis: _____
Person oder Nachweis: Projektleiter / Berechnungsverfasser / interner fachlicher Prüfer / Vertretung **Verbindliche Angabe:** Personen, Rolle, Befugnis, Kontakt und Verfügbarkeit: _____	**Person oder Nachweis:** Projektleiter / Berechnungsverfasser / interner fachlicher Prüfer / Vertretung **Verbindliche Angabe:** Personen, Rolle, Befugnis, Kontakt und Verfügbarkeit: _____
Person oder Nachweis: PI nach § 127 **Verbindliche Angabe:** Person, aktuelle Befugnis, rechtlich erforderliche Unabhängigkeit, Bekanntgabe und Kenntnisnahme: _____	**Person oder Nachweis:** PI nach § 127 **Verbindliche Angabe:** Person, aktuelle Befugnis, rechtlich erforderliche Unabhängigkeit, Bekanntgabe und Kenntnisnahme: _____
Person oder Nachweis: ZT-Bestätigung nach § 128 **Verbindliche Angabe:** Geeignete aktuell befugte ZT-Person und unabhängige Gestaltung: _____	**Person oder Nachweis:** ZT-Bestätigung nach § 128 **Verbindliche Angabe:** Geeignete aktuell befugte ZT-Person und unabhängige Gestaltung: _____
Person oder Nachweis: Bauwerksbuch: Ersteller / Erstprüfer / weitere notwendige Fachpersonen **Verbindliche Angabe:** Personen, jeweilige Befugnis und Unabhängigkeit sowie Kosten im Paket: _____	**Person oder Nachweis:** Bauwerksbuch: Ersteller / Erstprüfer / weitere notwendige Fachpersonen **Verbindliche Angabe:** Ersteller, Erstprüfer und erforderliche weitere Fachpersonen mit jeweiliger Befugnis/Unabhängigkeit: _____. Vollständiger Umfang nach § 6 in der Pauschale EUR 2.500,00 netto enthalten; keine zweite Verrechnung neben dem Gesamtbetrag. Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
Person oder Nachweis: Bestehende einschlägige Berufshaftpflicht **Verbindliche Angabe:** Versicherte Gesellschaft/Personen, Funktionen, Versicherer/Polizze, tatsächliche Fall-/Jahresdeckung, Sublimits, Selbstbehalt, Laufzeit/Nachdeckung und wesentliche Ausschlüsse laut aktuellem Nachweis: _____	**Person oder Nachweis:** Bestehende einschlägige Berufshaftpflicht **Verbindliche Angabe:** Versicherte Gesellschaft/Personen, Funktionen, Versicherer/Polizze, tatsächliche Fall-/Jahresdeckung, Sublimits, Selbstbehalt, Laufzeit/Nachdeckung und wesentliche Ausschlüsse laut aktuellem Nachweis: _____
Person oder Nachweis: Bevollmächtigte operative Absender / Zusatzaufträge **Verbindliche Angabe:** AG: _____ / AN: _____	**Person oder Nachweis:** Bevollmächtigte operative Absender / Zusatzaufträge **Verbindliche Angabe:** AG: _____ / AN: _____

Anlage 6 - Tabelle 1

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Person oder Nachweis: Kapazität / Referenzen / Preisgültigkeit **Verbindliche Angabe:** Bestätigtes Team und Vertretung, drei bis fünf passende Referenzen, bestätigte Preisgültigkeit und Bindungsfrist: _____	**Person oder Nachweis:** Kapazität / Referenzen / Preisgültigkeit **Verbindliche Angabe:** Bestätigtes Team und Vertretung, drei bis fünf passende Referenzen, bestätigte Preisgültigkeit und Bindungsfrist: _____
Person oder Nachweis: Tatsächliche Bauteil-/Öffnungsliste und Termindaten **Verbindliche Angabe:** Anlagen 2-3 bestätigt, T0 und B0 separat: _____	**Person oder Nachweis:** Tatsächliche Bauteil-/Öffnungsliste und Termindaten **Verbindliche Angabe:** Anlagen 2-3 bestätigt, T0 und B0 separat: _____
[Rând nou]	**Person oder Nachweis:** Architektonische Polierplanung / Einreichplaner / Bauführer **Verbindliche Angabe:** Noch nicht benannt; von der AG gesondert zu beauftragen. Keine Übernahme durch den AN. Name, Firma, Befugnis, Zuständigkeit und Bestellstatus vor dem jeweiligen erforderlichen Beginn ergänzen: _____ Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
[Rând nou]	**Person oder Nachweis:** PI / ZT: Namensklärung **Verbindliche Angabe:** Vom AN vor Unterzeichnung zu ergänzen: vollständiger Name und Organisation je Funktion, aktuelle Befugnis, erforderliche Unabhängigkeit; konkreter Leistungsumfang und Einbeziehung in die Honorarpositionen ohne weiteren Preis: _____ Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
[Rând nou]	**Person oder Nachweis:** Zusätzliche eigenständige Prüfstatik, soweit tatsächlich erforderlich **Verbindliche Angabe:** Vor Unterzeichnung Bedarf, Prüfgegenstand und verantwortliche Person klären. Nicht pauschal bestellt; kein offener Blankobetrag. Keine Verrechnung bereits geschuldeter eigener Planung/PI-Leistungen: _____ Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.

Anlage 6 - Tabelle 2

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Thema: Umfang **Vertragsregelung:** Vollständige beauftragte Tragwerksplanung, alle relevanten Details/Anker, Unterfangungen und erforderliche Abstützungen des eigenen Gebäudetragwerks, Planwechsel und editierbare Unterlagen nach §§ 3-4 und 10. Baugrubensicherung/Verbau, Stützmauern und Außenanlagen bauseits; nur Lastangaben des eigenen Gebäudes.	**Thema:** Umfang **Vertragsregelung:** Vollständige beauftragte Tragwerksplanung, alle relevanten Details/Anker, Unterfangungen und erforderliche Abstützungen des eigenen Gebäudetragwerks, Planwechsel und editierbare Unterlagen nach §§ 3-4 und 10. Baugrubensicherung/Verbau, Stützmauern und Außenanlagen bauseits; nur Lastangaben des eigenen Gebäudes.
Thema: PI / ZT / Bauwerksbuch **Vertragsregelung:** Vollständige gesetzeskonforme Funktionen und Gesamt-Bauwerksbuch einschließlich vorhersehbarer notwendiger Fachbeiträge im Paket; keine unrichtige Bestätigung.	**Thema:** PI / ZT / Bauwerksbuch **Vertragsregelung:** PI-Leistungen und Preiszuordnung zur Pauschale EUR 10.000,00 sowie vollständige ZT-Schlussleistungen nach § 5 vor Unterzeichnung ausdrücklich bestätigen. Personen vom AN ergänzen. Vollständiges Bauwerksbuch für Bestand und neue/geänderte Bauteile einschließlich Erstprüfung und erforderlicher Registrierung als eigene Position EUR 2.500,00 netto im Gesamtpreis enthalten. Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
Thema: T0 / B0 / Dauer **Vertragsregelung:** Planung D1-D5 nach 3/6/8/10/12 Wochen ab T0; achtzehnmonatiger tatsächlicher B0-Rahmen und übliche Schlussleistungen im Preis. Keine automatische Beendigung oder Monatszuschläge.	**Thema:** T0 / B0 / Dauer **Vertragsregelung:** Planung D1-D5 nach 3/6/8/10/12 Wochen ab T0; achtzehnmonatiger tatsächlicher B0-Rahmen und übliche Schlussleistungen im Preis. Keine automatische Beendigung oder Monatszuschläge.

Anlage 6 - Tabelle 2

R09 | conținutul tabelului original	R11 | conținutul tabelului propus
Thema: Physische Termine **Vertragsregelung:** Maximal acht enthaltene statische Betreuungsbesuche, bei tatsächlicher statischer T0-Begehung einschließlich dieses Besuchs. Weitere statische Betreuung nur in einzeln ausdrücklich bestellten Viererpaketen zu EUR 1.000,00 netto je Paket. PI-Pauschale EUR 10.000,00 umfasst erforderliche PI-Beschauen ohne numerische Besuchsgrenze; dieselbe gemeinsame Anwesenheit nicht doppelt verrechnen.	**Thema:** Physische Termine **Vertragsregelung:** Maximal acht enthaltene statische Betreuungsbesuche, bei tatsächlicher statischer T0-Begehung einschließlich dieses Besuchs. Weitere statische Betreuung nur in einzeln ausdrücklich bestellten Viererpaketen zu EUR 1.000,00 netto je Paket. PI-Pauschale EUR 10.000,00 umfasst die nach § 5 erforderlichen PI-Leistungen und Anwesenheiten; Umfang und Preiszuordnung sind vor Unterzeichnung ausdrücklich zu bestätigen; dieselbe gemeinsame Anwesenheit nicht doppelt verrechnen. Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
Thema: Werkstatt / Material **Vertragsregelung:** Eigene Details termingerecht; spätere Werkstattpläne normal binnen zwei Werktagen oder begründet konkreter Termin. Dokumentarische Materialkontrolle enthalten; neue physische Drittprüfungen separat konkret bestellen.	**Thema:** Werkstatt / Material **Vertragsregelung:** Eigene Details termingerecht; spätere Werkstattpläne normal binnen fünf Werktagen oder begründet konkreter Termin. Dokumentarische Materialkontrolle enthalten; neue physische Drittprüfungen separat konkret bestellen. Technische RFI drei Werktage; Befunde neuer Materialien nach tatsächlichem Baufortschritt. Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
Thema: Preis / Zusatzverfahren **Vertragsregelung:** Paketpreis und Honorarpositionen nach Anlage 4; keine automatische Indexierung; echte Änderungen konkret abgrenzen und vorher beauftragen. Gesetzlich berechtigte Behinderungs-/Beendigungsansprüche gesondert.	**Thema:** Preis / Zusatzverfahren **Vertragsregelung:** Gesamthonorar EUR 47.500,00 netto / EUR 57.000,00 brutto bei 20 % USt, einschließlich EUR 2.500,00 netto Bauwerksbuch; ursprüngliche vier Positionen unverändert. Keine automatische Indexierung. Echte Änderungen konkret abgrenzen und vorher beauftragen; gesetzliche Ansprüche nach §§ 9 und 15 bleiben getrennt. Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
Thema: Rechnung / Zahlung **Vertragsregelung:** Teilrechnungen und Abschlagszahlungen entsprechend der Erfüllung des Leistungsbildes; vierzehn Kalendertage ab Zugang jeder prüffähigen Rechnung ohne Abzüge. Keine feste prozentuale Zahlungsstaffel oder vertragliche Retention zugunsten der AG. Gesetzliche Gegenrechte und § 1170b bleiben unberührt.	**Thema:** Rechnung / Zahlung **Vertragsregelung:** Teilrechnungen und Abschlagszahlungen entsprechend der Erfüllung des Leistungsbildes; vierzehn Kalendertage ab Zugang jeder prüffähigen Rechnung ohne Abzüge. Keine feste prozentuale Zahlungsstaffel oder vertragliche Retention zugunsten der AG. Gesetzliche Gegenrechte und § 1170b bleiben unberührt.
Thema: Gewährleistung / Verzug **Vertragsregelung:** Dreijährige vertragliche Gewährleistung mit gesetzlichen Vorbehalten. Keine Vertragsstrafe; gesetzliche Rechte wegen schuldhafter Pflichtverletzung bleiben erhalten.	**Thema:** Gewährleistung / Verzug **Vertragsregelung:** Dreijährige vertragliche Gewährleistung mit gesetzlichen Vorbehalten. Keine Vertragsstrafe; gesetzliche Rechte wegen schuldhafter Pflichtverletzung bleiben erhalten.
Thema: Nutzungsrechte / Beendigung **Vertragsregelung:** Projektbezogene Fortführung, native Unterlagen und Nachfolgerübergabe; freie AG-Abbestellung mit gesetzlichen §-1168-Folgen und unveränderten zwingenden Rechten. Abrechnung erbrachter Teile nach tatsächlichem Stand.	**Thema:** Nutzungsrechte / Beendigung **Vertragsregelung:** Projektbezogene Fortführung, die nach § 10 Abs. 1 vereinbarten Datenformate und Nachfolgerübergabe; freie AG-Abbestellung mit gesetzlichen §-1168-Folgen und unveränderten zwingenden Rechten. Abrechnung erbrachter Teile nach tatsächlichem Stand. Corelare după deciziile proprietarului din 2026.10.29; BERGER confirmă textul sau indică punctual corecturile.
Thema: Befugnis / Versicherung **Vertragsregelung:** Rollenbezogene aktuelle Befugnis und rechtlich erforderliche Unabhängigkeit belegen; bestehende einschlägige Police administrativ bestätigen, ohne zusätzliche vertragliche Mindestdeckungsforderung; zwingende gesetzliche Versicherungspflichten bleiben unberührt.	**Thema:** Befugnis / Versicherung **Vertragsregelung:** Rollenbezogene aktuelle Befugnis und rechtlich erforderliche Unabhängigkeit belegen; bestehende einschlägige Police administrativ bestätigen, ohne zusätzliche vertragliche Mindestdeckungsforderung; zwingende gesetzliche Versicherungspflichten bleiben unberührt.

Semnături / Unterschriften

R09	R11 - proiect
Ort und tatsächliches Datum: _____ Für die AG - A&C Wohnart Immobilien GmbH Tatsächlich vertretungsberechtigte Person und Funktion: _____ Unterschrift beziehungsweise qualifizierte elektronische Signatur: _____ Für den AN - Bmstr. Dipl.-Ing. (FH) Markus BERGER GmbH Tatsächlich vertretungsberechtigte Person und Funktion: _____ Unterschrift beziehungsweise qualifizierte elektronische Signatur: _____	Ort und tatsächliches Datum: _____ Für die AG - A&C Wohnart Immobilien GmbH Tatsächlich vertretungsberechtigte Person und Funktion: _____ Unterschrift beziehungsweise qualifizierte elektronische Signatur: _____ Für den AN - Bmstr. Dipl.-Ing. (FH) Markus BERGER GmbH Tatsächlich vertretungsberechtigte Person und Funktion: _____ Unterschrift beziehungsweise qualifizierte elektronische Signatur: _____ Nu se semnează această comparație; mai întâi se închid punctele deschise.

REGISTRUL OBSERVAȚIILOR ȘI DECIZIILOR

Fiecare observație este urmărită până la textul R11. Alegerile primite ale proprietarului sunt închise. Câmpurile factuale și confirmările BERGER rămase sunt indicate distinct; nu sunt prezentate ca răspunsuri deja primite.

M01 | Polierpläne / responsabilul arhitectural
Sursă: scan p. 1; 1(4), 4(1), 4(5), A2, A6
Manuscris / marcaj: Wer zeichnet die Polierpläne? ... gibt es ... schon [ultimele cuvinte parțial neclare]
Certitudine: medie
Evaluare: Nota cere un responsabil pentru planurile arhitecturale de execuție; acestea trebuie delimitate de planurile statice BERGER.
Propunere: Numim responsabilul în anexe, păstrăm planurile statice și interfețele la BERGER; nu introducem Baumanagement/Planung generală. Funcțiile arhitecturale și Bauführer nu se atribuie lui BERGER; numele/datele se completează separat.
Discuție: Se completează persoanele desemnate, documentele și datele reale înainte de semnare/începerea funcției; funcțiile arhitecturale și Bauführer nu sunt atribuite lui BERGER.
Stadiu: FESTLEGUNG AG / Namen und tatsächliche Daten noch zu ergänzen
Răspuns proprietar: Nu sunt desemnați: păstrăm delimitarea și câmpurile de completat, fără atribuirea acestor funcții lui BERGER.

M02 | Bauführer
Sursă: scan p. 1; 1(4), 8(5), A6
Manuscris / marcaj: Wer ist der Bauführer?
Certitudine: ridicată
Evaluare: Bauführer este o funcție distinctă de proiectant și PI. Nu deducem o numire din simpla semnare a contractului de statică.
Propunere: Persoana/firma și notificarea către autoritate se completează separat înainte de începere; PI trebuie să îndeplinească incompatibilitățile legale. Funcțiile arhitecturale și Bauführer nu se atribuie lui BERGER; numele/datele se completează separat.
Discuție: Se completează persoanele desemnate, documentele și datele reale înainte de semnare/începerea funcției; funcțiile arhitecturale și Bauführer nu sunt atribuite lui BERGER.
Stadiu: FESTLEGUNG AG / Namen und tatsächliche Daten noch zu ergänzen
Răspuns proprietar: Nu sunt desemnați: păstrăm delimitarea și câmpurile de completat, fără atribuirea acestor funcții lui BERGER.

M03 | Începerea efectivă
Sursă: scan p. 1; 1(4), 9(1), 9(2), A3
Manuscris / marcaj: Wann ist der tatsächliche Baubeginn?
Certitudine: ridicată
Evaluare: Data unei întâlniri, contractul sau numirea PI nu sunt începutul execuției.
Propunere: Păstrăm T0 pentru proiectare, B0 real pentru șantier și 18 luni de la B0; data estimată și cea efectivă se înregistrează separat. Funcțiile arhitecturale și Bauführer nu se atribuie lui BERGER; numele/datele se completează separat.
Discuție: Se completează persoanele desemnate, documentele și datele reale înainte de semnare/începerea funcției; funcțiile arhitecturale și Bauführer nu sunt atribuite lui BERGER.
Stadiu: FESTLEGUNG AG / Namen und tatsächliche Daten noch zu ergänzen
Răspuns proprietar: Nu sunt desemnați: păstrăm delimitarea și câmpurile de completat, fără atribuirea acestor funcții lui BERGER.

M04 | Planwechsel / Einreichplaner
Sursă: scan p. 1,4; 2(2), 4(4), 4(5), A2
Manuscris / marcaj: ... kein Planwechsel [lectură parțial nesigură]; Wer kommt? Gibt es schon einen Entwurf?
Certitudine: medie
Evaluare: Nu tratăm ca fapt existența unui Planwechsel. Autorizația din 2023 și orice proiect ulterior trebuie identificate exact.
Propunere: Păstrăm o modificare structurală convenită inclusă; ea devine o livrare concretă numai dacă este cerută. Nominalizăm Einreichplaner. Funcțiile arhitecturale și Bauführer nu se atribuie lui BERGER; numele/datele se completează separat.
Discuție: Se completează persoanele desemnate, documentele și datele reale înainte de semnare/începerea funcției; funcțiile arhitecturale și Bauführer nu sunt atribuite lui BERGER.
Stadiu: FESTLEGUNG AG / Namen und tatsächliche Daten noch zu ergänzen
Răspuns proprietar: Nu sunt desemnați: păstrăm delimitarea și câmpurile de completat, fără atribuirea acestor funcții lui BERGER.

M05 | Baugrubensicherung / Verbau
Sursă: scan p. 3; 3(4), A1
Manuscris / marcaj: wird es nicht geben [la delimitarea Verbau]
Certitudine: medie-ridicată
Evaluare: Nota nu trebuie transformată într-o renunțare la sprijinirile statice ale clădirii sau la avertizarea asupra riscurilor.
Propunere: Menținem excluderea proiectării Verbau, deja cerută de proprietar, și păstrăm subzidirile/sprijinirile structurii proprii și datele de sarcină.
Discuție: Nu se cere o nouă alegere proprietarului; verificarea factuală ori documentară rămasă se face de responsabilul desemnat.
Stadiu: IMPLEMENTAT / clarificare și corelare
Răspuns proprietar: Păstrat conform notelor clare și instrucțiunilor existente; fără tarif sau fapt presupus.

M06 | Detalii de oțel și planuri de atelier
Sursă: scan p. 3,4; 4(1), 4(2), 4(3), A1, A3, A6
Manuscris / marcaj: ... KEINE WERK[STATT]PLÄNE; ... mit tatsächlicher Stahlbaufirma abzustimmen; knapp
Certitudine: medie-ridicată
Evaluare: Este corect să distingem planurile de fabricație ale executantului de calculele, forțele și detaliile structurale ale BERGER. Nu transferăm automat toate nodurile la un executant încă neales.
Propunere: Coordonare cu firma efectivă de oțel; BERGER păstrează dimensionarea și verificarea compatibilității. Propunem 5 zile lucrătoare pentru verificarea uzuală a planurilor de atelier.
Discuție: Alegerea proprietarului este închisă prin răspunsul din 2026.10.29; BERGER confirmă textul contractual rezultat sau indică punctual o corectură.
Stadiu: DECIS DE PROPRIETAR / termene 5 și 3 zile
Răspuns proprietar: 5 zile lucrătoare pentru planurile de atelier; 3 zile pentru răspunsurile tehnice uzuale.

M07 | Persoana PI
Sursă: scan p. 5; 5(1), 5(2), A6
Manuscris / marcaj: wird DI [Zell?] sein
Certitudine: scăzută pentru nume; ridicată pentru sens
Evaluare: Numele nu poate fi stabilit sigur din manuscris. Titlul DI singur nu dovedește calitatea necesară pentru PI.
Propunere: Nu introducem un nume presupus. Cerem identitatea exactă, calitatea profesională, independența și dovada notificării/luării la cunoștință.
Discuție: BERGER completează identitățile, rolurile, întinderea și includerea în pozițiile de preț; nu se presupune un nume sau un cost nou. Orice abatere se agreează înainte de semnare.
Stadiu: DE CONFIRMAT DE BERGER / persoane, întindere și preț
Răspuns proprietar: Lăsăm numele de completat de BERGER și cerem confirmarea serviciilor și includerii în preț.

M08 | PI: program, număr de controale, preț
Sursă: scan p. 5,8; 5(3), 7(1), 7(4), 7(5), A3, A4, A6
Manuscris / marcaj: Was ist ein Beschauplan? Der Prüfingenieur entscheidet ... was er abnimmt [mijloc parțial neclar]; wie viele?
Certitudine: medie
Evaluare: PI stabilește tehnic controalele necesare; un număr comercial de vizite nu poate înlocui verificările obligatorii. Dar onorariul și întinderea trebuie acceptate expres.
Propunere: Definim programul de controale și păstrăm toate controalele PI ale proiectului în propunerea de 10.000 EUR, separat de cele 8 vizite statice; niciun supliment sau plafon nu este prezumat acceptat.
Discuție: BERGER completează identitățile, rolurile, întinderea și includerea în pozițiile de preț; nu se presupune un nume sau un cost nou. Orice abatere se agreează înainte de semnare.
Stadiu: DE CONFIRMAT DE BERGER / persoane, întindere și preț
Răspuns proprietar: Lăsăm numele de completat de BERGER și cerem confirmarea serviciilor și includerii în preț.

M09 | Prüfprogramm / zusätzliche Prüfstatik
Sursă: scan p. 5,6; 5(4), 5(8), A1, A6
Manuscris / marcaj: Was stellt das dar? GEHT NICHT; Was soll das genau sein?
Certitudine: ridicată
Evaluare: R09 amestecă funcția PI, controlul intern al calculelor și o eventuală verificare statică separată. Nu orice PI înseamnă recalcularea independentă integrală a proiectului.
Propunere: Separăm responsabilitatea proiectantului și controlul propriu de controalele legale PI. O verificare statică suplimentară distinctă se identifică concret înainte de contractare și de alocarea costului.
Discuție: BERGER completează identitățile, rolurile, întinderea și includerea în pozițiile de preț; nu se presupune un nume sau un cost nou. Orice abatere se agreează înainte de semnare.
Stadiu: DE CONFIRMAT DE BERGER / persoane, întindere și preț
Răspuns proprietar: Lăsăm numele de completat de BERGER și cerem confirmarea serviciilor și includerii în preț.

M10 | Certificarea finală ZT
Sursă: scan p. 5,6; 5(6), 5(7), A6
Manuscris / marcaj: DI [Zell?] [lângă funcția de finalizare]
Certitudine: scăzută pentru nume
Evaluare: Calitatea de expert judiciar pentru PI nu echivalează singură cu competența ZT cerută pentru confirmarea integrală de finalizare.
Propunere: Păstrăm cerința de ZT independent și documentele proprii/terțe delimitate; numele și includerea comercială se confirmă înainte de semnare.
Discuție: BERGER completează identitățile, rolurile, întinderea și includerea în pozițiile de preț; nu se presupune un nume sau un cost nou. Orice abatere se agreează înainte de semnare.
Stadiu: DE CONFIRMAT DE BERGER / persoane, întindere și preț
Răspuns proprietar: Lăsăm numele de completat de BERGER și cerem confirmarea serviciilor și includerii în preț.

M11 | Bauwerksbuch: excludere cerută de BERGER
Sursă: scan p. 1,6; 2(1), 3(6), 5(7), 6(1), 6(2), 6(3), 6(4), 6(5), 6(6), 6(7), 8(2), 9(2), 9(3), 9(7), 10(6), 11(1), A1, A3, A4, A6
Manuscris / marcaj: nicht inkludiert! [de două ori]
Certitudine: ridicată
Evaluare: Este o divergență comercială reală. Obligația legală a proprietarului nu dovedește că BERGER a ofertat cartea clădirii în cei 45.000 EUR.
Propunere: Bauwerksbuch complet pentru existent și intervenții noi, prima verificare, documentație, înregistrare necesară și actualizări până la închidere: 2.500 EUR net. Total 47.500 EUR net / 57.000 EUR cu TVA. Fără dublarea poziției. Confirmarea BERGER privește obiectul complet explicit, nu doar suma.
Discuție: Alegerea proprietarului este închisă prin răspunsul din 2026.10.29; BERGER confirmă textul contractual rezultat sau indică punctual o corectură.
Stadiu: DECIS DE PROPRIETAR / 2.500 EUR net inclus în total
Răspuns proprietar: Îl includem la 2.500 EUR net, cu obiectul complet explicit.

M12 | Definirea vizitei fizice / Betreuung
Sursă: scan p. 1,8; 2(1), 7(1), 7(3), A3, A4
Manuscris / marcaj: Notă scurtă la Betreuung [ilizibilă sigur]; Was ist das? [digitale Besprechung / administrative Bestellung]
Certitudine: scăzută pentru prima notă; ridicată pentru întrebare
Evaluare: Textul trebuie să spună simplu ce consumă o vizită și ce rămâne coordonare uzuală.
Propunere: Înlocuim formularea ambiguă despre administrative Bestellung cu telefon/videoconferință și diferențiem coordonarea de prezența efectivă pe șantier. Rămân 8 vizite, T0 inclus dacă există asistență statică efectivă.
Discuție: Nu se cere o nouă alegere proprietarului; verificarea factuală ori documentară rămasă se face de responsabilul desemnat.
Stadiu: IMPLEMENTAT / clarificare și corelare
Răspuns proprietar: Păstrat conform notelor clare și instrucțiunilor existente; fără tarif sau fapt presupus.

M13 | Răspunsuri tehnice RFI
Sursă: scan p. 9; 7(6)
Manuscris / marcaj: drei [corectează zwei]
Certitudine: ridicată
Evaluare: Corecția manuscrisă este concretă: trei zile în loc de două. Urgențele și verificările înainte de acoperirea lucrărilor trebuie păstrate.
Propunere: Propunem 3 zile lucrătoare pentru răspunsurile uzuale; avertizarea de siguranță rămâne imediată, iar un răspuns complex primește un termen justificat.
Discuție: Alegerea proprietarului este închisă prin răspunsul din 2026.10.29; BERGER confirmă textul contractual rezultat sau indică punctual o corectură.
Stadiu: DECIS DE PROPRIETAR / termene 5 și 3 zile
Răspuns proprietar: 5 zile lucrătoare pentru planurile de atelier; 3 zile pentru răspunsurile tehnice uzuale.

M14 | Materiale, probe și Würfelbefunde
Sursă: scan p. 5,10; 5(4), 8(6), A1, A6
Manuscris / marcaj: Das Material gibt es ... [final neclar]; sublinierea verificărilor de materiale
Certitudine: medie
Evaluare: La semnare materialele noi și rapoartele probelor viitoare pot să nu existe încă. Aceasta nu elimină verificarea documentelor când apar.
Propunere: Certificările și probele se solicită conform fazei de șantier, înainte de încorporare/acoperire. Laboratoarele noi se comandă distinct; rapoartele nu sunt inventate sau declarate pozitive anticipat.
Discuție: Nu se cere o nouă alegere proprietarului; verificarea factuală ori documentară rămasă se face de responsabilul desemnat.
Stadiu: IMPLEMENTAT / clarificare și corelare
Răspuns proprietar: Păstrat conform notelor clare și instrucțiunilor existente; fără tarif sau fapt presupus.

M15 | Status săptămânal și registre
Sursă: scan p. 11; 9(3), 9(8)
Manuscris / marcaj: mit Form? per E-Mail; Mehraufwand; semn de întrebare
Certitudine: medie-ridicată
Evaluare: O listă simplă de decizii și documente este utilă; nu este necesar să impunem o aplicație sau formulare speciale neconvenite.
Propunere: Propunem email săptămânal scurt în perioadele active și o listă comună simplă; rapoartele PI și documentele tehnice rămân obligatorii.
Discuție: Alegerea proprietarului este închisă prin răspunsul din 2026.10.29; BERGER confirmă textul contractual rezultat sau indică punctual o corectură.
Stadiu: DECIS DE PROPRIETAR / email scurt și listă comună
Răspuns proprietar: Email săptămânal scurt în perioadele active și o listă comună simplă de decizii/documente.

M16 | Formate IFC, DWG/DXF și fișiere native
Sursă: scan p. 12; 10(1), 10(6), 10(7), A1, A6
Manuscris / marcaj: haben wir das?; keine ... [fragment neclar]; händische Liste!; geht auch!
Certitudine: medie/scăzută pentru fragmente
Evaluare: Nu se poate deduce din notă existența unui model IFC sau a unei obligații acceptate de a crea un BIM nou. Predarea editabilă și calculele verificabile rămân importante.
Propunere: PDF semnat, DWG/DXF editabile și calcule complete obligatorii. IFC și fișiere native existente, în limitele transferabilității tehnice și juridice; fără obligația unui model BIM nou.
Discuție: Alegerea proprietarului este închisă prin răspunsul din 2026.10.29; BERGER confirmă textul contractual rezultat sau indică punctual o corectură.
Stadiu: DECIS DE PROPRIETAR / formate delimitate
Răspuns proprietar: PDF semnat, DWG/DXF editabile și calcule complete; IFC și fișiere native în măsura în care există.

M17 | Planuri, liste și revizii
Sursă: scan p. 12; 10(2), A1
Manuscris / marcaj: acoladă și semn de întrebare la §10(2)
Certitudine: ridicată pentru marcaj; sens nespecificat
Evaluare: Nu există o contrapropunere textuală precisă; păstrăm un standard clar de predare, fără să atribuim lui BERGER acceptarea unei soluții.
Propunere: PDF semnat, DWG/DXF editabile și calcule complete obligatorii. IFC și fișiere native existente, în limitele transferabilității tehnice și juridice; fără obligația unui model BIM nou.
Discuție: Alegerea proprietarului este închisă prin răspunsul din 2026.10.29; BERGER confirmă textul contractual rezultat sau indică punctual o corectură.
Stadiu: DECIS DE PROPRIETAR / formate delimitate
Răspuns proprietar: PDF semnat, DWG/DXF editabile și calcule complete; IFC și fișiere native în măsura în care există.

M18 | Calendar de plată cu valori
Sursă: scan p. 13; 11(1), 12(1), A4
Manuscris / marcaj: ein Zahlungsplan kann mit Bauablauf vereinbart werden [lectură de sens]
Certitudine: medie-ridicată
Evaluare: Observația este compatibilă cu solicitarea anterioară a proprietarului. Nu este un acord asupra procentelor, avansurilor ori scadențelor.
Propunere: Introducem o anexă agreată înainte de semnare cu livrări, date și valori. Păstrăm cele patru poziții și totalul, 14 zile fără reținere și fără penalitate.
Discuție: BERGER propune datele și eventualele tranșe în tabelul celor cinci poziții; părțile confirmă calendarul valoric, fără depășirea sumelor.
Stadiu: DE COMPLETAT DE BERGER ȘI AG / calendar cu valori
Răspuns proprietar: Se păstrează cerința unui calendar de livrare/facturare cu valori; a fost adăugat tabelul celor cinci poziții, fără inventarea ratelor procentuale sau a datelor.

M19 | Dovada asigurării existente
Sursă: scan p. 16; 14(3), 14(4), A6
Manuscris / marcaj: wird bereitgestellt
Certitudine: ridicată
Evaluare: Este promisiunea de a furniza dovada, nu dovada însăși. Polița istorică nu dovedește automat acoperirea actuală.
Propunere: Păstrăm numai dovada actuală a acoperirii existente și funcțiilor asumate, fără o nouă limită minimă contractuală.
Discuție: BERGER furnizează dovada actuală promisă; nu există o nouă alegere de limită de asigurare.
Stadiu: DE FURNIZAT DE BERGER / dovada existentă
Răspuns proprietar: Fără majorarea limitei de asigurare.

M20 | Coerența anexelor
Sursă: scan p. 1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16; A1, A2, A3, A4, A6
Manuscris / marcaj: Anexele 19–29 nu au fost returnate în scan
Certitudine: fapt verificat
Evaluare: Scanul nu dovedește acceptarea anexelor nemarcate. Orice modificare a contractului trebuie reflectată și acolo.
Propunere: Actualizăm consecvent referințele la PI, vizite, verificări, formate și calendarul de facturare; prețurile originale rămân neschimbate.
Discuție: Nu se cere o nouă alegere proprietarului; verificarea factuală ori documentară rămasă se face de responsabilul desemnat.
Stadiu: IMPLEMENTAT / clarificare și corelare
Răspuns proprietar: Păstrat conform notelor clare și instrucțiunilor existente; fără tarif sau fapt presupus.

M21 | Trimiteri legale aplicabile
Sursă: scan p. 7; 6(4)
Manuscris / marcaj: Fără notă manuscrisă; verificare juridică de coerență
Certitudine: verificare documentară
Evaluare: Textul actual al §128a alin.(4) pct.7 face trimitere la §118c alin.(2) și (7). Trebuie verificată versiunea aplicabilă proiectului autorizat în 2023.
Propunere: Înlocuim trimiterea rigidă la vechiul §118 cu o referire la obligația aplicabilă concret și păstrăm analiza tranzitorie din §2.
Discuție: Nu se cere o nouă alegere proprietarului; verificarea factuală ori documentară rămasă se face de responsabilul desemnat.
Stadiu: IMPLEMENTAT / clarificare și corelare
Răspuns proprietar: Păstrat conform notelor clare și instrucțiunilor existente; fără tarif sau fapt presupus.

SURSE ȘI LIMITELE VERIFICĂRII

S1 | Contract R09 original
00.Proiect/09. Vertraege/bmberger.at/2026.10.13 Werkvertrag R09/2026.10.13 Werkvertrag BERGER R09.pdf
SHA-256: 71b4a9eac341b3ead3c7717f269d7ddb5525769d9f72205320c32ccad8b237dd

S2 | Scan adnotat primit
00.Proiect/09. Vertraege/bmberger.at/2026.10.27 Observatii BERGER si comparatie/2026.10.27 Original BERGER Werkvertrag Anmerkungen.pdf
SHA-256: 388db92e0281dd12755f312c00fe268973b08acabd3e03b0ea73a1a232b3e63f

S3 | Email BERGER - preț Bauwerksbuch
08. Corespondenta/2026.10.28 Verificare zilnica/2026.10.27 21-52-35 PRIMIT BERGER ed6dfacf.json
SHA-256: 8f9225a8bd9d24c1b72b039648f5c03c49459bae3fadab72b1bc0b1a6f6b93fb

S4 | Deciziile proprietarului din conversație, 2026.10.29
00.Proiect/09. Vertraege/bmberger.at/2026.10.29 Werkvertrag R11/2026.10.29 Raspunsuri proprietar BERGER.json
SHA-256: 3f42fe3e973c57e4e9b8794e5ea47c2831fc62708d515f8320246bd730df2ed4

L1 | RIS BO Wien §127 - controale PI, funcție și incompatibilități
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrW&Anlage=&Artikel=&Gesetzesnummer=20000006&Paragraf=127&Uebergangsrecht=

L2 | RIS BO Wien §128 - certificarea și documentele de finalizare
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrW&Anlage=&Artikel=&Gesetzesnummer=20000006&Paragraf=128&Uebergangsrecht=

L3 | RIS BO Wien §128a - versiunea în vigoare din 2026.07.15
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrW&Anlage=&Artikel=&FassungVom=2026-08-25&Gesetzesnummer=20000006&Paragraf=128a&Uebergangsrecht=

L4 | Stadt Wien - Prüfingenieur
https://www.wien.gv.at/wohnen/pruefingenieur-formulare

L5 | Stadt Wien - Bauwerksbuch existent și termene
https://www.wien.gv.at/wohnen/altbau-bauwerksbuch

Sursele publice principale au fost reverificate la 2026.10.29. Textele consolidate sunt repere pentru propunere; aplicabilitatea concretă, dispozițiile tranzitorii și cerințele autorizației se confirmă pe dosarul proiectului. Nu este afirmat că BERGER a acceptat aceste formulări sau că o notă ilizibilă ar avea un sens cert.

Control de coerență: toate cele 16 capitole, toate cele 6 anexe și blocurile de semnături sunt prezente în comparație. Cele patru poziții financiare inițiale sunt identice ca valori; suplimentul Bauwerksbuch de 2.500 EUR net a fost introdus numai după emailul BERGER și decizia explicită a proprietarului. Totalul și bugetele opționale au fost recalculate consecvent. Pachetul inițial de ofertă din Anlage 5 rămâne document separat; nu a fost modificat.

Tipărire recomandată: A3 orizontal, la dimensiune reală. Pentru A4, folosiți imprimarea pe foi multiple/poster ori vizualizarea cu zoom pentru păstrarea lizibilității.